Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Legislazione Bancaria 1

Solo collegamenti fra le fonti, con il testo degli articoli

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:
50 articoli

Anno Accademico:
2026/2027

Appunti rielaborati dal materiale didattico ufficiale del corso. Documento a uso personale di studio.

Indice

1	Come leggere i collegamenti	1
2	art. 41 Cost. — libertà d'impresa	3
3	art. 47 Cost. — tutela del risparmio	5
4	art. 117 Cost. — riparto di competenze	7
5	Reg. UE 1024/2013 art. 4 — Compiti attribuiti alla BCE	10
6	art. 1 TUB — Definizioni	14
7	art. 2 TUB — Comitato interministeriale per il credito e il risparmio	21
8	art. 3 TUB — Ministro dell'economia e delle finanze	24
9	art. 4 TUB — Banca d'Italia	26
10	art. 5 TUB — Finalità e destinatari della vigilanza	29
11	art. 6 TUB — Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU	32
12	art. 6-bis TUB — Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia	35
13	art. 7 TUB — Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità	38
14	art. 8 TUB — Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici	41
15	art. 9 TUB — Reclamo al CICR	43
16	art. 10 TUB — Attività bancaria	45
17	art. 11 TUB — Raccolta del risparmio	48
18	art. 12 TUB — Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche	51
19	art. 13 TUB — Albo	54
20	art. 14 TUB — Autorizzazione all'attività bancaria	57

21 art. 14-bis TUB — Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo 61

22 art. 15 TUB — Succursali 65

23 art. 16 TUB — Libera prestazione di servizi 68

24 art. 17 TUB — Attività non ammesse al mutuo riconoscimento 71

25 art. 18 TUB — Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento 73

26 art. 19 TUB — Autorizzazioni 76

27 art. 20 TUB — Obblighi di comunicazione 80

28 art. 21 TUB — Richiesta di informazioni 83

29 art. 22 TUB — Partecipazioni indirette 85

30 art. 22-bis TUB — Persone che agiscono di concerto 88

31 art. 23 TUB — Nozione di controllo 90

32 art. 24 TUB — Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione 93

33 art. 25 TUB — Partecipanti al capitale 96

34 art. 26 TUB — Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali 99

35 art. 28 TUB — Norme applicabili 103

36 art. 29 TUB — Norme generali 106

37 art. 30 TUB — Soci 109

38 art. 31 TUB — Trasformazioni e fusioni 112

39 art. 33 TUB — Norme generali 114

40 art. 34 TUB — Soci 117

41 art. 35 TUB — Operatività 120

42 art. 36 TUB — Fusioni e trasformazioni 122

43 art. 37 TUB — Utili 125

44 art. 37-bis TUB — Gruppo Bancario Cooperativo 127

45 art. 37-ter TUB — Costituzione del gruppo bancario cooperativo 132

46 art. 53 TUB — Vigilanza regolamentare 135

47 art. 53-bis TUB — Poteri di intervento 139

48 art. 53-ter TUB — Misure macroprudenziali 142

49 art. 131 TUB — Abusiva attività bancaria 144

50 art. 131-bis TUB — Abusiva emissione di moneta elettronica 147

51 d.m. 169/2020 — idoneità degli esponenti 149

1 | Come leggere i collegamenti

Le pagine che seguono mostrano, articolo per articolo, **come si intrecciano Costituzione, diritto UE, TUB e fonti secondarie**. Ogni diagramma ha l'articolo al centro e raggruppa le norme collegate in fasce, una per livello di fonte, dall'alto verso il basso.

- **Colore e fascia** dicono il livello: rosso Costituzione, blu diritto UE, grigio TUB e leggi, verde fonti secondarie.
- **Freccia continua**: rapporto fra livelli diversi di fonte. **Freccia tratteggiata**: interazione fra norme dello stesso livello.
- La **parola sulla freccia** dice che cosa fa l'una all'altra; il numero rimanda alla riga che la spiega sotto il diagramma.
- **Quanto fidarsi.** Il grafo è stato ricavato in automatico dalle lezioni e dalle tracce d'orale. Dove accanto all'arco c'è il segno ✓ un agente ha riletto il testo e lo conferma; senza il segno è verificato soltanto che la citazione esista nel file e nomini i due articoli, quindi **comma e descrizione possono contenere errori**: nel dubbio fa fede il testo della norma.
- Sotto ogni diagramma c'è il **testo dell'articolo**: TUB nel testo consolidato al 22 gennaio 2026 (in grigio i commi abrogati, ancora stampati nel consolidato), Costituzione, Reg. UE 1024/2013 nel testo originale della Gazzetta ufficiale.

Le parole delle frecce:

Parola	Significato	Esempio
fonda	una fonte superiore dà il fondamento a una norma inferiore	Reg. UE 1024/2013 art. 15 → art. 19 TUB
impone	obbliga a un risultato o a una condotta	d.l. 18/2016 → art. 36 TUB
attribuisce	assegna una competenza o un potere a un'autorità	Reg. UE 1024/2013 art. 4 → art. 14 TUB
delega	rinvia la disciplina di dettaglio a una fonte secondaria	art. 26 TUB → d.m. 169/2020
recepisce	la norma nazionale traspone un atto dell'Unione	art. 14-bis TUB → Dir. 2024/1619/UE
attua	una fonte specifica dà attuazione a una più generale	Circ. BI 285/2013 → art. 14 TUB
richiama	rinvio generico fra norme	art. 29 TUB → art. 31 TUB
condiziona	subordina l'efficacia di una norma a un requisito	art. 14 TUB → art. 26 TUB
integra	aggiunge un criterio o una disciplina a un procedimento	art. 11 TUB → art. 10 TUB
deroga	regime speciale rispetto alla regola generale	art. 12 TUB → c.c.
sanziona	collega una sanzione alla violazione	art. 131 TUB → art. 10 TUB
altro	altra relazione, descritta nel testo	

1| Come leggere i collegamenti 2

Snodi disponibili:

Costituzione: art. 41 Cost. art. 47 Cost. art. 117 Cost.

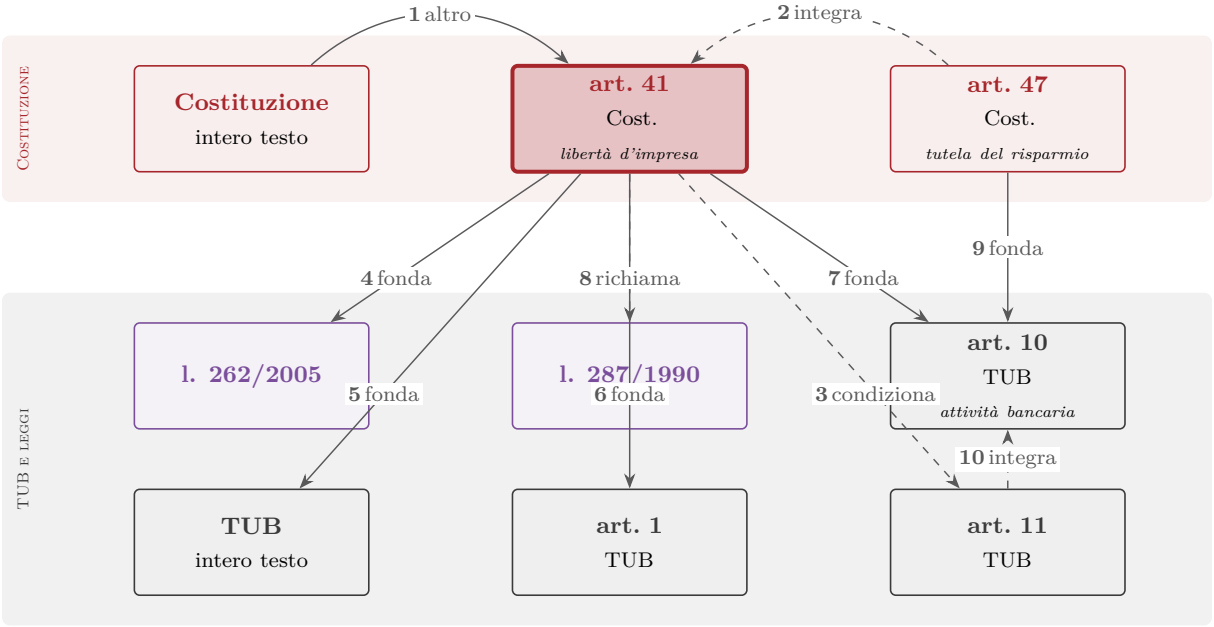
Diritto UE: Reg. UE 1024/2013 art. 4

TUB e leggi: art. 1 TUB art. 2 TUB art. 3 TUB art. 4 TUB art. 5 TUB art. 6 TUB art. 6-bis TUB art. 7 TUB art. 8 TUB art. 9 TUB art. 10 TUB art. 11 TUB art. 12 TUB art. 13 TUB art. 14 TUB art. 14-bis TUB art. 15 TUB art. 16 TUB art. 17 TUB art. 18 TUB art. 19 TUB art. 20 TUB art. 21 TUB art. 22 TUB art. 22-bis TUB art. 23 TUB art. 24 TUB art. 25 TUB art. 26 TUB art. 28 TUB art. 29 TUB art. 30 TUB art. 31 TUB art. 33 TUB art. 34 TUB art. 35 TUB art. 36 TUB art. 37 TUB art. 37-bis TUB art. 37-ter TUB art. 53 TUB art. 53-bis TUB art. 53-ter TUB art. 131 TUB art. 131-bis TUB

Fonti secondarie: d.m. 169/2020

2 | art. 41 Cost. — libertà d'impresa

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 2 stanno nel grafo.

1 **altro** Costituzione → art. 41 Cost., co. 2-3: aggiunge salute, ambiente e fini ambientali. *Perché:* La riforma costituzionale del 2022 amplia i limiti dell'iniziativa economica e i fini dei programmi e controlli di legge. [O02]

2 **integra** art. 47 Cost., co. 1 → art. 41 Cost., co. 3: specifica la scelta per il credito. *Perché:* Il combinato disposto degli artt. 41 e 47 fissa il punto di equilibrio tra autonomia imprenditoriale della banca e interessi pubblici tutelati. [L01, O01, O02] ✓

3 **condiziona** art. 41 Cost., co. 3 → art. 11 TUB, co. 3: riserva relativa e perimetro della riserva. *Perché:* La riserva di legge relativa dell'art. 41, comma 3, rende legittima la delega al CICR sul perimetro della raccolta dell'art. 11. [O01] ✓

4 **fonda** art. 41 Cost., co. 2-3 → l. 262/2005, art. 23, co. 2: proporzionalità come base costituzionale. *Perché:* L'art. 23 co. 2 l. 262/2005 codifica la proporzionalità, che trova la propria base costituzionale nei limiti e controlli dell'art. 41. [O02]

5 **fonda** art. 41 Cost., co. 1 → TUB (intero testo): libertà d'impresa bancaria. *Perché:* Riconosciuta la banca come impresa, la libertà di iniziativa economica privata copre anche l'impresa bancaria. [L01] ✓

6 **fonda** art. 41 Cost., co. 1 → art. 1 TUB, co. 1 lett. b): banca come impresa autonoma. *Perché:* La banca come imprenditore autonomo, con vigilanza quale limite funzionalizzato, è il ponte fra la definizione dell'art. 1 e la libertà d'iniziativa dell'art. 41. [O02]

7 **fonda** art. 41 Cost. → art. 10 TUB, co. 1: carattere d'impresa dell'attività bancaria. *Perché:* Il carattere d'impresa della banca (art. 10 co. 1) si salda all'art. 41 Cost., che le garantisce di scegliere dove e quanto espandersi. [COLL, O01, O02] ✓

8 **richiama** art. 41 Cost. → l. 287/1990: nota sulla disciplina antitrust. *Perché:* La l. 287/1990, sede della disciplina antitrust in senso proprio, è richiamata in nota al testo dell'art. 41 Cost. [O01]

9 **fonda** art. 47 Cost. → art. 10 TUB, co. 1: tutela del risparmio fonda la riserva. *Perché:* L'art. 47 Cost. fonda la conformazione pubblicistica dell'impresa bancaria: riserva, autorizzazione e vigilanza sono modi in cui l'interesse pubblico la condiziona. [L04, O04, O10] ✓

10 **integra** art. 11 TUB, co. 2 → art. 10 TUB, co. 2: presidia il termine raccolta. *Perché:* L'art. 11 definisce la raccolta del risparmio e fissa quando varca la soglia del divieto: completa la fattispecie di attività bancaria dell'art. 10. [L04, O01, O02] ✓

Testo dell'articolo *[Costituzione della Repubblica italiana]*

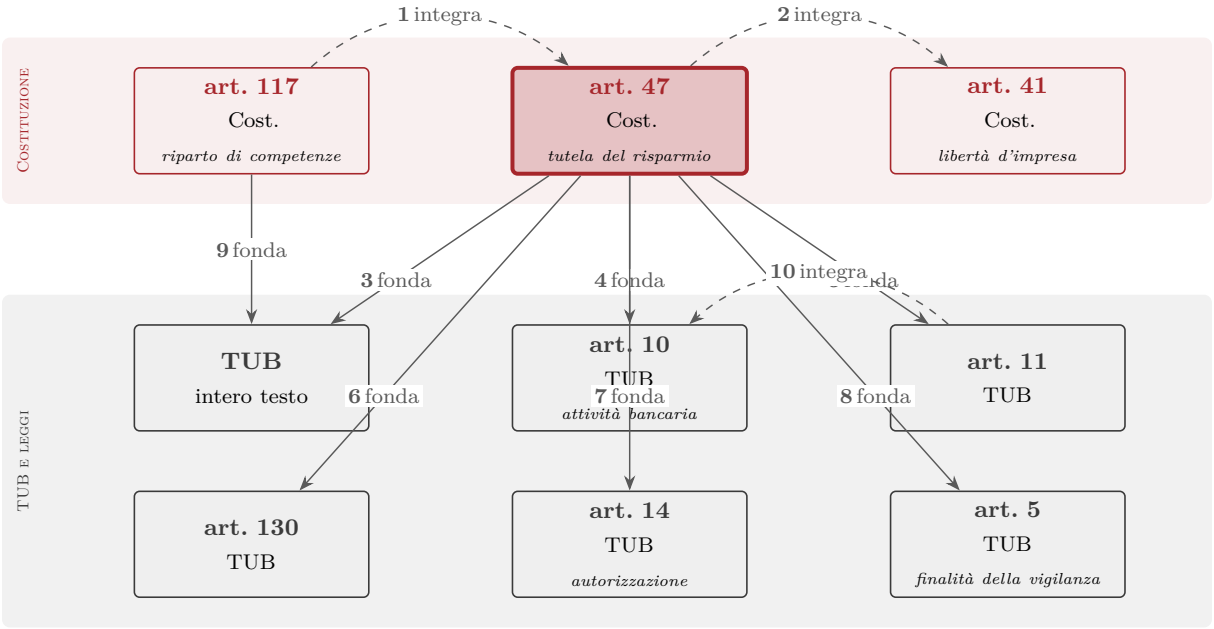
1. L'iniziativa economica privata è libera.
2. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 11 **D19**: Come si imposta la risposta a una domanda ampia
- Orale 11 **D20**: Come si colloca una norma nel sistema delle fonti
- Orale 11 **D21**: Il metodo di studio delle materie giuridiche
- Orale 01 **D17**: Le idee di fondo del TUB rispetto alla legge previgente
- Orale 01 **D21**: L'art. 41 Cost. e il punto di equilibrio fra autonomia imprenditoriale e interessi pubblici

3 | art. 47 Cost. — tutela del risparmio

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 5 stanno nel grafo.

1 **integra** art. 117 Cost., co. 2 lett. e) → art. 47 Cost., co. 1: competenza statale sulla tutela del risparmio. *Perché:* L'art. 117 indica che la tutela del risparmio, principio dell'art. 47, spetta in via esclusiva allo Stato e non alle Regioni. [L01] ✓

2 **integra** art. 47 Cost., co. 1 → art. 41 Cost., co. 3: specifica la scelta per il credito. *Perché:* Il combinato disposto degli artt. 41 e 47 fissa il punto di equilibrio tra autonomia imprenditoriale della banca e interessi pubblici tutelati. [L01, O01, O02] ✓

3 **fonda** art. 47 Cost., co. 1 → TUB (intero testo): tutela del risparmio come obbligo. *Perché:* L'art. 47 Cost. impone all'ordinamento bancario di tutelare il risparmio in tutte le sue forme, sia l'investitore sia il risparmiatore. [L01, O01] ✓

4 **fonda** art. 47 Cost. → art. 10 TUB, co. 1: tutela del risparmio fonda la riserva. *Perché:* L'art. 47 Cost. fonda la conformazione pubblicistica dell'impresa bancaria: riserva, autorizzazione e vigilanza sono modi in cui l'interesse pubblico la condiziona. [L04, O04, O10] ✓

5 **fonda** art. 47 Cost., co. 1 → art. 11 TUB: risparmio in tutte le sue forme. *Perché:* Art. 47 Cost. e riserva bancaria compensano l'asimmetria informativa; la raccolta infragruppo ne è esente perché la controparte non è un risparmiatore. [O01, O10, O11] ✓

6 **fonda** art. 47 Cost., co. 1 → art. 130 TUB: sanzione penale a tutela del risparmio. *Perché:* Le sanzioni dell'art. 130 concorrono a proteggere il risparmio impedendo che sia raccolto da soggetti non vigilati. [O01]

7 **fonda** art. 47 Cost. → art. 14 TUB: autorizzazione per tutelare il risparmio. *Perché:* L'autorizzazione bancaria serve a tutelare il risparmio (art. 47), ma è vincolata: verifica la solidità di chi entra, senza programmare il mercato. [COLL, O05] ✓

8 **fonda** art. 47 Cost. → art. 5 TUB: tutela del risparmio come finalità. *Perché:* L'art. 47 Cost. legittima il controllo pubblico sul credito; il punto di equilibrio con l'art. 41 sta nella sana e prudente gestione dell'art. 5. [COLL, O01, O02] ✓

9 **fonda** art. 117 Cost., co. 2 lett. e) → TUB (intero testo): competenza statale esclusiva sulla materia bancaria. *Perché:* Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, concorrenza e sistema valutario coprono l'intera legislazione bancaria, di competenza esclusiva statale. [L01, O01, O02] ✓

10 **integra** art. 11 TUB, co. 2 → art. 10 TUB, co. 2: presidia il termine raccolta. *Perché:* L'art. 11 definisce la raccolta del risparmio e fissa quando varca la soglia del divieto: completa la fattispecie di attività bancaria dell'art. 10. [L04, O01, O02] ✓

Testo dell'articolo *[Costituzione della Repubblica italiana]*

1. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

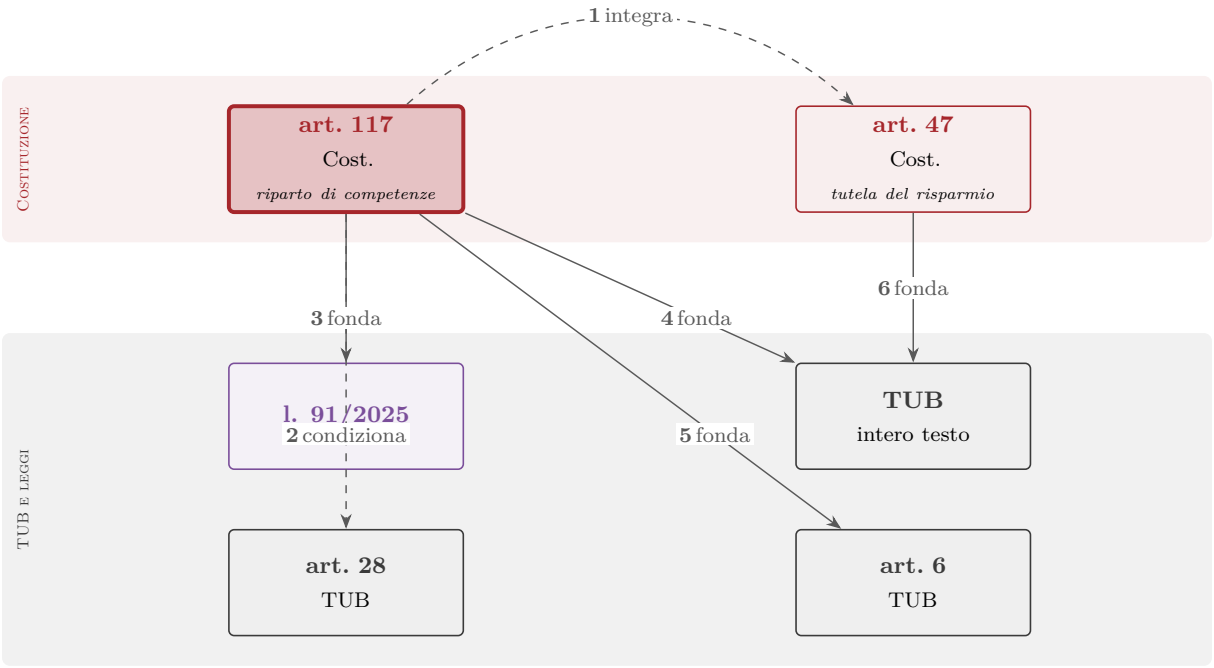
2. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 01 **D20**: L'art. 47 Cost. e la tutela del risparmio
- Orale 01 **D21**: L'art. 41 Cost. e il punto di equilibrio fra autonomia imprenditoriale e interessi pubblici
- Orale 01 **D35**: L'art. 5 TUB: finalità e destinatari della vigilanza
- Orale 11 **D19**: Come si imposta la risposta a una domanda ampia
- Orale 11 **D20**: Come si colloca una norma nel sistema delle fonti
- Orale 11 **D21**: Il metodo di studio delle materie giuridiche

4 | art. 117 Cost. — riparto di competenze

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **integra** art. 117 Cost., co. 2 lett. e) → art. 47 Cost., co. 1: competenza statale sulla tutela del risparmio. *Perché:* L'art. 117 indica che la tutela del risparmio, principio dell'art. 47, spetta in via esclusiva allo Stato e non alle Regioni. [L01] ✓

2 **condiziona** art. 117 Cost., co. 1 → art. 28 TUB, co. 2-ter: parametro invocato contro limite rimborso. *Perché:* Il potere di limitare il rimborso è stato censurato per tutela della proprietà anche in relazione all'art. 117 co. 1; la Corte ha respinto. [O08] ✓

3 **fonda** art. 117 Cost., co. 1 → l. 91/2025, art. 16: recepimento UE tramite legge di delegazione. *Perché:* Il percorso interno di recepimento parte dall'art. 117, co. 1 Cost., che vincola il legislatore all'ordinamento europeo, e passa dalla legge di delegazione. [O11]

4 **fonda** art. 117 Cost., co. 2 lett. e) → TUB (intero testo): competenza statale esclusiva sulla materia bancaria. *Perché:* Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, concorrenza e sistema valutario coprono l'intera legislazione bancaria, di competenza esclusiva statale. [L01, O01, O02] ✓

5 **fonda** art. 117 Cost., co. 1 → art. 6 TUB: primato UE e armonia delle autorità. *Perché:* Il vincolo europeo costituzionalizzato dall'art. 117, comma 1, trova riscontro nel dovere dell'art. 6 di agire in armonia con il diritto dell'Unione. [O01, O11] ✓

6 **fonda** art. 47 Cost., co. 1 → TUB (intero testo): tutela del risparmio come obbligo. *Perché:* L'art. 47 Cost. impone all'ordinamento bancario di tutelare il risparmio in tutte le sue forme, sia l'investitore sia il risparmiatore. [L01, O01] ✓

Testo dell'articolo *[Costituzione della Repubblica italiana]*

1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

   a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

   b) immigrazione;

   c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

   d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

   e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

   f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

   g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

   h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

   i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

   l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

   m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

   n) norme generali sull'istruzione;

   o) previdenza sociale;

   p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

   q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

   r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

   s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e

tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

4. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

7. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

8. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

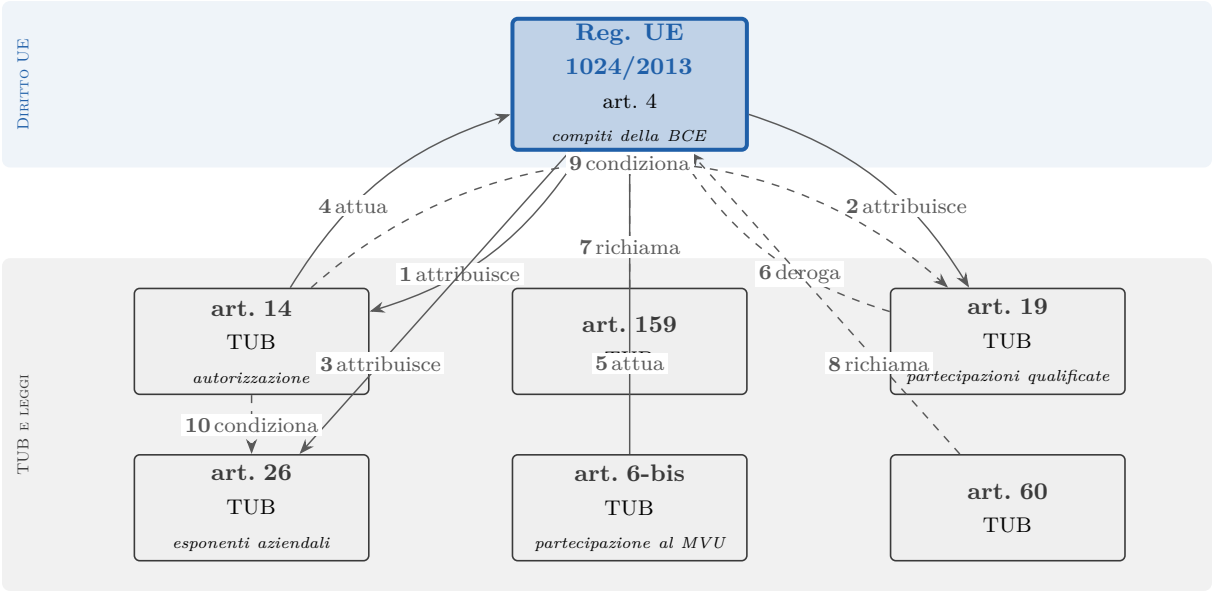
9. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 01 **D22**: L'art. 117 Cost.: riparto di competenze e vincoli europei
- Orale 01 **D23**: Il sistema delle fonti nell'ordinamento bancario
- Orale 01 **D41**: Concorrenza e stabilità: come il TUB ha rovesciato il rapporto
- Orale 11 **D20**: Come si colloca una norma nel sistema delle fonti
- Orale 11 **D38**: Perché una direttiva e un regolamento: la struttura del pacchetto bancario 2024

5 | Reg. UE 1024/2013 art. 4 — Compiti attribuiti alla BCE

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 5 stanno nel grafo.

1 **attribuisce** Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. a) → art. 14 TUB, co. 2: BCE autorizza gli enti creditizi. *Perché:* Il regolamento sul MVU attribuisce alla BCE la competenza sugli enti creditizi: l'autorizzazione bancaria dell'art. 14 è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia. [COLL, O02, O03] ✓

2 **attribuisce** Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. c) → art. 19 TUB: competenza esclusiva della BCE. *Perché:* Il regolamento MVU attribuisce alla BCE la valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate, che l'art. 19, comma 5, recepisce nel diritto nazionale. [O02, O03, O05] ✓

3 **attribuisce** Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. e) → art. 26 TUB: BCE competente su idoneità esponenti. *Perché:* L'art. 4 par. 1 lett. e) attribuisce alla BCE la verifica di professionalità e onorabilità, che applica l'art. 26 per le banche significative. [O03, O07] ✓

4 **attua** art. 14 TUB, co. 2 → Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. a): traduce nel TUB il riparto MVU. *Perché:* Il comma 2 recepisce nel diritto interno il Meccanismo di vigilanza unico: rilascia la BCE su proposta della Banca d'Italia. [O05]

5 **attua** art. 6-bis TUB, co. 4 → Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 3: nozione di legislazione nazionale applicata. *Perché:* L'art. 6-bis co. 4 definisce la legislazione nazionale di recepimento e di esercizio delle opzioni che la BCE applica ai sensi dell'art. 4 par. 3. [O01, O02, O03] ✓

6 **deroga** art. 19 TUB, co. 5-ter → Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. c): competenza torna alla Banca d'Italia. *Perché:* In risoluzione la decisione sulle partecipazioni qualificate spetta alla Banca d'Italia, in deroga alla competenza esclusiva della BCE. [O06] ✓

7 **richiama** art. 159 TUB, co. 4-bis → Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. a): competenze regionali nei limiti del MVU. *Perché:* Il comma 4-bis risolve l'apparente antinomia: le competenze regionali sull'autorizzazione si collocano dentro la procedura europea, non in alternativa. [O05] ✓

8 **richiama** art. 60 TUB, co. 2 → Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. g): capogruppo e vigilanza consolidata BCE. *Perché:* Il TUB individua la capogruppo, inclusa la società di partecipazione finanziaria, in raccordo con la vigilanza consolidata della BCE ex lett. g). [O03]

9 **condiziona** art. 14 TUB, co. 1 lett. d) → art. 19 TUB, co. 5: autorizzazione subordinata ai partecipanti. *Perché:* L'autorizzazione all'esercizio bancario incorpora già all'ingresso i presupposti dell'autorizzazione preventiva alle partecipazioni qualificate dell'art. 19 co. 5. [COLL, L05, O01] ✓

10 **condiziona** art. 14 TUB, co. 1 lett. e) → art. 26 TUB: idoneità degli esponenti. *Perché:* L'autorizzazione esige già all'ingresso l'idoneità degli esponenti aziendali, che l'art. 26 disciplina anche per il prosieguo dell'attività. [COLL, L05, L07] ✓

Testo dell'articolo *[Reg. (UE) n. 1024/2013, testo originale (GU L 287 del 29.10.2013, non consolidato)]*

Compiti attribuiti alla BCE

1. Nel quadro dell'articolo 6, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la BCE ha competenza esclusiva nell'assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:

   a) rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti creditizi fatto salvo l'articolo 14;

   b) nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante che desiderano aprire una succursale o prestare servizi transfrontalieri in uno Stato membro non partecipante, assolvere i compiti che incombono all'autorità competente dello Stato membro di origine in virtù del pertinente diritto dell'Unione;

   c) valutare le notifiche di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi, tranne nel caso della risoluzione di una crisi bancaria, e fatto salvo l'articolo 15;

   d) assicurare il rispetto degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali relativamente a requisiti in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limiti ai grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico delle informazioni su tali aspetti;

   e) assicurare il rispetto degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono agli enti creditizi requisiti che assicurino la presenza di solidi dispositivi di governo societario, compresi i requisiti

di professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi, di processi di gestione del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi di remunerazione e di processi efficaci di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, compresi i modelli basati sui rating interni;

f) effettuare le valutazioni prudenziali comprese, se del caso in coordinamento con l'ABE, le prove di stress e la loro eventuale pubblicazione, per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, specifici requisiti di informativa e di liquidità, nonché altre misure, ove specificamente contemplati dal pertinente diritto dell'Unione;

g) esercitare la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, e partecipare alla vigilanza su base consolidata, anche in collegi delle autorità di vigilanza, fatta salva la partecipazione delle autorità nazionali competenti a tali collegi in qualità di osservatori, sulle imprese madri non stabilite in uno degli Stati membri partecipanti;

h) partecipare alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari in relazione agli enti creditizi che ne fanno parte e assumere i compiti di coordinatore quando la BCE è nominata coordinatore per un conglomerato finanziario conformemente ai criteri fissati nel pertinente diritto dell'Unione;

i) assolvere i compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce qualora un ente creditizio o gruppo nei cui confronti la BCE sia l'autorità di vigilanza su base consolidata non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, nonché, solo nei casi previsti espressamente dal pertinente diritto dell'Unione per le autorità competenti, a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo stress finanziario o il fallimento, ad esclusione dei poteri di risoluzione.

2. Nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri in uno Stato membro partecipante, la BCE assolve, nell'ambito del paragrafo 1, i compiti spettanti alle autorità competenti in conformità del pertinente diritto dell'Unione.

3. Ai fini dell'assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni.

   A tal fine, la BCE adotta orientamenti e raccomandazioni e prende decisioni fatti salvi il pertinente diritto dell'Unione e, in particolare, qualsiasi atto legislativo e non legislativo, compresi quelli di cui agli articoli 290 e 291 TFUE, e conformemente agli stessi. In particolare, è soggetta alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione vincolanti elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'articolo 16 di tale regolamento e alle disposizioni di tale regolamento sul manuale di vigilanza europeo predisposto dall'ABE conformemente a tale regolamento. La BCE può inoltre adottare regolamenti solo nella misura in cui ciò sia necessario per organizzare o precisare le modalità di assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento.

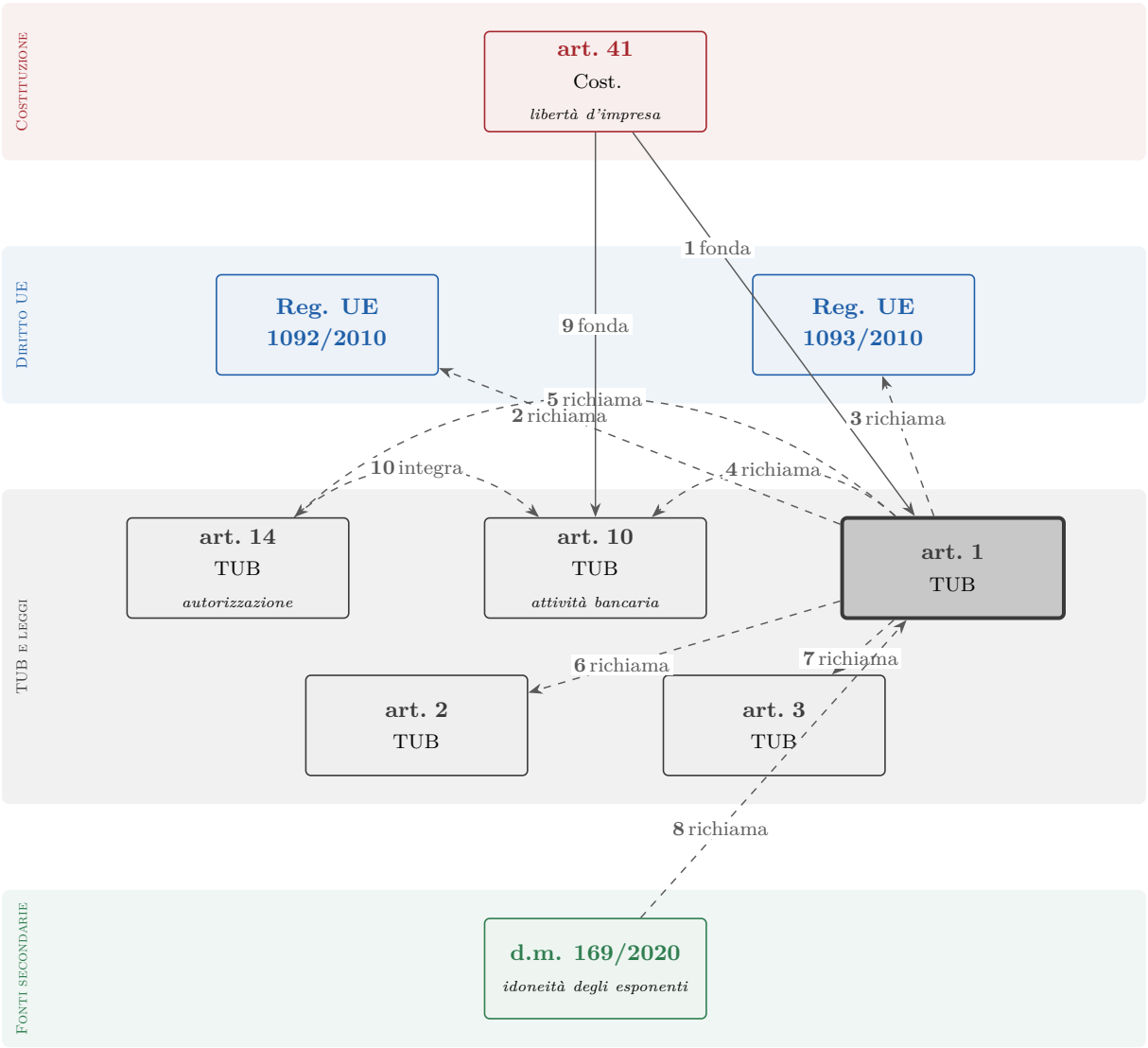
   Prima di adottare un regolamento la BCE effettua consultazioni pubbliche e analizza potenziali costi e benefici, a meno che tali consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto del regolamento in questione, ovvero in relazione alla particolare urgenza della questione, nel qual caso la BCE dà conto dell'urgenza.

   Se necessario, la BCE contribuisce, svolgendo qualsiasi ruolo partecipativo, all'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione dell'ABE a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010

o richiama l'attenzione di quest'ultima sulla potenziale necessità di presentare alla Commissione progetti di norme che modificano le attuali norme tecniche di regolamentazione o di attuazione.

6 | art. 1 TUB — Definizioni

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 43 stanno nel grafo.

1 **fonda** art. 41 Cost., co. 1 → art. 1 TUB, co. 1 lett. b): banca come impresa autonoma. *Perché:* La banca come imprenditore autonomo, con vigilanza quale limite funzionalizzato, è il ponte fra la definizione dell'art. 1 e la libertà d'iniziativa dell'art. 41. [O02]

2 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. h-bis) → Reg. UE 1092/2010: SEVIF include il CERS. *Perché:* La definizione del SEVIF richiama il regolamento che ha istituito il Comitato europeo per il rischio sistemico. [O01, O02, O03] ✓

3 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. h-bis) → Reg. UE 1093/2010: SEVIF include l'ABE. *Perché:* La definizione del SEVIF richiama il regolamento che ha istituito l'Autorità bancaria europea. [O01, O02, O03] ✓

4 **richiama** art. 1 TUB, lett. b) → art. 10 TUB, co. 2: banca definita tramite l'attività. *Perché:* La banca è autorizzata a un'attività determinata, che l'art. 10 definisce come raccolta del risparmio e credito congiuntamente considerati. [COLL, L02, O01] ✓

5 **richiama** art. 1 TUB, lett. b) → art. 14 TUB, co. 2: impresa autorizzata ex art. 14. *Perché:* La nozione di banca autorizzata riunisce le banche che richiedono l'autorizzazione di Banca d'Italia: italiane ed extracomunitarie, non quelle comunitarie. [COLL, L02, O01] ✓

6 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. a) → art. 2 TUB: CICR come autorità creditizia. *Perché:* L'art. 1 lett. a) elenca come autorità creditizie CICR, MEF e Banca d'Italia, disciplinati rispettivamente dagli artt. 2, 3 e 4. [L03, O01, O02] ✓

7 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. a) → art. 3 TUB: Ministro come autorità creditizia. *Perché:* La nozione di autorità creditizia individua il Ministro dell'economia e delle finanze, i cui poteri sono disciplinati dall'art. 3. [L03, O01, O02] ✓

8 **richiama** d.m. 169/2020, art. 1, co. 2 → art. 1 TUB: definizioni residuali del testo unico. *Perché:* Per quanto non disposto, il decreto rinvia alle definizioni dell'art. 1 TUB e alle disposizioni di governo societario. [O07]

9 **fonda** art. 41 Cost. → art. 10 TUB, co. 1: carattere d'impresa dell'attività bancaria. *Perché:* Il carattere d'impresa della banca (art. 10 co. 1) si salda all'art. 41 Cost., che le garantisce di scegliere dove e quanto espandersi. [COLL, O01, O02] ✓

10 **integra** art. 14 TUB, co. 1 lett. a) → art. 10 TUB, co. 3: vesti societarie dell'attività bancaria. *Perché:* La lettera a) completa la riserva dell'art. 10 stabilendo in quali forme societarie si può esercitare l'attività bancaria riservata. [COLL, O01, O04] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 9 gennaio 2026]*

Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

   a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;

   a-bis) "autorità di risoluzione" indica la Banca d'Italia o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento, nonché un'autorità non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione;

   b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;

b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea;

c) ”CICR” indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

d) ”CONSOB” indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d-bis) ”COVIP” indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;

e) “IVASS” indica l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

e-bis) “MVU” indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;

e-ter) “Disposizioni del MVU” indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione;

e-quater) «UIF» indica l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;

f) *[abrogato]* ”UIC” indica l’Ufficio italiano dei cambi;

g) ”Stato dell’Unione europea” indica lo Stato membro dell’Unione europea;

g-bis) “Stato di origine” indica lo Stato dell’Unione europea in cui la banca, l’IMEL o l’IP è stato autorizzato all’esercizio dell’attività;

g-ter) “Stato ospitante” indica lo Stato dell’Unione europea nel quale la banca, l’IMEL o l’IP ha una succursale o presta servizi;

h) “Stato terzo” indica lo Stato non membro dell’Unione europea;

h-bis) ”SEVIF”: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) ”ABE”: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

2) ”AEAP”: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

3) ”AESFEM”: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) ”Comitato congiunto”: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) ”CERS”: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) ”Autorità di vigilanza degli Stati membri”: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

h-ter) “Stato partecipante al MVU” indica uno Stato dell’Unione europea la cui moneta è l’euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;

i) ”legge fallimentare” indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

l) ”autorità competenti” indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;

l-bis) «autorità antiriciclaggio» indica le autorità responsabili della vigilanza sui soggetti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849, ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;

l-ter) «autorità di vigilanza su base consolidata» indica l'autorità di vigilanza su base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013;

m) *[abrogato]* ”Ministero dell'economia e delle finanze” indica il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) ”banca italiana”: la banca avente sede legale in Italia;

b) ”banca dell'Unione europea”: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

c) “banca di Stato terzo”: ogni impresa avente sede legale in uno Stato terzo in cui è autorizzata a prestare una o più attività per le quali, se fosse stabilita in Italia, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 20- bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) “soggetto significativo”: i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU;

d-bis) “soggetto meno significativo”: i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d);

e) “succursale”: una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività a cui la banca o l'istituto è stato autorizzato;

f) ”attività ammesse al mutuo riconoscimento”: le attività di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il ”forfaiting”);

3) leasing finanziario;

4) prestazione di servizi di pagamento;

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attività non rientra nel punto 4;

6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

– strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

– cambi;

– strumenti finanziari a termine e opzioni;

– contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

– valori mobiliari;

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";

11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

13) servizi di informazione commerciale;

14) locazione di cassette di sicurezza;

15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106.

h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

1) controlla la banca;

2) è controllato dalla banca;

3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;

h-bis.1) " istituti di moneta elettronica dell'Unione europea": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

h-ter) "moneta elettronica": il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:

1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

h-quinquies) *[abrogato]* "partecipazioni rilevanti": le partecipazioni che comportano il controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società;

h-sexies) " istituti di pagamento": le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento;

h-septies) " istituti di pagamento dell'Unione europea": gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;

h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attività:

1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:

3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento:

4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum;

4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;

5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;

6) rimessa di denaro;

7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;

8) servizi di informazione sui conti;

h-octies) *[abrogato]* "succursale di un istituto di pagamento": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'istituto di pagamento;

h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento dell'Unione europea che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater.

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti.

3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.

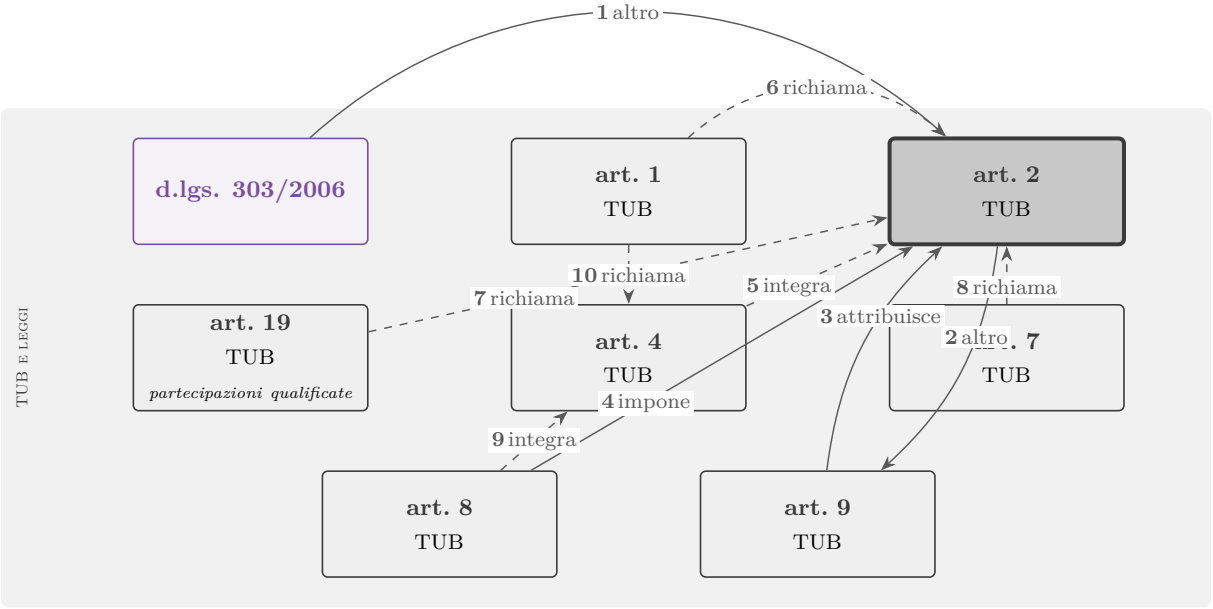
3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 02 **D1**: Chi sono le autorità creditizie e perché il TUB ne indica tre
- Orale 02 **D3**: I modelli di vigilanza e la collocazione dell'ordinamento italiano
- Orale 02 **D16**: L'art. 6 TUB: rapporti con il diritto dell'Unione, SEVIF, MVU, MRU
- Orale 03 **D2**: I tre pilastri dell'Unione Bancaria e lo stato di attuazione del terzo
- Orale 03 **D4**: L'architettura dell'MVU: chi ne fa parte e chi risponde del suo funzionamento
- Orale 03 **D7**: I criteri di significatività e le soglie

7 | art. 2 TUB — Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** d.lgs. 303/2006 → art. 2 TUB, co. 1: definisce l'attuale composizione del CICR. *Perché:* Il d.lgs. 303/2006 ha fissato l'elenco dei ministri componenti del CICR oggi letto con adattamento alle nuove denominazioni. [O02]

2 **altro** art. 2 TUB, co. 4 → art. 9 TUB, co. 1: avvalimento indebolisce il reclamo. *Perché:* Poiché il CICR si avvale della Banca d'Italia, l'istruttoria del reclamo contro un atto della Banca è svolta dai suoi stessi uffici. [L03, O02, O03]

3 **attribuisce** art. 9 TUB, co. 1 → art. 2 TUB: reclamo al CICR contro atti BI. *Perché:* L'art. 9 attribuisce al CICR il potere di decidere il reclamo di chi ha interesse contro i provvedimenti di vigilanza della BI. [L03, O01, O02]

4 **impone** art. 8 TUB, co. 2 → art. 2 TUB, co. 1: delibere CICR sempre in Gazzetta Ufficiale. *Perché:* L'art. 8 co. 2 impone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tutte le delibere del CICR. [O02]

5 **integra** art. 4 TUB, co. 1 → art. 2 TUB, co. 1: proposte alle deliberazioni del CICR. *Perché:* La Banca d'Italia formula le proposte per le deliberazioni del CICR previste nel Titolo II, integrando la competenza dell'art. 2. [L03, O01, O02]

6 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. a) → art. 2 TUB: CICR come autorità creditizia. *Perché:* L'art. 1 lett. a) elenca come autorità creditizie CICR, MEF e Banca d'Italia, disciplinati rispettivamente dagli artt. 2, 3 e 4. [L03, O01, O02] ✓

7 **richiama** art. 19 TUB, co. 8 → art. 2 TUB, co. 1: notizia delle domande al CICR. *Perché:* Il comma 8 impone una mera informativa al Ministro, Presidente del CICR, organo che l'art. 2 pone al vertice dell'alta vigilanza. [O06] ✓

8 **richiama** art. 7 TUB, co. 1 → art. 2 TUB, co. 1: eccezione al segreto: Presidente CICR. *Perché:* L'art. 7 esclude dal segreto d'ufficio il Ministro solo nella veste di Presidente del CICR dell'art. 2, non come autorità creditizia. [L03, O02]

9 **integra** art. 8 TUB → art. 4 TUB, co. 3: pubblicità successiva dopo quella preventiva. *Perché:* L'art. 8 precisa che i provvedimenti generali sono pubblicati sul sito BI, specificando l'obbligo di pubblicazione dell'art. 4 co. 3. [L03, O02]

10 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. a) → art. 4 TUB: Banca d'Italia come autorità creditizia. *Perché:* L'art. 1 co. 1 lett. a) annovera la Banca d'Italia fra le tre autorità creditizie; le sue funzioni di vigilanza sono nell'art. 4. [L03, O01, O02] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 25 gennaio 2007]*

Comitato interministeriale per il credito e il risparmio

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.

2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.

3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

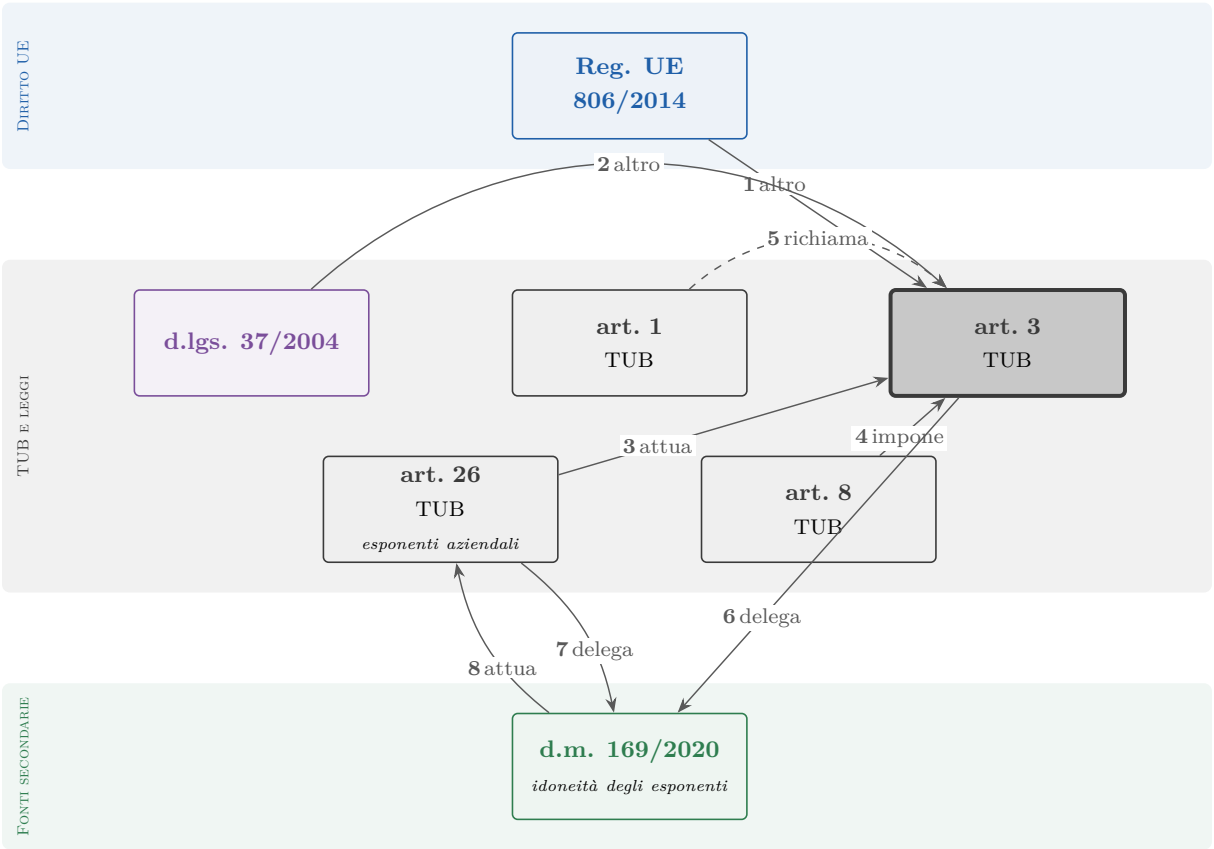
4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 02 **D4**: Il CICR: composizione, funzionamento e «alta vigilanza»
- Orale 02 **D5**: Che cosa resta oggi delle competenze del CICR
- Orale 02 **D21**: L'art. 9 TUB: il reclamo al CICR e le vie di tutela
- Orale 03 **D21**: Le garanzie procedurali e la Commissione amministrativa del riesame
- Orale 03 **D26**: Il recepimento nel TUB e la posizione delle autorità creditizie nazionali

8 | art. 3 TUB — Ministro dell'economia e delle finanze

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** Reg. UE 806/2014 → art. 3 TUB: SRM assorbe i poteri di crisi. *Perché:* Con il meccanismo di risoluzione unico il MEF non dispone più amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa. [L03]

2 **altro** d.lgs. 37/2004 → art. 3 TUB: adegua la rubrica al MEF. *Perché:* Il d.lgs. 37/2004 ha adeguato la rubrica dell'art. 3 alla trasformazione del Ministero del Tesoro in Ministero dell'economia e delle finanze. [O02]

3 **attua** art. 26 TUB, co. 3 → art. 3 TUB: decreto ministeriale sui requisiti degli esponenti. *Perché:* L'art. 26, comma 3, è il caso di scuola del decreto del Ministro dell'economia previsto dall'art. 3. [O01]

4 **impone** art. 8 TUB, co. 2 → art. 3 TUB, co. 1: provvedimenti generali del MEF in Gazzetta. *Perché:* L'art. 8 co. 2 impone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti generali del Ministro emanati ai sensi del TUB. [O02]

5 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. a) → art. 3 TUB: Ministro come autorità creditizia. *Perché:* La nozione di autorità creditizia individua il Ministro dell'economia e delle finanze, i cui poteri sono disciplinati dall'art. 3. [L03, O01, O02] ✓

6 **delega** art. 3 TUB, co. 1 → d.m. 169/2020: requisiti esponenti fissati con decreto. *Perché:* L'art. 3 affida a un decreto ministeriale i requisiti di onorabilità, professionalità ed esperienza degli esponenti bancari. [L03]

7 **delega** art. 26 TUB, co. 5; co. 2-3 → d.m. 169/2020, art. 3; art. 6: requisiti e criteri di idoneità. *Perché:* Il comma 3 demanda al MEF, sentita la Banca d'Italia, onorabilità, professionalità, criteri, cumulo e sospensione, poi disciplinati dal d.m. 169/2020. [COLL, L07, O01] ✓

8 **attua** d.m. 169/2020, art. 11; art. 16 → art. 26 TUB, co. 1; co. 2: decadenza entro trenta giorni. *Perché:* L'art. 23 co. 7 disciplina la pronuncia di decadenza entro trenta giorni, in attuazione della valutazione interna dell'art. 26 co. 5. [O03, O07, O08] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 29 febbraio 2004]*

Ministro dell'economia e delle finanze

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.

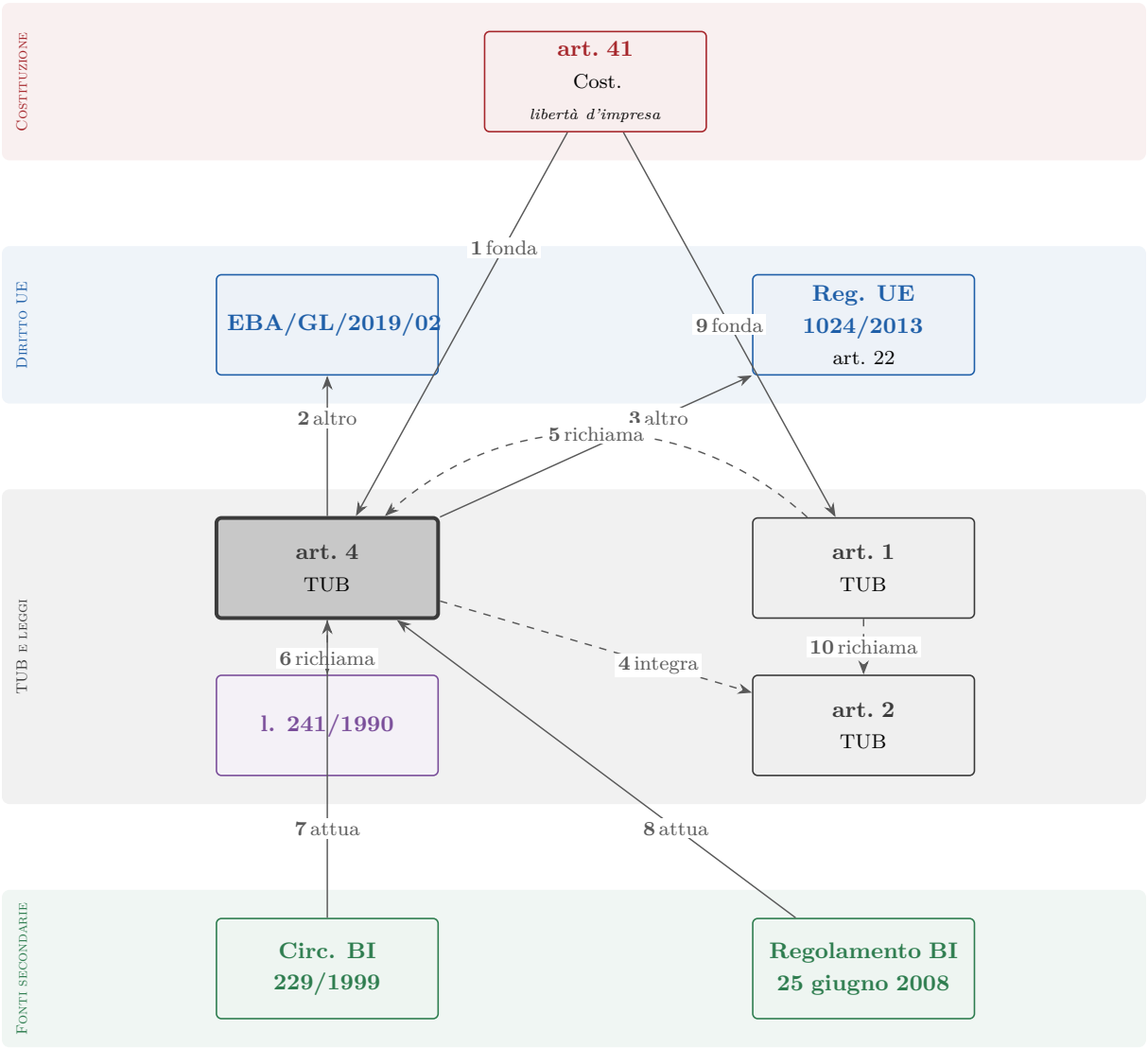
2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 04 **D32**: La delegificazione come tecnica del TUB: CICR, MEF e Banca d'Italia
- Orale 04 **D50**: Il CICR: composizione, funzionamento e il reclamo dell'art. 9
- Orale 01 **D14**: Le autorità creditizie: CICR, Ministro dell'economia, Banca d'Italia e il reclamo dell'art. 9

9 | art. 4 TUB — Banca d'Italia

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 19 stanno nel grafo.

1 **fonda** art. 41 Cost. → art. 4 TUB, co. 2: regole predeterminate invece di vigilanza strutturale. *Perché:* La banca-impresa tutelata dall'art. 41 Cost. rende incompatibile la vigilanza strutturale e porta a regole predeterminate di vigilanza, art. 4 co. 2. [COLL]

2 **altro** art. 4 TUB, co. 1 → EBA/GL/2019/02: soft law EBA resa vincolante. *Perché:* Atti europei non vincolanti diventano obbligatori per le banche attraverso i poteri normativi dell'art. 4, co. 1, come per gli orientamenti EBA sull'esternalizzazione. [O11]

3 **altro** art. 4 TUB, co. 3 → Reg. UE 1024/2013 art. 22, par. 1-2: rinvio condizionato contro enunciazione positiva. *Perché:* L'art. 4 co. 3 rinvia alla l. 241/1990 in quanto compatibile, mentre l'art. 22 del reg. 1024/2013 enuncia direttamente le garanzie minime. [O02]

4 **integra** art. 4 TUB, co. 1 → art. 2 TUB, co. 1: proposte alle deliberazioni del CICR. *Perché:* La Banca d'Italia formula le proposte per le deliberazioni del CICR previste nel Titolo II, integrando la competenza dell'art. 2. [L03, O01, O02]

5 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. a) → art. 4 TUB: Banca d'Italia come autorità creditizia. *Perché:* L'art. 1 co. 1 lett. a) annovera la Banca d'Italia fra le tre autorità creditizie; le sue funzioni di vigilanza sono nell'art. 4. [L03, O01, O02] ✓

6 **richiama** art. 4 TUB, co. 3 → l. 241/1990: l. 241/1990 in quanto compatibile. *Perché:* L'art. 4 co. 3 applica alla vigilanza la legge sul procedimento amministrativo solo in quanto compatibile con le esigenze funzionali. [L03, O01, O02] ✓

7 **attua** Circ. BI 229/1999 → art. 4 TUB, co. 1: termine residuale di sessanta giorni. *Perché:* La Circolare 229 dichiara di dare attuazione all'art. 4 assicurando la massima diffusione della regolamentazione con Bollettino, Gazzetta e rete informatica. [O02]

8 **attua** Regolamento BI 25 giugno 2008 → art. 4 TUB, co. 3: termini e unità responsabili dei procedimenti. *Perché:* Il Regolamento del 2008 raccoglie termini e unità responsabili dei procedimenti, in attuazione dell'obbligo dell'art. 4 co. 3. [O02]

9 **fonda** art. 41 Cost., co. 1 → art. 1 TUB, co. 1 lett. b): banca come impresa autonoma. *Perché:* La banca come imprenditore autonomo, con vigilanza quale limite funzionalizzato, è il ponte fra la definizione dell'art. 1 e la libertà d'iniziativa dell'art. 41. [O02]

10 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. a) → art. 2 TUB: CICR come autorità creditizia. *Perché:* L'art. 1 lett. a) elenca come autorità creditizie CICR, MEF e Banca d'Italia, disciplinati rispettivamente dagli artt. 2, 3 e 4. [L03, O01, O02] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 16 novembre 2015]*

Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel titolo II. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.

2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi e i criteri dell'attività di vigilanza.

3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.

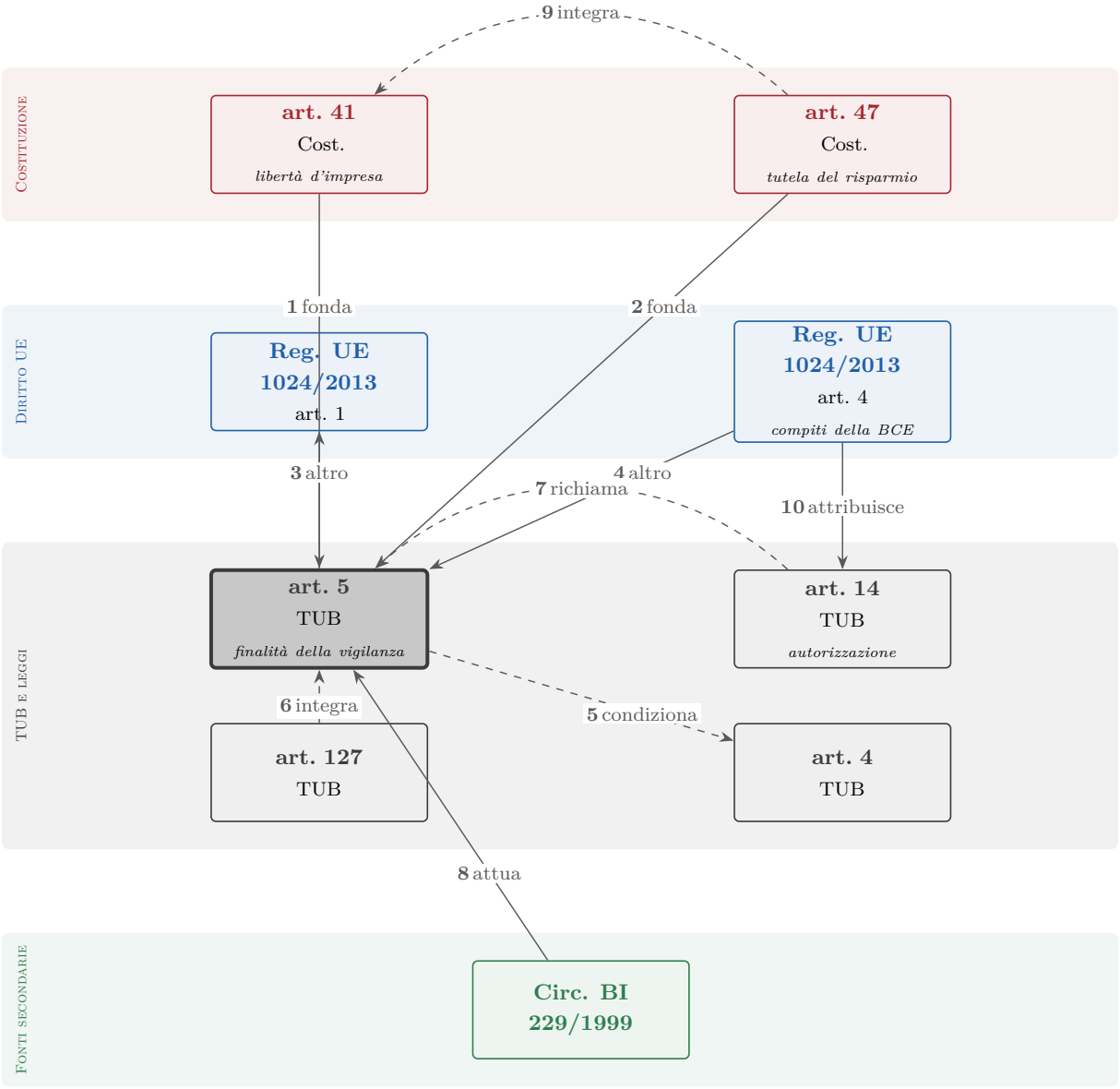
4-bis. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto legislativo, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi organi nonché ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 02 **D7**: La Banca d'Italia e i poteri dell'art. 4, comma 1
- Orale 02 **D8**: La pubblicità preventiva dei principi e dei criteri di vigilanza
- Orale 02 **D9**: Procedimenti, termini e applicazione «in quanto compatibile» della legge 241/1990
- Orale 01 **D1**: Legislazione bancaria e diritto bancario: oggetto e confini della materia
- Orale 01 **D3**: L'ordinamento sezionale del credito e la costruzione di Giannini
- Orale 01 **D14**: Le autorità creditizie: CICR, Ministro dell'economia, Banca d'Italia e il reclamo dell'art. 9

10 | art. 5 TUB — Finalità e destinatari della vigilanza

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 27 stanno nel grafo.

1 **fonda** art. 41 Cost. → art. 5 TUB, co. 1: poteri funzionalizzati alle finalità di vigilanza. *Perché:* Dalla libertà d'impresa e dai controlli di legge discende che i poteri delle autorità creditizie valgono solo per le finalità dell'art. 5. [O02] ✓

2 **fonda** art. 47 Cost. → art. 5 TUB: tutela del risparmio come finalità. *Perché:* L'art. 47 Cost. legittima il controllo pubblico sul credito; il punto di equilibrio con l'art. 41 sta nella sana e prudente gestione dell'art. 5. [COLL, O01, O02] ✓

3 **altro** art. 5 TUB, co. 1 → Reg. UE 1024/2013 art. 1, co. 1: ambito soggettivo TUB più ampio. *Perché:* L'art. 1 del Regolamento fissa per la BCE le finalità della vigilanza, come l'art. 5 TUB fa per le autorità creditizie, con elenco diverso. [O03] ✓

4 **altro** Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 3 → art. 5 TUB, co. 1: finalità art. 5 e diritto nazionale. *Perché:* Quando la BCE applica la legislazione nazionale, le finalità dell'art. 5 continuano a orientare solo i poteri delle autorità creditizie nazionali. [O03]

5 **condiziona** art. 5 TUB, co. 1 → art. 4 TUB, co. 2: limite dei fini dell'art. 5. *Perché:* La delegificazione ha come contrappeso il vincolo di scopo: le finalità dell'art. 5 e l'obbligo di pubblicità preventiva dei criteri dell'art. 4 co. 2. [L03, O01, O02] ✓

6 **integra** art. 127 TUB, co. 01 → art. 5 TUB, co. 1: trasparenza come finalità aggiuntiva. *Perché:* I poteri del Titolo VI sono esercitati avendo riguardo, oltre che alle finalità dell'art. 5, alla trasparenza e alla correttezza verso la clientela. [L03, O02, O03] ✓

7 **richiama** art. 14 TUB, co. 2 → art. 5 TUB, co. 1: diniego senza sana e prudente gestione. *Perché:* Il diniego dell'autorizzazione dell'art. 14 co. 2 rinvia alla clausola di sana e prudente gestione tra le finalità di vigilanza dell'art. 5. [O02, O05, O11] ✓

8 **attua** Circ. BI 229/1999 → art. 5 TUB, co. 1: regole prudenziali per le finalità. *Perché:* La Circolare 229 precisa che la normativa di vigilanza persegue le finalità dell'art. 5 con regole prudenziali che rafforzano il mercato. [O02] ✓

9 **integra** art. 47 Cost., co. 1 → art. 41 Cost., co. 3: specifica la scelta per il credito. *Perché:* Il combinato disposto degli artt. 41 e 47 fissa il punto di equilibrio tra autonomia imprenditoriale della banca e interessi pubblici tutelati. [L01, O01, O02] ✓

10 **attribuisce** Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. a) → art. 14 TUB, co. 2: BCE autorizza gli enti creditizi. *Perché:* Il regolamento sul MVU attribuisce alla BCE la competenza sugli enti creditizi: l'autorizzazione bancaria dell'art. 14 è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia. [COLL, O02, O03] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 1 marzo 2010]*

Finalità e destinatari della vigilanza

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento.

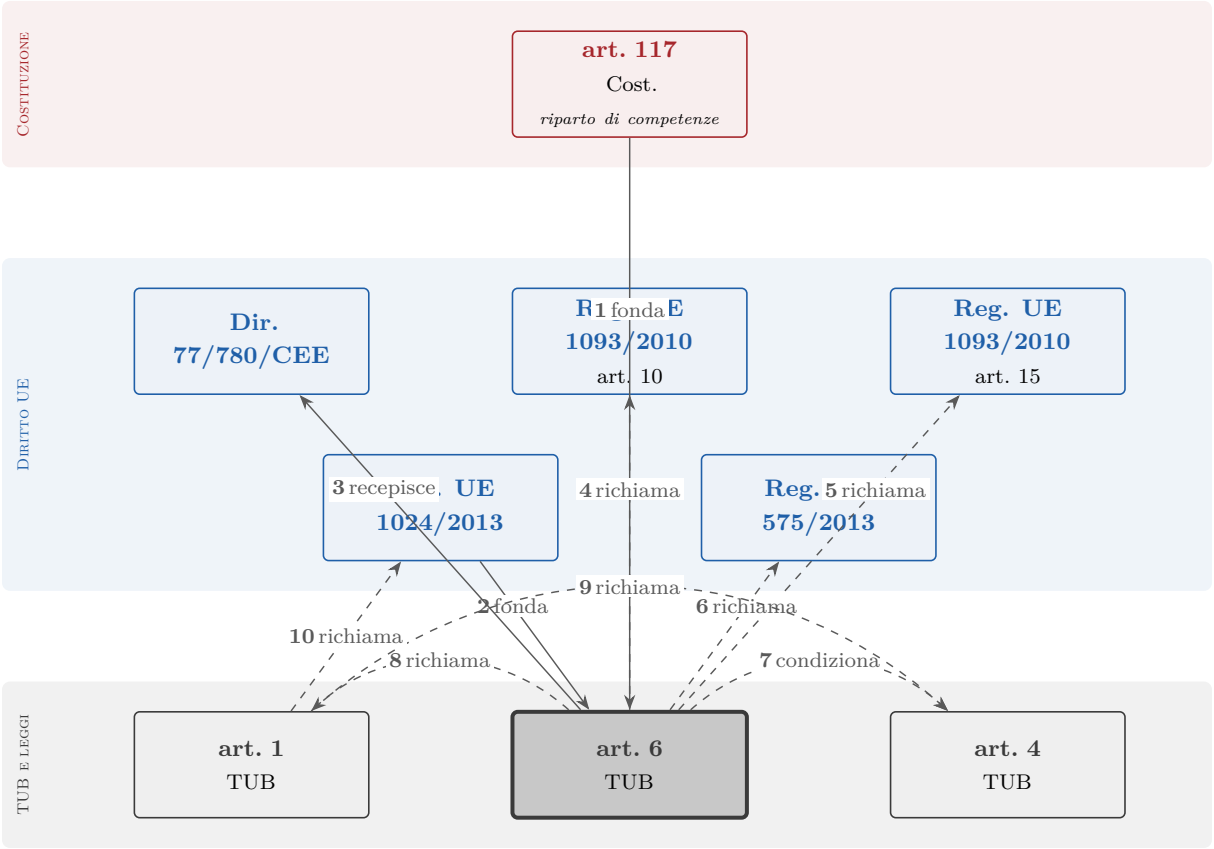
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 01 **D3**: L'ordinamento sezionale del credito e la costruzione di Giannini
- Orale 01 **D4**: Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale
- Orale 01 **D17**: Le idee di fondo del TUB rispetto alla legge previgente
- Orale 11 **D1**: Che cos'è il FinTech e perché interessa il diritto bancario
- Orale 11 **D7**: Big data, intelligenza artificiale e valutazione del merito di credito
- Orale 11 **D10**: Innovation hub, regulatory sandbox e incubators: la scelta italiana

11 | art. 6 TUB — Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 2 stanno nel grafo.

1 **fonda** art. 117 Cost., co. 1 → art. 6 TUB: primato UE e armonia delle autorità. *Perché:* Il vincolo europeo costituzionalizzato dall'art. 117, comma 1, trova riscontro nel dovere dell'art. 6 di agire in armonia con il diritto dell'Unione. [O01, O11] ✓

2 **fonda** Reg. UE 1024/2013 → art. 6 TUB: riscrittura per l'avvento del MVU. *Perché:* L'avvento del MVU ha portato alla riscrittura dell'art. 6 sull'integrazione delle autorità creditizie nel quadro europeo. [L03]

3 **recepisce** art. 6 TUB → Dir. 77/780/CEE: coordinamento e collaborazione tra autorità. *Perché:* Le norme di coordinamento e collaborazione introdotte dalla prima direttiva trovano oggi sviluppo negli artt. 6 e 7 TUB. [O01]

4 **richiama** art. 6 TUB, co. 3-bis → Reg. UE 1093/2010 art. 10, artt. 10 e 15 (RTS e ITS): rispetto delle norme tecniche. *Perché:* I poteri del TUB presidiano anche le norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione ai sensi dell'art. 10 reg. 1093/2010. [O01, O02, O03]

5 **richiama** art. 6 TUB, co. 3-bis → Reg. UE 1093/2010 art. 15: norme tecniche ABE ex art. 15. *Perché:* I poteri del TUB presidiano anche le norme tecniche di attuazione emanate dalla Commissione ai sensi dell'art. 15 reg. 1093/2010. [O02, O03]

6 **richiama** art. 6 TUB, co. 3-bis → Reg. UE 575/2013: poteri TUB a presidio del CRR. *Perché:* Le autorità creditizie esercitano i poteri del TUB anche per assicurare il rispetto del regolamento 575/2013: il regolamento entra nel presupposto dei poteri. [O01, O02, O03] ✓

7 **condiziona** art. 6 TUB, co. 1 → art. 4 TUB, co. 1: armonia con il diritto dell'Unione. *Perché:* Le autorità creditizie esercitano i poteri, inclusa la potestà normativa secondaria della Banca d'Italia, in armonia con il diritto dell'Unione. [O02, O11]

8 **richiama** art. 6 TUB, co. 3 → art. 1 TUB, co. 1 lett. h-bis), e-bis), e-quinquies): definizioni di SEVIF, MVU, MRU. *Perché:* L'appartenenza della Banca d'Italia a SEVIF e MVU presuppone le definizioni di questi sistemi contenute nell'art. 1. [O02, O03, O04]

9 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. a) → art. 4 TUB: Banca d'Italia come autorità creditizia. *Perché:* L'art. 1 co. 1 lett. a) annovera la Banca d'Italia fra le tre autorità creditizie; le sue funzioni di vigilanza sono nell'art. 4. [L03, O01, O02] ✓

10 **richiama** art. 1 TUB, co. 1 lett. e-ter) → Reg. UE 1024/2013: disposizioni del MVU per rinvio. *Perché:* Per disposizioni del MVU il TUB intende il regolamento 1024/2013 e le relative misure di esecuzione. [O03]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 1 dicembre 2021]*

Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU

1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF e il MRU, della BCE e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.

3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e del MVU e partecipa alle attività che essi svolgono, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

3-bis. Le autorità creditizie esercitano i poteri d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.

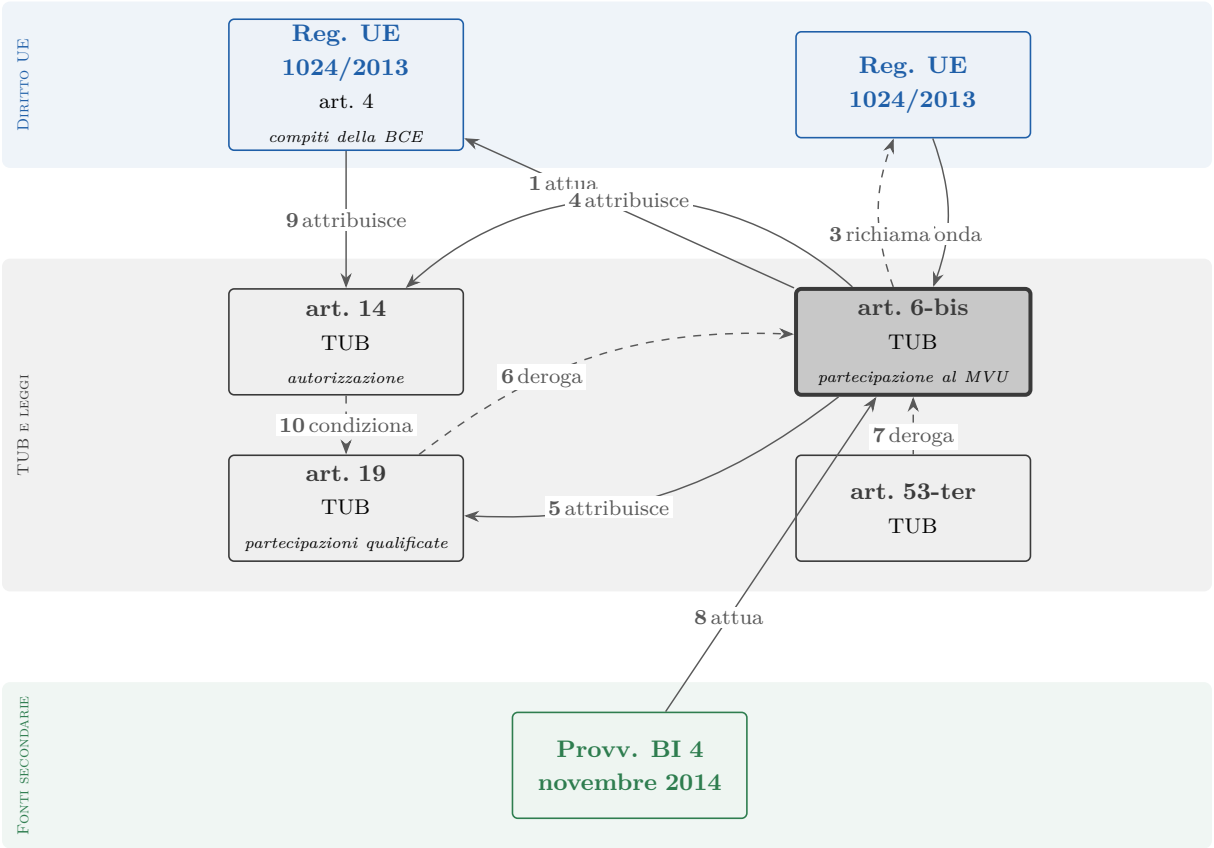
4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia può concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonché ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 11 **D1**: Che cos'è il FinTech e perché interessa il diritto bancario
- Orale 11 **D11**: Passaporto europeo, arbitraggio regolamentare e «competition in laxity»
- Orale 11 **D18**: Come si consulta una fonte normativa in sede d'esame
- Orale 03 **D4**: L'architettura dell'MVU: chi ne fa parte e chi risponde del suo funzionamento
- Orale 03 **D24**: Il single rulebook e il ruolo dell'ABE
- Orale 03 **D25**: Il Meccanismo di Risoluzione Unico e il Comitato di Risoluzione Unico

12 | art. 6-bis TUB — Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 10 stanno nel grafo.

1 **attua** art. 6-bis TUB, co. 4 → Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 3: nozione di legislazione nazionale applicata. *Perché:* L'art. 6-bis co. 4 definisce la legislazione nazionale di recepimento e di esercizio delle opzioni che la BCE applica ai sensi dell'art. 4 par. 3. [O01, O02, O03] ✓

2 fonda Reg. UE 1024/2013 → art. 6-bis TUB: MVU limita i poteri di BI. *Perché:* Nelle materie del MVU i poteri della BI sono esercitati nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla disciplina MVU. [COLL, L03]

3 richiama art. 6-bis TUB → Reg. UE 1024/2013: poteri BdI nei limiti del MVU. *Perché:* I poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal TUB sono esercitati nei limiti e secondo le modalità delle disposizioni del MVU. [O01, O03, O06] ✓

4 attribuisce art. 6-bis TUB, co. 2 lett. a) → art. 14 TUB, co. 2: Banca d'Italia propone alla BCE. *Perché:* L'art. 6-bis fa formulare alla Banca d'Italia le proposte alla BCE per autorizzazione e revoca all'attività bancaria ex art. 14. [O01, O02, O03] ✓

5 attribuisce art. 6-bis TUB, co. 2 lett. a) → art. 19 TUB: Banca d'Italia propone alla BCE. *Perché:* L'art. 6-bis fa formulare alla Banca d'Italia le proposte alla BCE per l'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ex art. 19. [O02, O03, O06] ✓

6 deroga art. 19 TUB, co. 5-ter → art. 6-bis TUB, co. 2 lett. a): in risoluzione provvede la Banca d'Italia. *Perché:* In risoluzione i provvedimenti sulle partecipazioni li adotta la Banca d'Italia e non la BCE su proposta, per esigenze di rapidità. [O02, O06] ✓

7 deroga art. 53-ter TUB, co. 2 → art. 6-bis TUB: macroprudenziale anche su soggetti significativi. *Perché:* Pur essendo i meno significativi vigilati dalle autorità nazionali, la Banca d'Italia può esercitare poteri macroprudenziali anche sui soggetti significativi. [O01, O02] ✓

8 attua Provv. BI 4 novembre 2014 → art. 6-bis TUB, co. 2 lett. a): procedimenti comuni dopo l'avvio del MVU. *Perché:* Il Provvedimento del 4 novembre 2014 descrive il funzionamento dei procedimenti comuni, nei quali la Banca d'Italia propone alla BCE. [O02]

9 attribuisce Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. a) → art. 14 TUB, co. 2: BCE autorizza gli enti creditizi. *Perché:* Il regolamento sul MVU attribuisce alla BCE la competenza sugli enti creditizi: l'autorizzazione bancaria dell'art. 14 è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia. [COLL, O02, O03] ✓

10 condiziona art. 14 TUB, co. 1 lett. d) → art. 19 TUB, co. 5: autorizzazione subordinata ai partecipanti. *Perché:* L'autorizzazione all'esercizio bancario incorpora già all'ingresso i presupposti dell'autorizzazione preventiva alle partecipazioni qualificate dell'art. 19 co. 5. [COLL, L05, O01] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 13 dicembre 2016]*

Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia

1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.

2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare:

   a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'articolo 19;

b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;

c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del

d) informa la BCE dell'attività di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MVU;

e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attività svolte in esito alla richiesta;

f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall'articolo 144-septies.

4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per "legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei" le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia, per l'attuazione delle direttive dell'Unione europea e per l'esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri o alle autorità competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE.

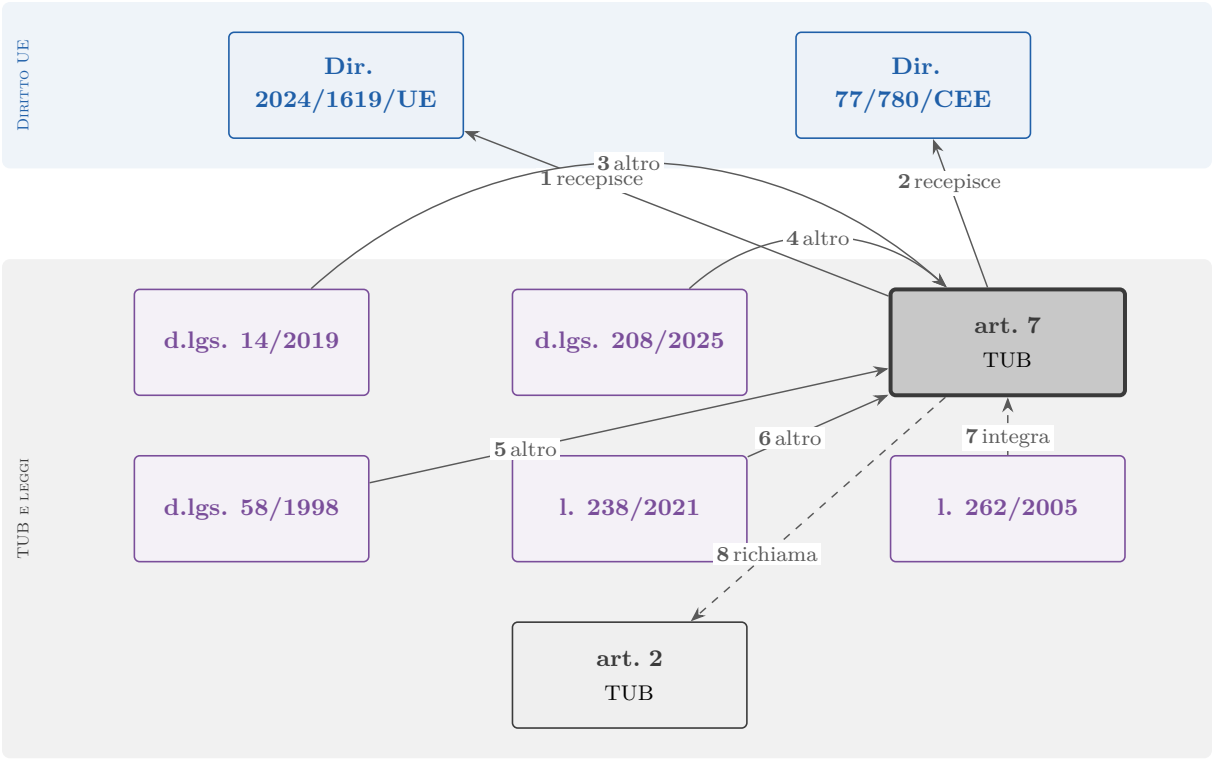
5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 03 **D4**: L'architettura dell'MVU: chi ne fa parte e chi risponde del suo funzionamento
- Orale 03 **D5**: I compiti attribuiti alla BCE dall'art. 4 del Regolamento
- Orale 03 **D6**: Che cosa resta alle autorità nazionali
- Orale 02 **D17**: L'art. 6-bis e il riparto fra BCE e Banca d'Italia nel MVU
- Orale 02 **D23**: Come si forma una decisione di vigilanza della BCE: consiglio di vigilanza e non obiezione
- Orale 02 **D24**: Quale diritto applica la BCE quando vigila una banca italiana

13 | art. 7 TUB — Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 5 stanno nel grafo.

1 **recepisce** art. 7 TUB, co. 1 → Dir. 2024/1619/UE: recepimento CRD VI nell'art. 7. *Perché:* Le nuove eccezioni al segreto d'ufficio sono introdotte dal d.lgs. 208/2025, che recepisce la direttiva (UE) 2024/1619. [O02] ✓

2 **recepisce** art. 7 TUB → Dir. 77/780/CEE: collaborazione tra autorità nazionali. *Perché:* Le norme di coordinamento e collaborazione introdotte dalla prima direttiva trovano oggi sviluppo negli artt. 6 e 7 TUB. [O01]

3 **altro** d.lgs. 14/2019 → art. 7 TUB, co. 8: fallimento letto come liquidazione giudiziale. *Perché:* Per effetto del d.lgs. 14/2019 il termine fallimento dell'art. 7 co. 8 si intende sostituito da liquidazione giudiziale. [O02]

4 **altro** d.lgs. 208/2025, art. 1, co. 1 lett. b) → art. 7 TUB, co. 1: integra il segreto d'ufficio. *Perché:* Il d.lgs. 208/2025 ha integrato l'art. 7 sulla comunicazione di informazioni in forma sommaria o aggregata e sui casi di non opponibilità. [O01, O02, O11]

5 **altro** d.lgs. 58/1998, art. 5, co. 2-3 → art. 7 TUB, co. 5: riparto per finalità, collaborazione conseguente. *Perché:* L'art. 5 TUF ripartisce le competenze per finalità; l'art. 7 co. 5 TUB registra soltanto la conseguenza organizzativa della collaborazione. [O02]

6 **altro** l. 238/2021 → art. 7 TUB, co. 10-bis: aggiunge il punto di contatto. *Perché:* La l. 238/2021 ha aggiunto il comma 10-bis, che designa la Banca d'Italia punto di contatto per il credito immobiliare ai consumatori. [O02]

7 **integra** l. 262/2005, art. 21, co. 1; art. 20, co. 1-2 → art. 7 TUB, co. 5: collaborazione e divieto di opporre segreto. *Perché:* Stessa regola di collaborazione e di inopponibilità reciproca del segreto d'ufficio, nell'art. 21 estesa anche a ISVAP e AGCM. [L03, O02]

8 **richiama** art. 7 TUB, co. 1 → art. 2 TUB, co. 1: eccezione al segreto: Presidente CICR. *Perché:* L'art. 7 esclude dal segreto d'ufficio il Ministro solo nella veste di Presidente del CICR dell'art. 2, non come autorità creditizia. [L03, O02]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 9 gennaio 2026]*

Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, fatta salva la possibilità per la Banca d'Italia di comunicare informazioni in forma sommaria o aggregata. Il segreto non può essere opposto né all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente né all'amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un'attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.

2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Restano ferme le disposizioni del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.

3. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Banca d'Italia, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Per il medesimo fine, la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

6. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF, il MVU e il MRU, nonché con le autorità di risoluzione e le autorità antiriciclaggio degli Stati dell'Unione europea, al fine di

agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità che ha fornito le informazioni.

7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato dell'Unione europea possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità che le hanno fornite.

8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie nell'ambito di situazioni di crisi ovvero nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche dell'Unione europea o di Stato terzo in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata o ad altri soggetti operanti nel settore finanziario. Nei rapporti con le autorità di Stato terzo lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.

9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.

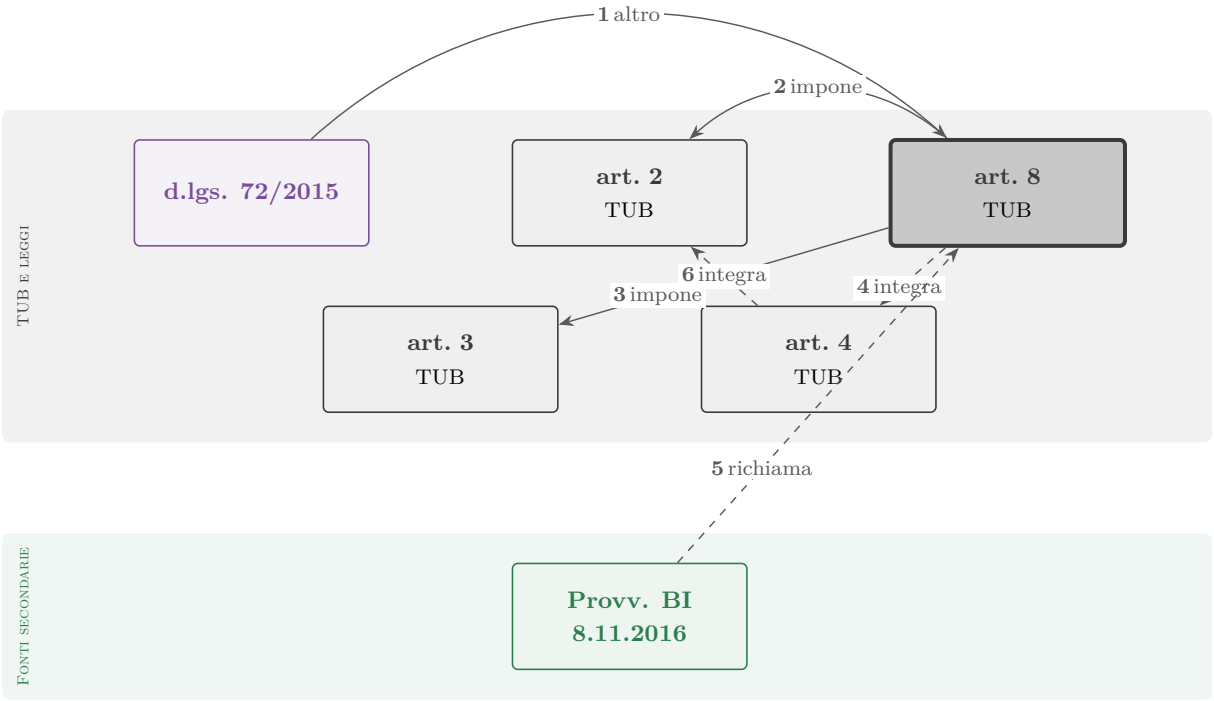
10-bis. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 02 **D3**: I modelli di vigilanza e la collocazione dell'ordinamento italiano
- Orale 02 **D9**: Procedimenti, termini e applicazione «in quanto compatibile» della legge 241/1990
- Orale 02 **D11**: Natura giuridica e organi della Banca d'Italia dopo la legge sul risparmio
- Orale 03 **D25**: Il Meccanismo di Risoluzione Unico e il Comitato di Risoluzione Unico
- Orale 03 **D30**: Il segreto d'ufficio e lo scambio di informazioni nell'MVU
- Orale 03 **D40**: Quale modello di vigilanza ha adottato l'Unione Bancaria

14 | art. 8 TUB — Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** d.lgs. 72/2015 → art. 8 TUB, co. 1: sostituisce il comma 1. *Perché:* Il d.lgs. 72/2015 ha sostituito l'art. 8 co. 1, limitando l'obbligo ai provvedimenti generali e spostando la pubblicazione sul sito web. [O01, O02]

2 **impone** art. 8 TUB, co. 2 → art. 2 TUB, co. 1: delibere CICR sempre in Gazzetta Ufficiale. *Perché:* L'art. 8 co. 2 impone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tutte le delibere del CICR. [O02]

3 **impone** art. 8 TUB, co. 2 → art. 3 TUB, co. 1: provvedimenti generali del MEF in Gazzetta. *Perché:* L'art. 8 co. 2 impone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti generali del Ministro emanati ai sensi del TUB. [O02]

4 **integra** art. 8 TUB → art. 4 TUB, co. 3: pubblicità successiva dopo quella preventiva. *Perché:* L'art. 8 precisa che i provvedimenti generali sono pubblicati sul sito BI, specificando l'obbligo di pubblicazione dell'art. 4 co. 3. [L03, O02]

5 **richiama** Provv. BI 8.11.2016, chiusura → art. 8 TUB, co. 2: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. *Perché:* Il Provvedimento dichiara di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 8, comma 2, perché rivolto anche a non vigilati. [O01]

6 **integra** art. 4 TUB, co. 1 → art. 2 TUB, co. 1: proposte alle deliberazioni del CICR. *Perché:* La Banca d'Italia formula le proposte per le deliberazioni del CICR previste nel Titolo II, integrando la competenza dell'art. 2. [L03, O01, O02]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 27 giugno 2015]*

Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici

1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.

2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

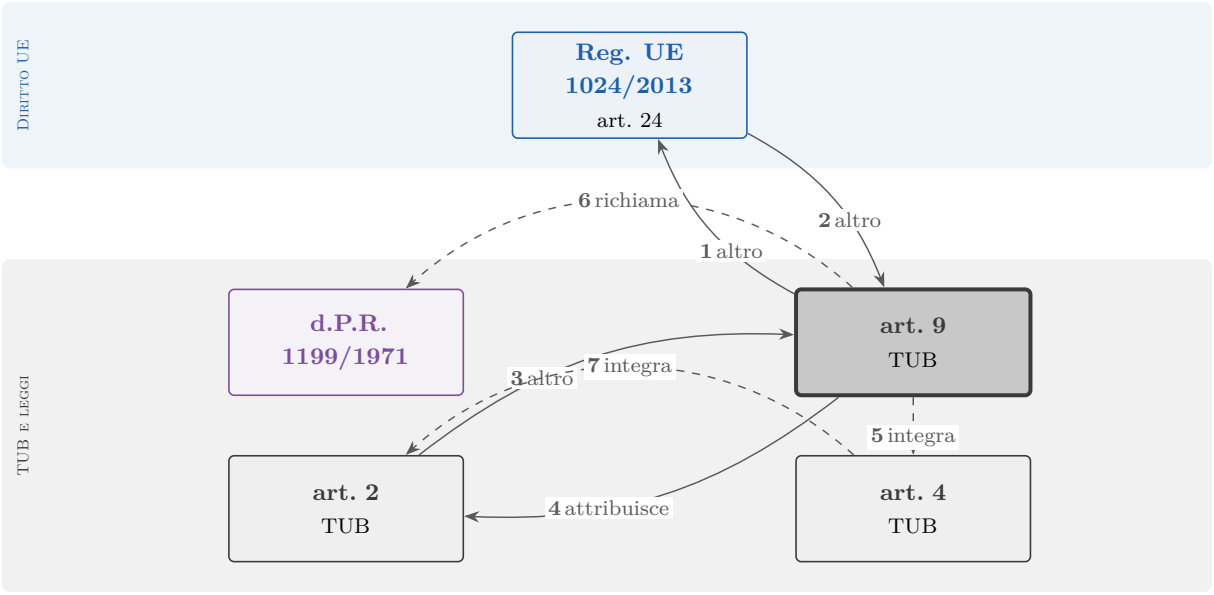
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi a soggetti sottoposti a vigilanza.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 02 **D8**: La pubblicità preventiva dei principi e dei criteri di vigilanza
- Orale 02 **D20**: L'art. 8 TUB e il ruolo del Bollettino di Vigilanza
- Orale 02 **D32**: Le fonti della disciplina bancaria e la delegificazione
- Orale 01 **D29**: Segreto d'ufficio e pubblicità: gli artt. 7 e 8 TUB

15 | art. 9 TUB — Reclamo al CICR

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** art. 9 TUB → Reg. UE 1024/2013 art. 24: confronto tra reclamo CICR e riesame. *Perché:* Il reclamo al CICR dell'art. 9 si confronta con la Commissione amministrativa del riesame dell'art. 24, misurando due modi di tutela. [O03]

2 **altro** Reg. UE 1024/2013 art. 24 → art. 9 TUB, co. 1: riesame interno per le decisioni BCE. *Perché:* Contro le decisioni BCE nel MVU opera il riesame amministrativo dell'art. 24 reg. 1024/2013, rimedio parallelo al reclamo al CICR dell'art. 9. [O02] ✓

3 **altro** art. 2 TUB, co. 4 → art. 9 TUB, co. 1: avvalimento indebolisce il reclamo. *Perché:* Poiché il CICR si avvale della Banca d'Italia, l'istruttoria del reclamo contro un atto della Banca è svolta dai suoi stessi uffici. [L03, O02, O03]

4 **attribuisce** art. 9 TUB, co. 1 → art. 2 TUB: reclamo al CICR contro atti BI. *Perché:* L'art. 9 attribuisce al CICR il potere di decidere il reclamo di chi ha interesse contro i provvedimenti di vigilanza della BI. [L03, O01, O02]

5 **integra** art. 9 TUB → art. 4 TUB: reclamo contro provvedimenti di vigilanza. *Perché:* L'art. 9 ammette reclamo al CICR contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza. [O01]

6 **richiama** art. 9 TUB → d.P.R. 1199/1971, capo I: ricorso amministrativo al CICR. *Perché:* Il reclamo al CICR contro i provvedimenti della Banca d'Italia segue, in quanto applicabili, le norme sui ricorsi amministrativi del d.p.r. 1199/1971. [O01, O02, O04]

7 **integra** art. 4 TUB, co. 1 → art. 2 TUB, co. 1: proposte alle deliberazioni del CICR. *Perché:* La Banca d'Italia formula le proposte per le deliberazioni del CICR previste nel Titolo II, integrando la competenza dell'art. 2. [L03, O01, O02]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 1 gennaio 1994]*

Reclamo al CICR

1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.

3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.

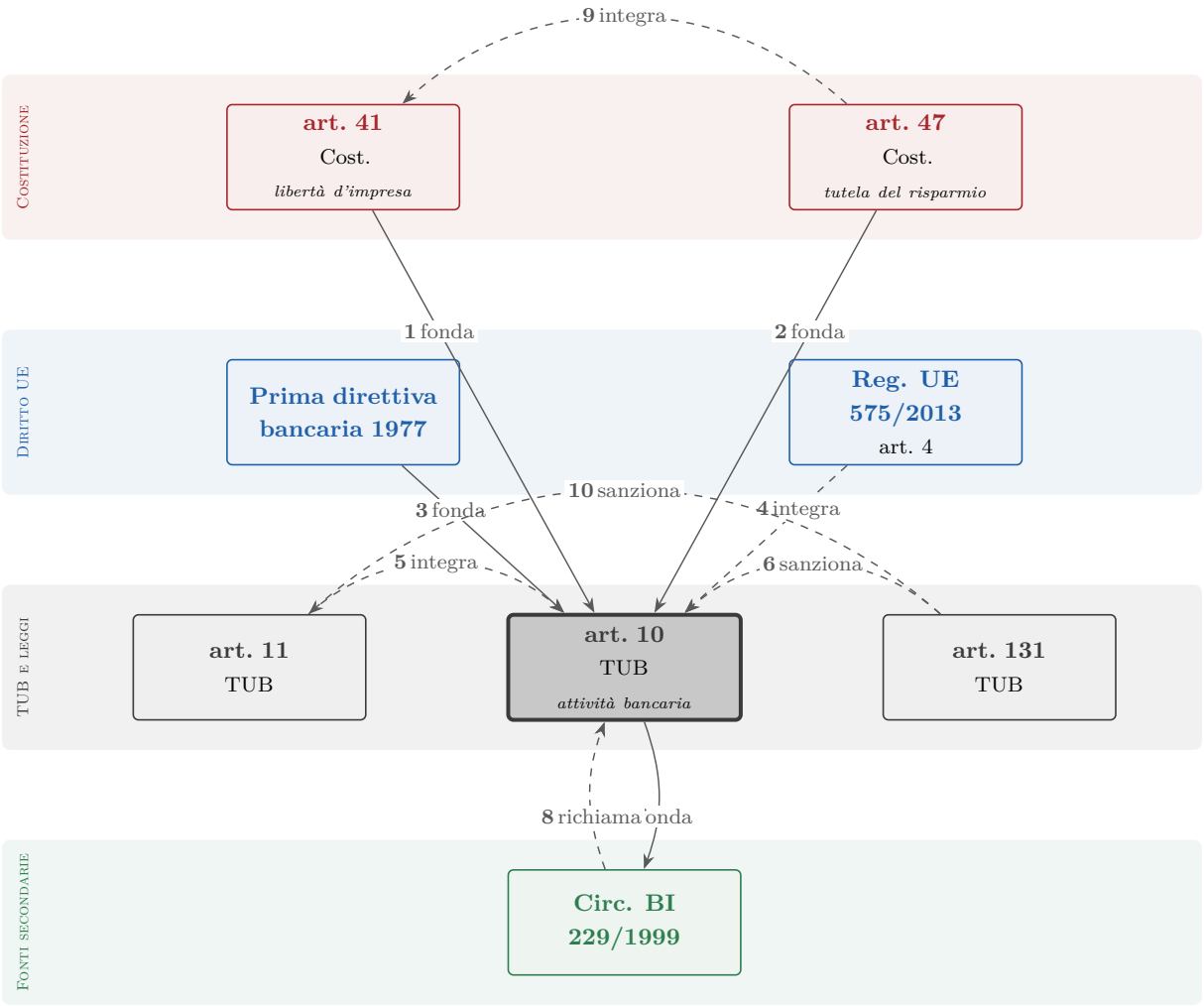
Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 01 **D14**: Le autorità creditizie: CICR, Ministro dell'economia, Banca d'Italia e il reclamo dell'art. 9

- Orale 02 **D21**: L'art. 9 TUB: il reclamo al CICR e le vie di tutela

16 | art. 10 TUB — Attività bancaria

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 24 stanno nel grafo.

1 **fonda** art. 41 Cost. → art. 10 TUB, co. 1: carattere d'impresa dell'attività bancaria. *Perché:* Il carattere d'impresa della banca (art. 10 co. 1) si salda all'art. 41 Cost., che le garantisce di scegliere dove e quanto espandersi. [COLL, O01, O02] ✓

2 **fonda** art. 47 Cost. → art. 10 TUB, co. 1: tutela del risparmio fonda la riserva. *Perché:* L'art. 47 Cost. fonda la conformazione pubblicistica dell'impresa bancaria: riserva, autorizzazione e vigilanza sono modi in cui l'interesse pubblico la condiziona. [L04, O04, O10] ✓

3 **fonda** Prima direttiva bancaria 1977 → art. 10 TUB, co. 1: carattere d'impresa dell'attività bancaria. *Perché:* La prima direttiva del 1977 sancisce il carattere d'impresa dell'attività bancaria, poi espresso dall'art. 10 co. 1 TUB. [COLL]

4 **integra** Reg. UE 575/2013 art. 4, par. 1 n. 18 → art. 10 TUB, co. 3: nozione di impresa strumentale. *Perché:* L'art. 4 CRR definisce l'impresa strumentale, nozione che ancora normativamente le attività strumentali dell'art. 10 co. 3. [O04]

5 **integra** art. 11 TUB, co. 2 → art. 10 TUB, co. 2: presidia il termine raccolta. *Perché:* L'art. 11 definisce la raccolta del risparmio e fissa quando varca la soglia del divieto: completa la fattispecie di attività bancaria dell'art. 10. [L04, O01, O02] ✓

6 **sanziona** art. 131 TUB → art. 10 TUB, co. 2: abusiva attività bancaria. *Perché:* L'esercizio dell'attività bancaria in violazione della riserva dell'art. 10 co. 2 integra il reato di abusivismo bancario previsto dall'art. 131. [COLL, L04, O01] ✓

7 **fonda** art. 10 TUB, co. 3 → Circ. BI 229/1999, Tit. V, Cap. 5-6: fondamento di depositaria e fondi pensione. *Perché:* L'art. 10 co. 3 sulle altre attività finanziarie è il fondamento delle attività di banca depositaria e di gestione dei fondi pensione disciplinate dalle Istruzioni. [O04]

8 **richiama** Circ. BI 229/1999, Tit. V, Cap. 6, Sez. I → art. 10 TUB, co. 3: premessa del capitolo sui fondi pensione. *Perché:* Il Capitolo 6, Sezione I, delle Istruzioni esordisce richiamando l'art. 10 e la sua clausola sulle altre attività finanziarie. [O04] ✓

9 **integra** art. 47 Cost., co. 1 → art. 41 Cost., co. 3: specifica la scelta per il credito. *Perché:* Il combinato disposto degli artt. 41 e 47 fissa il punto di equilibrio tra autonomia imprenditoriale della banca e interessi pubblici tutelati. [L01, O01, O02] ✓

10 **sanziona** art. 131 TUB → art. 11 TUB, co. 2: raccolta abusiva più esercizio del credito. *Perché:* Chi raccoglie risparmio fra il pubblico senza essere banca viola l'art. 11 co. 2 e risponde di abusivismo bancario, come le casse di mutualità. [L04, O01, O04] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 1 gennaio 1994]*

Attività bancaria

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

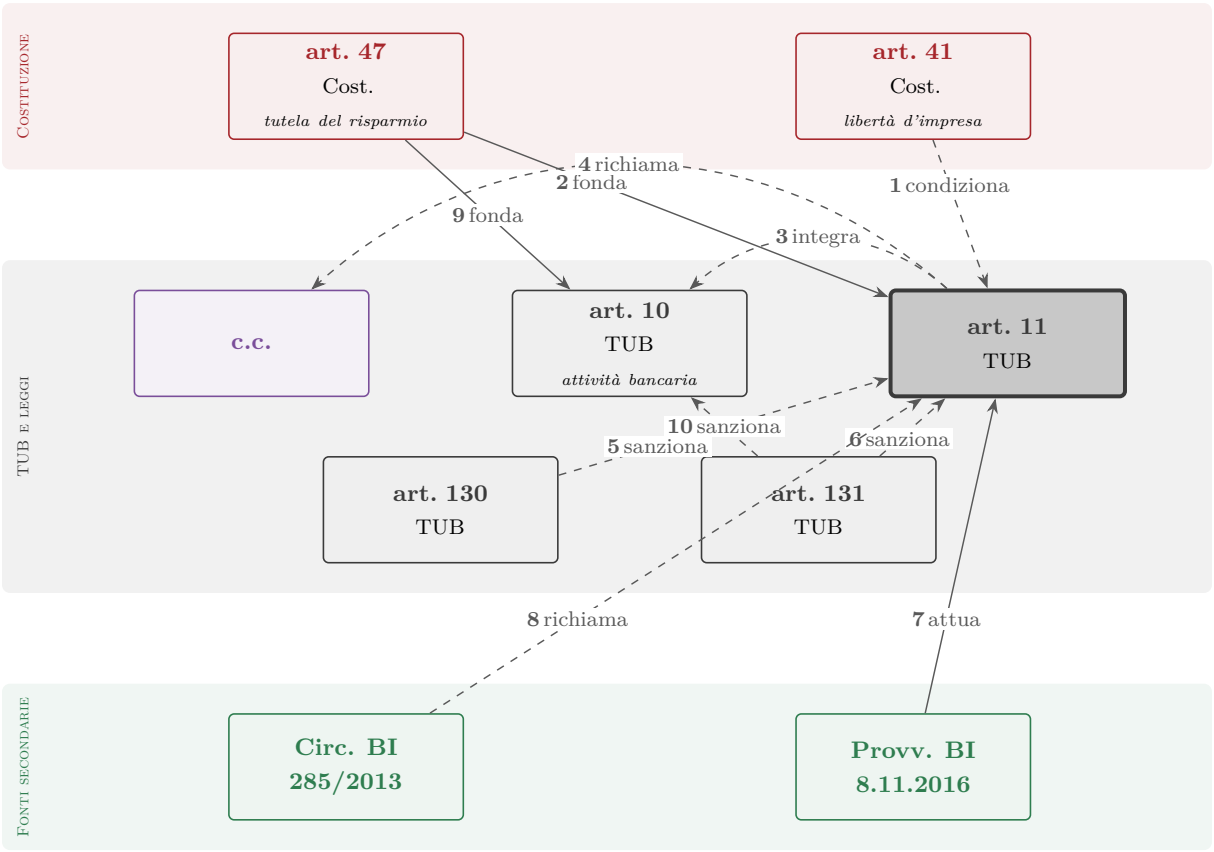
Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 01 **D1**: Legislazione bancaria e diritto bancario: oggetto e confini della materia

- Orale 01 **D2**: La legge bancaria del 1936-38 e il contesto della crisi del 1929
- Orale 01 **D3**: L'ordinamento sezionale del credito e la costruzione di Giannini
- Orale 04 **D1**: La nozione di attività bancaria e il binomio dell'art. 10
- Orale 04 **D2**: Il carattere d'impresa dell'attività bancaria: il dibattito storico e il caso Giuffrè
- Orale 04 **D3**: La riserva di attività bancaria e il suo rapporto con l'autorizzazione

17 | art. 11 TUB — Raccolta del risparmio

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 26 stanno nel grafo.

1 **condiziona** art. 41 Cost., co. 3 → art. 11 TUB, co. 3: riserva relativa e perimetro della riserva. *Perché:* La riserva di legge relativa dell'art. 41, comma 3, rende legittima la delega al CICR sul perimetro della raccolta dell'art. 11. [O01] ✓

2 **fonda** art. 47 Cost., co. 1 → art. 11 TUB: risparmio in tutte le sue forme. *Perché:* Art. 47 Cost. e riserva bancaria compensano l'asimmetria informativa; la raccolta infragruppo ne è esente perché la controparte non è un risparmiatore. [O01, O10, O11] ✓

3 integra art. 11 TUB, co. 2 → art. 10 TUB, co. 2: presidia il termine raccolta. *Perché:* L'art. 11 definisce la raccolta del risparmio e fissa quando varca la soglia del divieto: completa la fattispecie di attività bancaria dell'art. 10. [L04, O01, O02] ✓

4 richiama art. 11 TUB, co. 4 lett. c) → c.c., art. 2410; art. 2412, co. 1: esenzione per obbligazioni ex c.c. *Perché:* L'esenzione dal divieto di raccolta vale per le società che raccolgono mediante obbligazioni o titoli di debito secondo il codice civile. [L04, O01, O04] ✓

5 sanziona art. 130 TUB → art. 11 TUB, co. 2: abusiva raccolta del risparmio. *Perché:* La sola raccolta abusiva del risparmio tra il pubblico, senza esercizio del credito, ricade nella fattispecie dell'art. 130. [O01, O04, O05] ✓

6 sanziona art. 131 TUB → art. 11 TUB, co. 2: raccolta abusiva più esercizio del credito. *Perché:* Chi raccoglie risparmio fra il pubblico senza essere banca viola l'art. 11 co. 2 e risponde di abusivismo bancario, come le casse di mutualità. [L04, O01, O04] ✓

7 attua Provv. BI 8.11.2016 → art. 11 TUB, co. 3 e 5: criterio della pubblicità. [O01, O04, O10] ✓

8 richiama Circ. BI 285/2013, Parte Quarta, Cap. 1, Sez. II → art. 11 TUB, co. 1: Bancoposta raccoglie risparmio ex art. 11. *Perché:* Fra le attività di Bancoposta la Circolare elenca la raccolta del risparmio tra il pubblico come definita dall'art. 11 co. 1. [O04, O05]

9 fonda art. 47 Cost. → art. 10 TUB, co. 1: tutela del risparmio fonda la riserva. *Perché:* L'art. 47 Cost. fonda la conformazione pubblicistica dell'impresa bancaria: riserva, autorizzazione e vigilanza sono modi in cui l'interesse pubblico la condiziona. [L04, O04, O10] ✓

10 sanziona art. 131 TUB → art. 10 TUB, co. 2: abusiva attività bancaria. *Perché:* L'esercizio dell'attività bancaria in violazione della riserva dell'art. 10 co. 2 integra il reato di abusivismo bancario previsto dall'art. 131. [COLL, L04, O01] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 16 novembre 2015]*

Raccolta del risparmio

1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.

2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento.

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.

4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati terzi ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;

d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.

4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.

4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.

4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza.

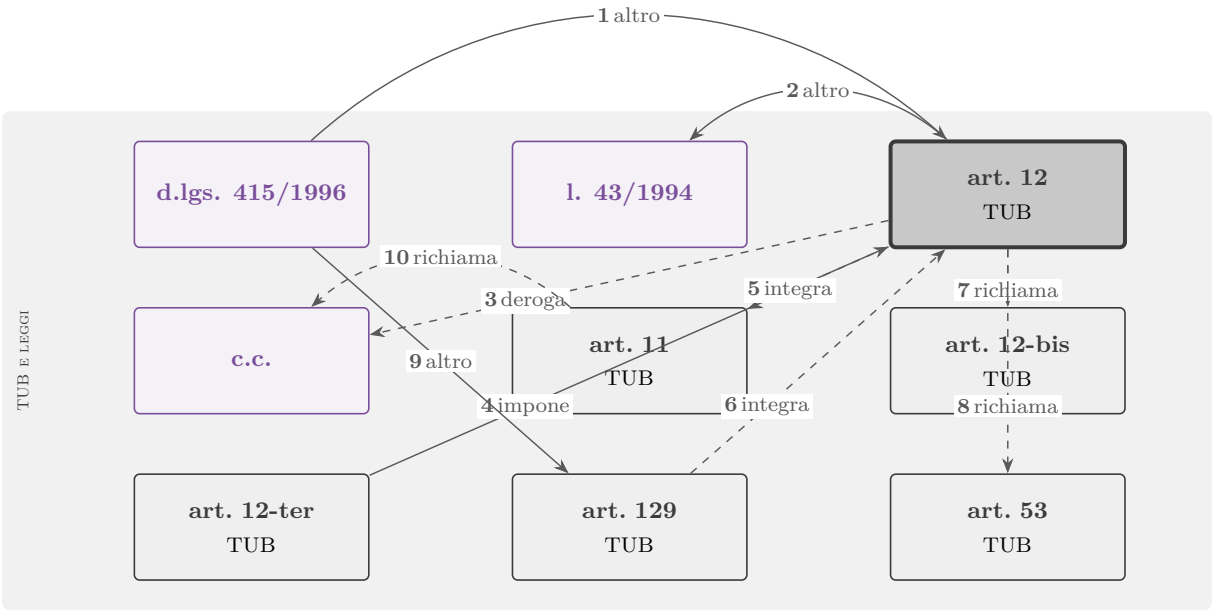
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 04 **D1**: La nozione di attività bancaria e il binomio dell'art. 10
- Orale 04 **D3**: La riserva di attività bancaria e il suo rapporto con l'autorizzazione
- Orale 04 **D5**: Attività bancaria, attività delle banche e assenza di una nozione di attività finanziaria
- Orale 10 **D1**: Che cosa disciplina il Titolo V del TUB e perché esiste
- Orale 10 **D9**: Il Titolo V-bis: moneta elettronica e istituti di moneta elettronica
- Orale 10 **D10**: Il Titolo V-ter: gli istituti di pagamento

18 | art. 12 TUB — Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** d.lgs. 415/1996 → art. 12 TUB, co. 2: abroga l'ammissione di diritto alla quotazione. *Perché:* Il comma 2 dell'art. 12, che ammetteva di diritto alla quotazione le obbligazioni bancarie, è stato abrogato dal d.lgs. 415/1996. [O04]

2 **altro** art. 12 TUB → l. 43/1994: alternativa bancaria alla cambiale finanziaria. *Perché:* La banca non ha bisogno della cambiale finanziaria perché dispone dei titoli di deposito e delle obbligazioni dell'art. 12. [O04]

3 **deroga** art. 12 TUB, co. 3; co. 3 e co. 4 → c.c., art. 2410; art. 2412: niente limiti quantitativi di emissione. *Perché:* Per le obbligazioni convertibili in azioni proprie restano ferme le norme codicistiche, con la sola eccezione del limite dell'art. 2412. [L04, O01, O04] ✓

4 **impone** art. 12-ter TUB → art. 12 TUB, co. 7: taglio minimo di 200.000 euro. *Perché:* L'art. 12-ter impone un valore nominale unitario di almeno 200.000 euro per le obbligazioni subordinate emesse da banche. [O04]

5 **integra** art. 12 TUB, co. 1 → art. 11 TUB, co. 2: provvista bancaria in positivo. *Perché:* Ciò che l'art. 11 vieta ai non bancari è consentito alle banche dall'art. 12 in forme tipizzate di provvista. [O01, O10]

6 **integra** art. 129 TUB → art. 12 TUB: contrappunto informativo alla libertà di emissione. *Perché:* L'art. 12 libera l'emissione obbligazionaria bancaria dai vincoli del codice civile, mentre l'art. 129 assicura alla Banca d'Italia visibilità sul fenomeno. [O04]

7 **richiama** art. 12 TUB, co. 4-bis → art. 12-bis TUB: estende ai debiti di secondo livello. *Perché:* Il comma 4-bis estende i commi 3 e 4 agli strumenti finanziari soggetti alla disciplina codicistica, compresi quelli dell'art. 12-bis. [O01, O04]

8 **richiama** art. 12 TUB, co. 5-7 → art. 53 TUB: disciplina della provvista e adeguatezza patrimoniale. *Perché:* La disciplina della Banca d'Italia su obbligazioni, titoli di deposito e prestiti subordinati si collega alla vigilanza regolamentare dell'art. 53. [O01]

9 **altro** d.lgs. 415/1996, art. 64, co. 21 → art. 129 TUB: prima sostituzione dell'art. 129. *Perché:* L'art. 129 è stato sostituito una prima volta dal d.lgs. 415/1996 e poi riscritto nel 2006. [O01]

10 **richiama** art. 11 TUB, co. 4 lett. c) → c.c., art. 2410; art. 2412, co. 1: esenzione per obbligazioni ex c.c. *Perché:* L'esenzione dal divieto di raccolta vale per le società che raccolgono mediante obbligazioni o titoli di debito secondo il codice civile. [L04, O01, O04] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 1 gennaio 2018]*

Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche

1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

2. *[abrogato]* Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle obbligazioni convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi sono quotati.

3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414–bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.

4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412.

4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis.

5. La Banca d'Italia disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.

6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia può disciplinarne le modalità di emissione.

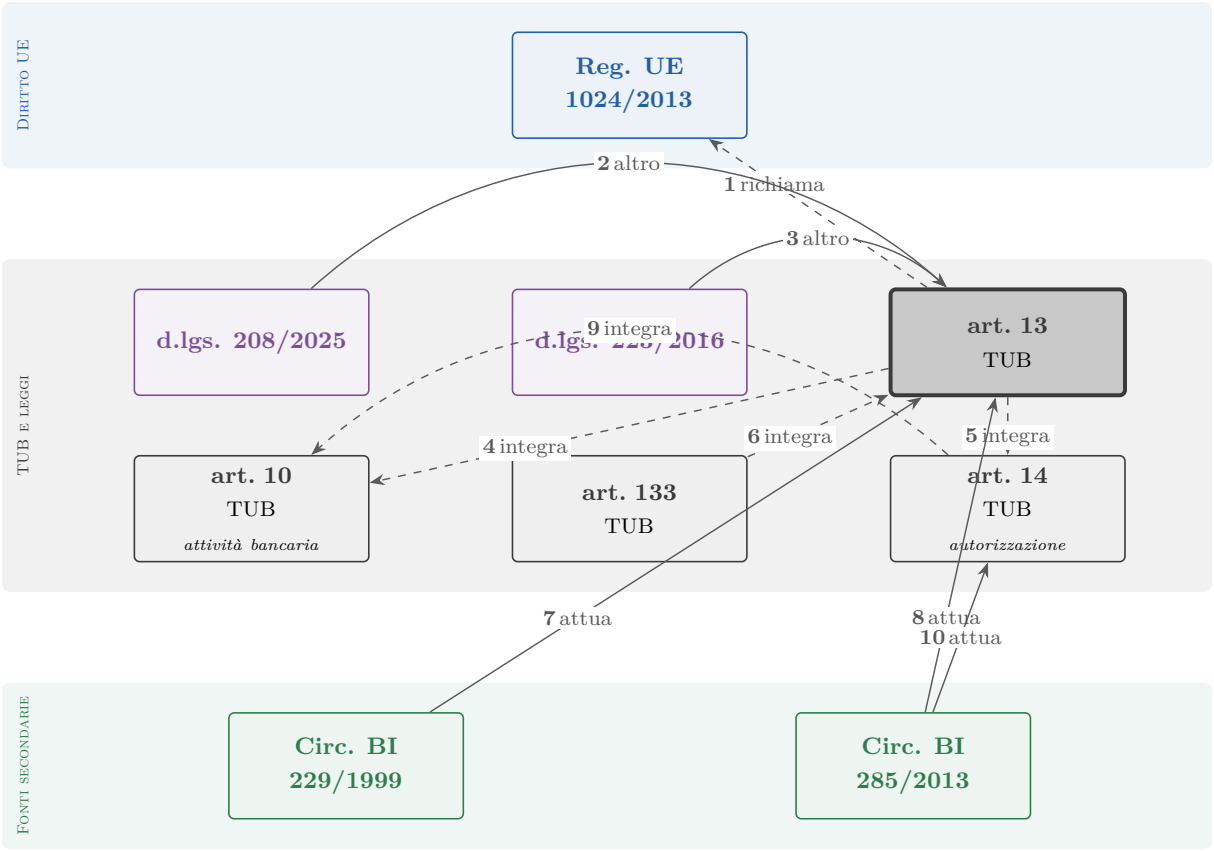
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 04 **D14**: Le cambiali finanziarie
- Orale 04 **D17**: L'art. 12: le obbligazioni bancarie e le deroghe al codice civile
- Orale 04 **D18**: Titoli di deposito, prestiti subordinati e la lezione del caso Veneto Banca
- Orale 10 **D23**: Che cosa insegnano i due casi: il confine fra raccolta pubblica e raccolta consentita
- Orale 10 **D45**: Chi può emettere obbligazioni: l'art. 12, l'art. 11, comma 4, lett. c), e la ragione della differenza

19 | art. 13 TUB — Albo

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 4 stanno nel grafo.

1 **richiama** art. 13 TUB, co. 1 → Reg. UE 1024/2013: salvezza elenco soggetti vigilati MVU. *Perché:* L'albo nazionale delle banche è coordinato con le disposizioni del Meccanismo di vigilanza unico sulla pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati. [O03, O05, O10] ✓

2 **altro** d.lgs. 208/2025, art. 1, co. 1 lett. c) → art. 13 TUB, co. 1: succursali di Stato terzo nell'albo. *Perché:* Il d.lgs. 208/2025 ha sostituito nell'art. 13, comma 1, il riferimento alle succursali extracomunitarie con quello alle banche di Stato terzo. [O01, O04, O05]

3 **altro** d.lgs. 223/2016, art. 1, co. 6 → art. 13 TUB, co. 1: salvo l'elenco dei vigilati MVU. *Perché:* Il d.lgs. 223/2016 ha riformulato l'art. 13, comma 1, facendo salvo l'elenco dei vigilati pubblicato secondo le disposizioni del MVU. [O01, O03, O05]

4 **integra** art. 13 TUB → art. 10 TUB, co. 2: albo dei legittimati alla riserva. *Perché:* L'art. 13 impone l'iscrizione in un albo della Banca d'Italia, piano soggettivo della riserva dell'attività bancaria. [O04]

5 **integra** art. 13 TUB, co. 1 → art. 14 TUB: albo come pubblicità dell'autorizzazione. *Perché:* L'iscrizione nell'albo dell'art. 13 ha solo funzione di pubblicità notizia, perché la qualità di banca nasce dall'autorizzazione dell'art. 14. [O01, O02, O04] ✓

6 **integra** art. 133 TUB → art. 13 TUB: presidio a valle della pubblicità dell'albo. *Perché:* L'albo indica chi è banca e l'art. 133 impedisce a chi non lo è di presentarsi come tale. [O05, O10]

7 **attua** Circ. BI 229/1999 → art. 13 TUB: pubblicazione periodica dell'albo delle banche. *Perché:* Le Istruzioni di vigilanza dispongono che l'albo delle banche dell'art. 13 sia pubblicato periodicamente sul Bollettino di Vigilanza. [O02]

8 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte I, Tit. I, Cap. 4 → art. 13 TUB: funzione, contenuto e ciclo dell'albo. *Perché:* Il Capitolo 4 della Circolare 285 disciplina funzione, contenuto, iscrizione, variazioni e cancellazione dell'albo dell'art. 13. [O05]

9 **integra** art. 14 TUB, co. 1 lett. a) → art. 10 TUB, co. 3: vesti societarie dell'attività bancaria. *Perché:* La lettera a) completa la riserva dell'art. 10 stabilendo in quali forme societarie si può esercitare l'attività bancaria riservata. [COLL, O01, O04] ✓

10 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Prima, Tit. I, Cap. 1, Sez. III → art. 14 TUB, co. 1 lett. c): contenuto del programma di attività. *Perché:* Il Capitolo 7 fissa le condizioni di dettaglio (fondo di dotazione, programma, esponenti) per l'autorizzazione della prima succursale di banca di Stato terzo. [O04, O05, O07] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 9 gennaio 2026]*

Albo

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche di Stato terzo, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

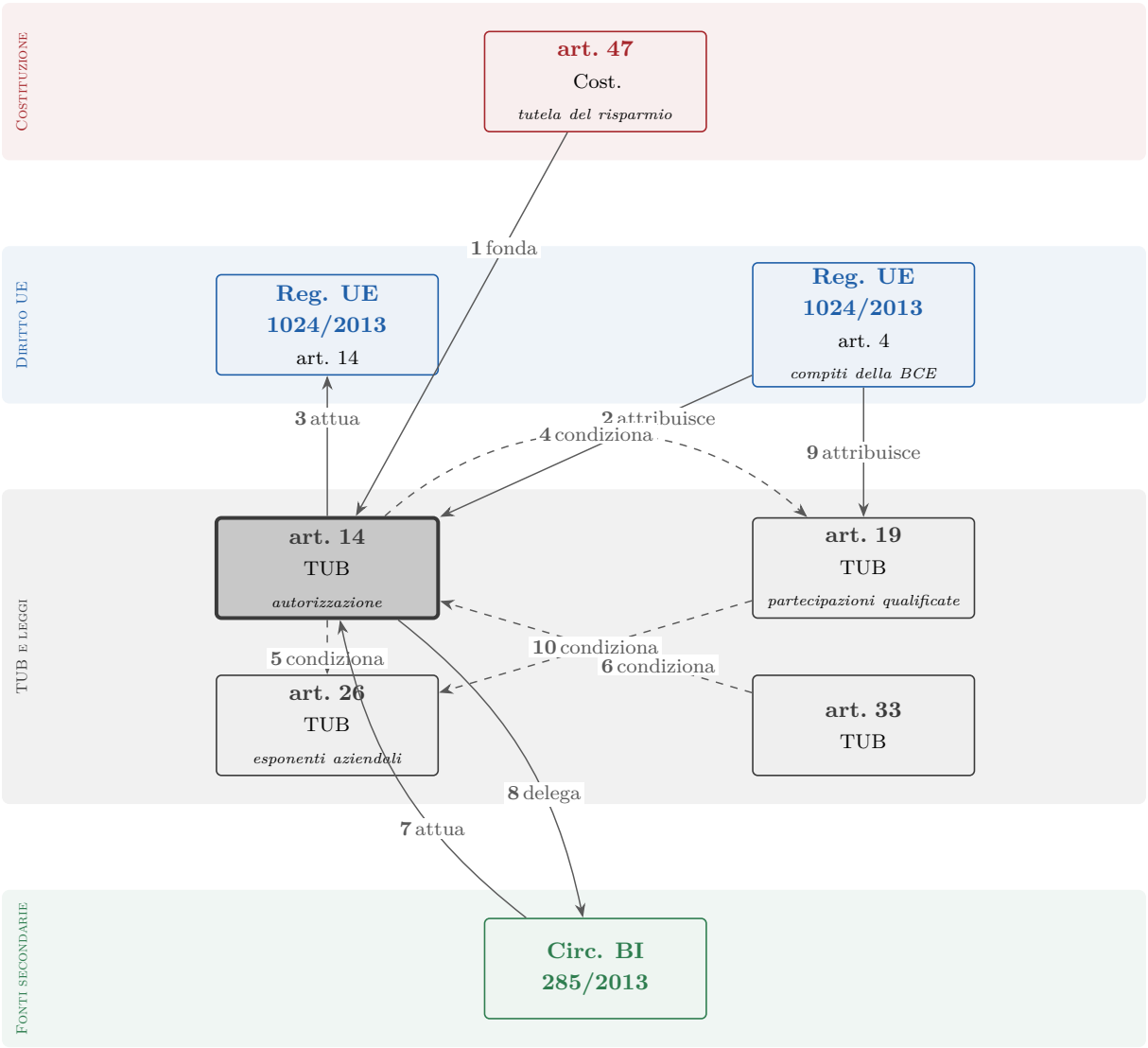
Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 05 **D1**: L'architettura del Capo II del Titolo II
- Orale 05 **D3**: L'albo delle banche (art. 13 TUB)
- Orale 05 **D4**: Registro delle imprese e albo: due iscrizioni, due efficacie
- Orale 10 **D18**: Romanelli: silenzio-assenso, omologa e iscrizione nel registro delle imprese

- Orale 10 **D40**: Che cosa è cambiato fra il 2024 e il 2026 nel Titolo V e nel Titolo VI-bis
- Orale 10 **D41**: La mappa degli albi e degli elenchi: a ogni riserva il suo registro

20 | art. 14 TUB — Autorizzazione all'attività bancaria

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 42 stanno nel grafo.

1 fonda art. 47 Cost. → art. 14 TUB: autorizzazione per tutelare il risparmio. *Perché:* L'autorizzazione bancaria serve a tutelare il risparmio (art. 47), ma è vincolata: verifica la solidità di chi entra, senza programmare il mercato. [COLL, O05] ✓

2 attribuisce Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. a) → art. 14 TUB, co. 2: BCE autorizza gli enti creditizi. *Perché:* Il regolamento sul MVU attribuisce alla BCE la competenza sugli enti creditizi: l'autorizzazione bancaria dell'art. 14 è rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia. [COLL, O02, O03] ✓

3 attua art. 14 TUB, co. 2 → Reg. UE 1024/2013 art. 14, parr. 1-4: revoca disposta dalla BCE. *Perché:* L'art. 14 co. 2 TUB riproduce lo schema del Regolamento: rilascio dell'autorizzazione da parte della BCE su proposta della Banca d'Italia. [O03, O05] ✓

4 condiziona art. 14 TUB, co. 1 lett. d) → art. 19 TUB, co. 5: autorizzazione subordinata ai partecipanti. *Perché:* L'autorizzazione all'esercizio bancario incorpora già all'ingresso i presupposti dell'autorizzazione preventiva alle partecipazioni qualificate dell'art. 19 co. 5. [COLL, L05, O01] ✓

5 condiziona art. 14 TUB, co. 1 lett. e) → art. 26 TUB: idoneità degli esponenti. *Perché:* L'autorizzazione esige già all'ingresso l'idoneità degli esponenti aziendali, che l'art. 26 disciplina anche per il prosieguo dell'attività. [COLL, L05, L07] ✓

6 condiziona art. 33 TUB, co. 1-bis → art. 14 TUB, artt. 14-17: adesione al gruppo per autorizzare BCC. *Perché:* Per le BCC l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è requisito per ottenere l'autorizzazione all'attività bancaria; l'art. 14 non è citato nel testo. [COLL, L09, O04] ✓

7 attua Circ. BI 285/2013, Parte Prima, Tit. I, Cap. 1, Sez. III → art. 14 TUB, co. 1 lett. c): contenuto del programma di attività. *Perché:* Il Capitolo 7 fissa le condizioni di dettaglio (fondo di dotazione, programma, esponenti) per l'autorizzazione della prima succursale di banca di Stato terzo. [O04, O05, O07] ✓

8 delega art. 14 TUB, co. 1 lett. b) → Circ. BI 285/2013, Parte Prima, Tit. I, Cap. 1, Sez. II: capitale minimo iniziale. *Perché:* La procedura di autorizzazione, rilasciata dalla BCE su proposta della Banca d'Italia, è disciplinata dal Regolamento MVU e dalla Circolare 285. [O04, O05, O10] ✓

9 attribuisce Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. c) → art. 19 TUB: competenza esclusiva della BCE. *Perché:* Il regolamento MVU attribuisce alla BCE la valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate, che l'art. 19, comma 5, recepisce nel diritto nazionale. [O02, O03, O05] ✓

10 condiziona art. 19 TUB, co. 5 → art. 26 TUB, co. 3: idoneità dei futuri esponenti. *Perché:* Il secondo criterio rinvia all'art. 26, comma 3, e importa nella valutazione la disciplina dell'idoneità degli esponenti con funzioni di amministrazione e direzione. [COLL, L06, O03] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 9 gennaio 2026]*

Autorizzazione all'attività bancaria

1. L'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata quando ricorrano le seguenti condizioni:

   a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

   a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo, allo statuto, all'indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonché alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione;

d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE, quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

2-bis. *[abrogato]* La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

3-bis. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste una o più delle seguenti condizioni:

a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;

b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

c) è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi;

c-bis) è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.

3-ter. *[abrogato]* La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.

4. *[abrogato]* Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca di Stato terzo è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

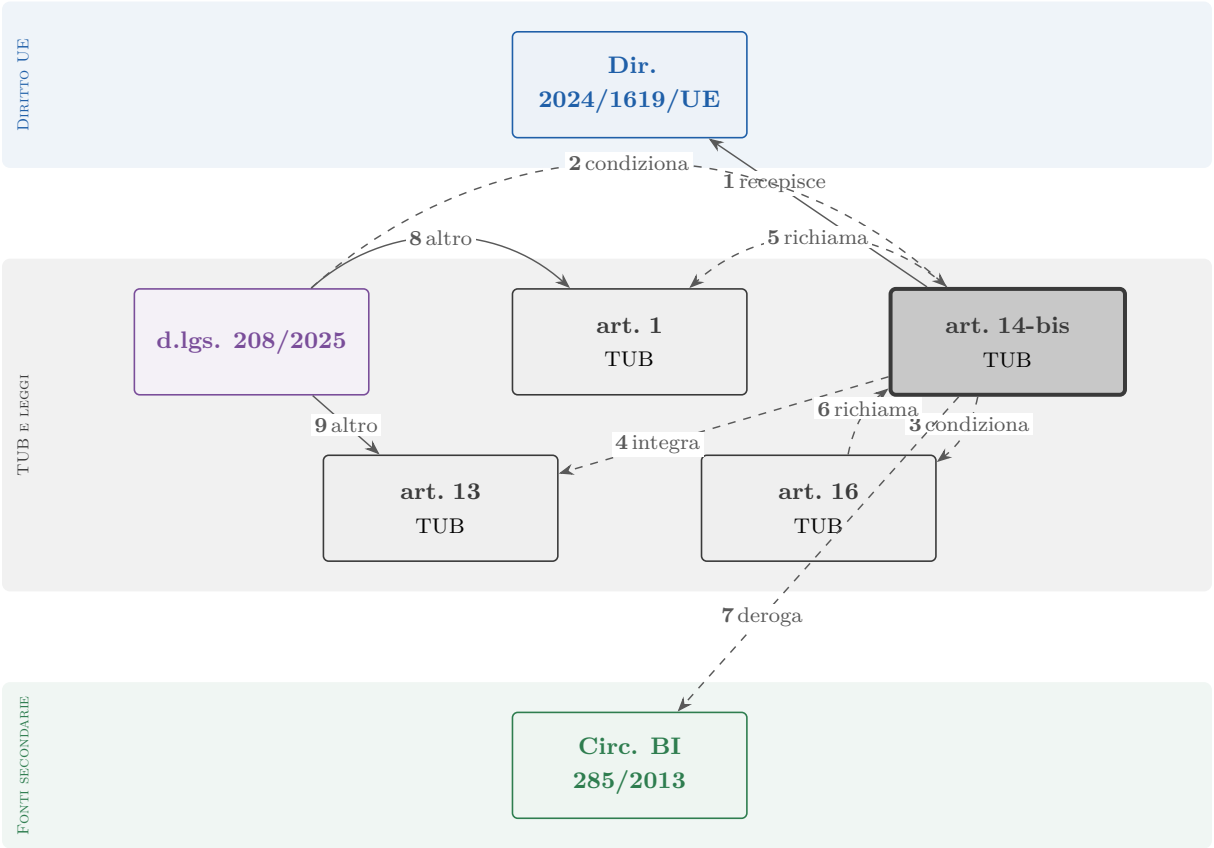
Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 05 **D1**: L'architettura del Capo II del Titolo II
- Orale 05 **D4**: Registro delle imprese e albo: due iscrizioni, due efficacie
- Orale 05 **D5**: Il previgente sistema delle tre autorizzazioni e le ragioni del suo superamento

- Orale 01 **D3**: L'ordinamento sezionale del credito e la costruzione di Giannini
- Orale 01 **D6**: Le fonti europee delle origini: Trattato di Roma e prima direttiva banche
- Orale 01 **D12**: L'art. 1 come articolo definitorio e le nozioni di banca

21 | art. 14-bis TUB — Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **recepisce** art. 14-bis TUB → Dir. 2024/1619/UE: succursali di paesi terzi. *Perché:* L'art. 14-bis, inserito dal decreto che recepisce la direttiva 2024/1619, disciplina l'autorizzazione delle succursali di Stati terzi. [O01, O05, O11] ✓

2 **condiziona** d.lgs. 208/2025, art. 4, co. 1 → art. 14-bis TUB: applicazione differita all'11 gennaio 2027. *Perché:* L'art. 14-bis è in vigore dal 9 gennaio 2026 ma si applica solo dall'11 gennaio 2027 per il differimento disposto dal decreto. [O01, O05, O11]

3 **condiziona** art. 14-bis TUB, co. 2 → art. 16 TUB, co. 4: obbligo di stabilimento restringe l'operatività. *Perché:* L'obbligo di stabilire una succursale per raccolta, prestito e garanzie restringe il perimetro del nuovo art. 16 co. 4, apparentemente alleggerito. [O05]

4 **integra** art. 14-bis TUB → art. 13 TUB, co. 1: stabilimento autorizzato poi iscritto all'albo. *Perché:* Le succursali di banche di Stato terzo sono autorizzate ai sensi dell'art. 14-bis e iscritte nell'albo dell'art. 13. [O04]

5 **richiama** art. 14-bis TUB → art. 1 TUB, co. 2 lett. c): prima succursale di Stato terzo. *Perché:* Il nuovo art. 14-bis si applica alle banche di Stato terzo, nozione che sostituisce quella di banca extracomunitaria nell'art. 1, co. 2, lett. c). [O04, O05, O11]

6 **richiama** art. 16 TUB, co. 4 → art. 14-bis TUB, co. 2-3: fermo l'obbligo di stabilimento. *Perché:* Il nuovo comma 4 consente la libera prestazione delle banche di Stato terzo fermo restando l'obbligo di stabilimento dell'art. 14-bis co. 2 e 3. [O05, O11]

7 **deroga** art. 14-bis TUB, co. 9-10 → Circ. BI 285/2013, Parte I, Tit. I, Cap. 7, Sez. V: revoca e decadenza: Banca d'Italia. *Perché:* Il rinvio della Circolare al regime generale di decadenza e revoca richiama il contenuto, non il riparto: per gli Stati terzi decide la Banca d'Italia. [O05]

8 **altro** d.lgs. 208/2025, art. 1, co. 1 lett. a) → art. 1 TUB, co. 2 lett. c): sostituisce con banca di Stato terzo. *Perché:* Il d.lgs. 208/2025 ha sostituito la lett. c) del comma 2, sostituendo la banca extracomunitaria con la banca di Stato terzo. [O01, O04, O11]

9 **altro** d.lgs. 208/2025, art. 1, co. 1 lett. c) → art. 13 TUB, co. 1: succursali di Stato terzo nell'albo. *Perché:* Il d.lgs. 208/2025 ha sostituito nell'art. 13, comma 1, il riferimento alle succursali extracomunitarie con quello alle banche di Stato terzo. [O01, O04, O05]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 9 gennaio 2026]*

Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo

1. Una banca di Stato terzo che intenda stabilire una succursale nel territorio della Repubblica presenta domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, l'esercizio nel territorio della Repubblica di una o più delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), da parte di una banca di Stato terzo è soggetto all'obbligo di stabilire una succursale ai sensi del presente articolo.

3. In deroga al comma 2, le banche di Stato terzo possono esercitare le attività indicate al medesimo comma senza stabilimento di una succursale nei confronti di:

   a) banche;

   b) altre imprese appartenenti al gruppo cui appartengono le stesse banche di Stato terzo;

   c) clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate, come rispettivamente definiti dall'articolo 1, comma 1, lettere m-duodecies) e m-undecies), e dall'articolo 6, comma 2- quater, lettera d), del decreto legislativo n. 58 del 1998, che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle stesse banche di Stato terzo.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, si applica l'articolo 16, comma 4.

5. Lo stabilimento in Italia di una succursale di banca di Stato terzo è autorizzato dalla Banca d'Italia quando ricorrano le seguenti condizioni:

   a) la banca dello Stato terzo è autorizzata nello Stato terzo in cui è stabilita a esercitare le attività per le quali ha chiesto di essere autorizzata ai sensi del presente articolo e le stesse attività sono ivi sottoposte a vigilanza;

   b) è presentato un programma contenente l'indicazione delle operazioni che si intendono effettuare, le attività da esercitare e la struttura dell'organizzazione e la gestione del rischio della succursale;

   c) la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo ha ricevuto la notifica dell'istanza corredata dal programma di attività di cui alla lettera b);

   d) la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo ha attestato che la banca dello Stato terzo e il suo gruppo soddisfano i requisiti applicabili a norma del diritto dello Stato terzo in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili;

   e) sono soddisfatti i requisiti di cui al titolo III, capo I-bis;

   f) ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, non sussistono ostacoli allo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo sulla banca dello Stato terzo e, se applicabile, sulle imprese madri intermedie o capogruppo;

   g) non vi sono fondati motivi per sospettare che la succursale sia utilizzata per commettere o facilitare il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.

6. L'autorizzazione è rilasciata sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e tenuto anche conto della condizione di reciprocità.

7. Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate in Italia non possono operare al di fuori del territorio della Repubblica, eccetto per operazioni infragruppo di provvista concluse con succursali della stessa banca di Stato terzo stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea e per operazioni effettuate nei confronti di clienti che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle medesime succursali.

8. Prima che la succursale inizi le proprie attività nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia si adopera per concludere accordi di cooperazione con la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo. Il presente comma non si applica in caso di succursali non qualificate ai sensi dell'articolo 58-ter, comma 1.

9. La decadenza dall'autorizzazione è pronunciata dalla Banca d'Italia qualora:

   a) non si faccia uso dell'autorizzazione entro dodici mesi dal rilascio della stessa;

   b) l'autorizzazione sia oggetto di espressa rinuncia;

   c) la succursale abbia cessato le attività per un periodo superiore a sei mesi.

10. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla Banca d'Italia quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:

    a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;

    b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

    c) la banca dello Stato terzo o il suo gruppo non soddisfa i requisiti prudenziali applicabili in base al diritto dello Stato terzo o vi sono motivi ragionevoli per sospettare che non soddisfi tali requisiti o che li violerà entro i dodici mesi successivi;

    d) la succursale non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza delle attività a essa affidate dai depositanti;

e) vi sono fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo, o che sia aumentato il rischio che abbia luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo;

f) sia commessa una delle violazioni richiamate all'articolo 144, comma 1, lettera a);

g) nei casi di cui all'articolo 58-septies, comma 4, non sia presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 entro il termine indicato dalla Banca d'Italia ovvero l'autorizzazione sia negata.

11. Pronunciata la decadenza o disposta la revoca ai sensi dei commi 9 e 10, nei confronti della succursale restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti dal presente decreto.

12. La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95.

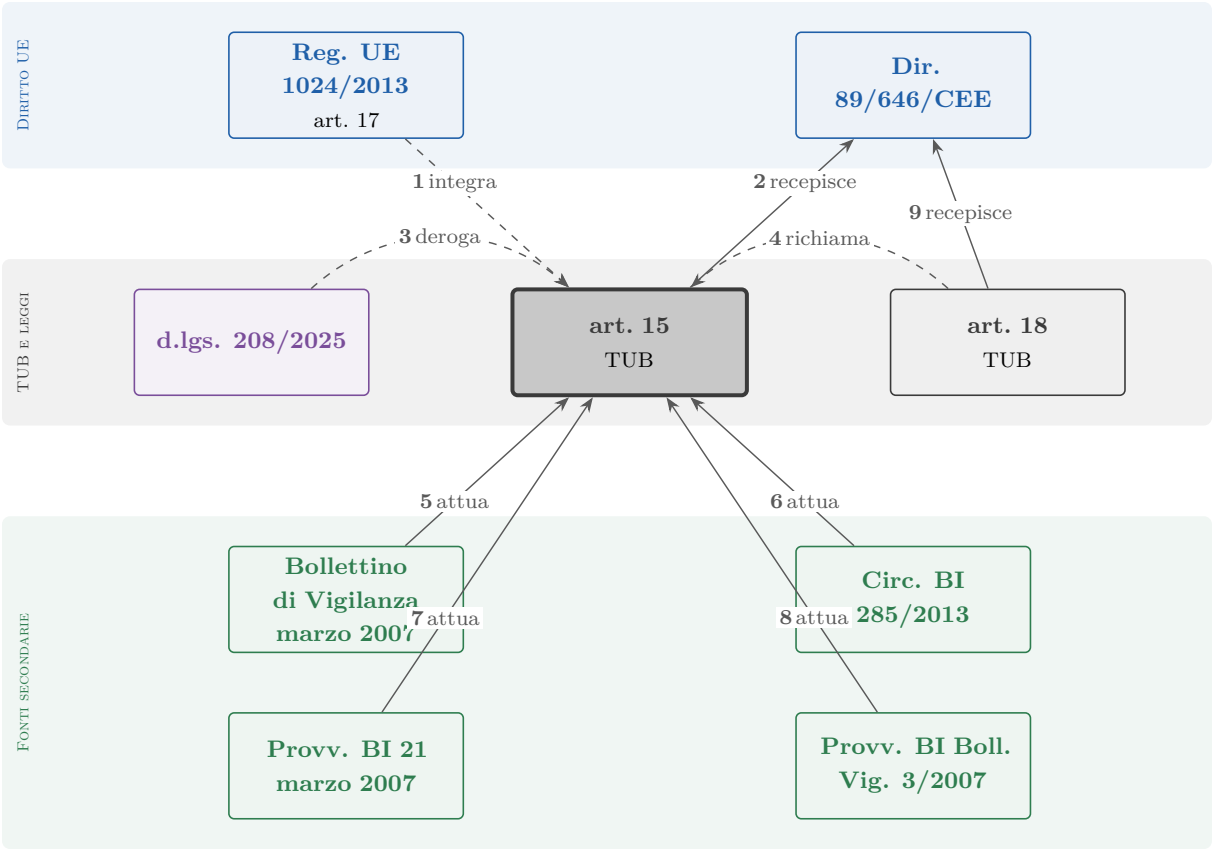
13. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 11 **D14**: Il d.lgs. 208/2025: che cos'è e che cosa cambia
- Orale 11 **D15**: Le succursali di banche di Stato terzo
- Orale 11 **D18**: Come si consulta una fonte normativa in sede d'esame
- Orale 05 **D23**: L'art. 14-bis: le succursali di banche di Stato terzo nel nuovo regime
- Orale 05 **D32**: La libera prestazione di servizi (art. 16 TUB)
- Orale 05 **D63**: La banca di Stato terzo che opera in Italia senza stabilirvi succursali (art. 16, comma 4, TUB)

22 | art. 15 TUB — Succursali

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 13 stanno nel grafo.

1 **integra** Reg. UE 1024/2013 art. 17, par. 1 → art. 15 TUB, co. 3: procedure host per compiti non accentrati. *Perché:* Per i compiti non attribuiti alla BCE restano le procedure home e host, dove si colloca il presidio ex art. 15 co. 3. [O05]

2 **recepisce** art. 15 TUB → Dir. 89/646/CEE: stabilimento in regime di mutuo riconoscimento. *Perché:* L'art. 15 recepisce i principi della seconda direttiva sullo stabilimento di succursali delle banche autorizzate. [O01]

3 **deroga** d.lgs. 208/2025, art. 4, co. 1 → art. 15 TUB, testo previgente: ultrattività del testo previgente. *Perché:* Fino all'11 gennaio 2027 continua ad applicarsi l'art. 15 nella versione antecedente alle modifiche del d.lgs. 208/2025. [O05, O11]

4 **richiama** art. 18 TUB, co. 1 → art. 15 TUB: estende lo stabilimento alle finanziarie. [COLL, L05, O01] ✓

5 **attua** Bollettino di Vigilanza marzo 2007, par. 2 → art. 15 TUB: semplifica l'apertura di succursali. *Perché:* Il Bollettino del marzo 2007 interviene sull'apertura di succursali semplificando la supervisione e eliminando istituti non armonizzati. [O01]

6 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte I, Tit. I, Cap. 5, Sez. I par. 4 → art. 15 TUB, co. 1: ulteriori succursali di Stato terzo. *Perché:* Il Capitolo 7 della Circolare dettaglia la domanda e la valutazione per aprire ulteriori succursali, regola che l'art. 15 co. 4 enuncia in una riga. [O05]

7 **attua** Provv. BI 21 marzo 2007 → art. 15 TUB, co. 1: liberalizzazione degli sportelli, divieto d'ufficio. *Perché:* Il provvedimento del 2007 lascia libera l'espansione territoriale, fermo il potere di vietare l'apertura ai sensi dell'art. 15. [O05]

8 **attua** Provv. BI Boll. Vig. 3/2007 → art. 15 TUB: procedimento d'ufficio sulle succursali. *Perché:* Il provvedimento del 2007 liberalizza l'apertura di succursali e disciplina il procedimento d'ufficio con cui la Banca d'Italia può vietarla. [O04]

9 **recepisce** art. 18 TUB, co. 1 → Dir. 89/646/CEE, seconda direttiva banche: mutuo riconoscimento a finanziarie bancarie. *Perché:* L'art. 18 recepisce l'estensione del mutuo riconoscimento alle finanziarie partecipate da banche, ottenuta dalla delegazione italiana nella seconda direttiva. [L05, O01]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 9 gennaio 2026]*

Succursali

01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del comma 3.

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto.

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica, il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità competente dello Stato comunitario non partecipante al MVU e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.

4. *[abrogato]* Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

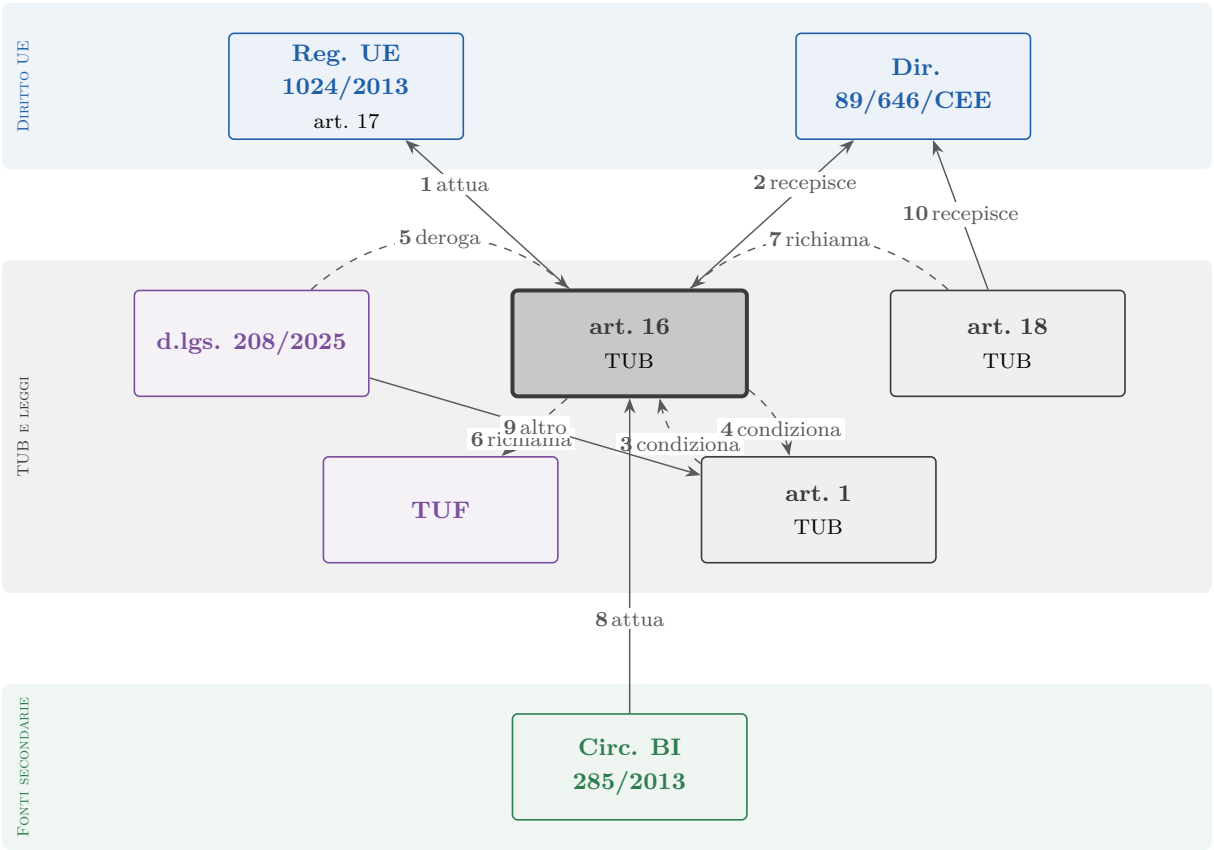
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 01 e 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 05 **D1**: L'architettura del Capo II del Titolo II
- Orale 05 **D23**: L'art. 14-bis: le succursali di banche di Stato terzo nel nuovo regime
- Orale 05 **D25**: Il regime attualmente applicabile alle banche di Paesi terzi
- Orale 01 **D4**: Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale
- Orale 01 **D5**: Il mutamento di contesto che ha imposto la riforma
- Orale 01 **D6**: Le fonti europee delle origini: Trattato di Roma e prima direttiva banche

23 | art. 16 TUB — Libera prestazione di servizi

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 9 stanno nel grafo.

1 **attua** art. 16 TUB, co. 1 → Reg. UE 1024/2013 art. 17, par. 1: libera prestazione secondo procedure MVU. *Perché:* Anche la libera prestazione di servizi segue le procedure del MVU, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento. [O03, O05] ✓

2 **recepisce** art. 16 TUB → Dir. 89/646/CEE: libera prestazione in mutuo riconoscimento. *Perché:* L'art. 16 recepisce i principi della seconda direttiva sulla libera prestazione di servizi delle banche autorizzate. [O01]

3 **condiziona** art. 1 TUB, co. 2 lett. b) → art. 16 TUB: elenco delle attività riconoscibili. *Perché:* L'elenco dell'art. 1 co. 2 lett. f) fissa le attività ammesse al mutuo riconoscimento che gli artt. 15 e 16 consentono di esercitare. [O01, O05]

4 **condiziona** art. 16 TUB → art. 1 TUB, co. 2 lett. f): libera prestazione limitata al mutuo riconoscimento. *Perché:* La libera prestazione di servizi senza succursale è consentita per le sole attività ammesse al mutuo riconoscimento elencate nell'art. 1 co. 2 lett. f). [O02, O11]

5 **deroga** d.lgs. 208/2025, art. 4, co. 1 → art. 16 TUB, co. 4; testo previgente: ultrattività del testo previgente. *Perché:* Fino all'11 gennaio 2027 continua ad applicarsi l'art. 16 nella versione antecedente alle modifiche del d.lgs. 208/2025. [O05, O11]

6 **richiama** art. 16 TUB, co. 4 → TUF, art. 29-ter: salvezza dell'art. 29-ter del TUF. *Perché:* L'art. 16, comma 4, fa salvo quanto previsto dall'art. 29-ter del TUF: il TUB descrive il soggetto, il TUF abilita all'attività. [O01, O05]

7 **richiama** art. 18 TUB, co. 1 → art. 16 TUB: estende libera prestazione alle finanziarie. [COLL, L05, O01] ✓

8 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte I, Tit. I, Cap. 7, Sez. IV → art. 16 TUB, co. 4 (testo previgente): procedimento autorizzativo senza stabilimento. *Perché:* Il Capitolo 7 disciplina il procedimento autorizzativo oggi applicabile alle banche di Stato terzo che operano senza succursale. [O05]

9 **altro** d.lgs. 208/2025, art. 1, co. 1 lett. a) → art. 1 TUB, co. 2 lett. c): sostituisce con banca di Stato terzo. *Perché:* Il d.lgs. 208/2025 ha sostituito la lett. c) del comma 2, sostituendo la banca extracomunitaria con la banca di Stato terzo. [O01, O04, O11]

10 **recepisce** art. 18 TUB, co. 1 → Dir. 89/646/CEE, seconda direttiva banche: mutuo riconoscimento a finanziarie bancarie. *Perché:* L'art. 18 recepisce l'estensione del mutuo riconoscimento alle finanziarie partecipate da banche, ottenuta dalla delegazione italiana nella seconda direttiva. [L05, O01]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 9 gennaio 2026]*

Libera prestazione di servizi

1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-bis, commi 2 e 3, e dall'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, le banche di Stato terzo possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa comunicazione alla Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite. La Banca d'Italia può vietare l'avvio o la prosecuzione dell'operatività qualora tali condizioni non siano soddisfatte.

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.

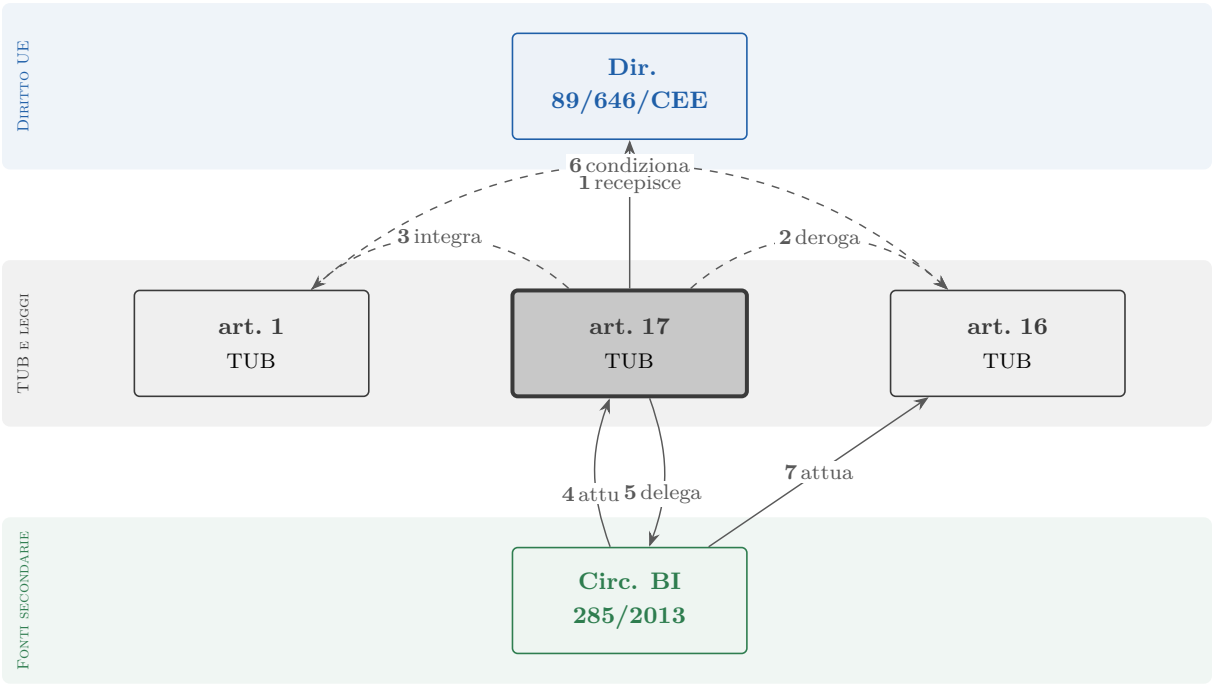
5-bis. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente articolo.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 05 **D1**: L'architettura del Capo II del Titolo II
- Orale 05 **D23**: L'art. 14-bis: le succursali di banche di Stato terzo nel nuovo regime
- Orale 05 **D25**: Il regime attualmente applicabile alle banche di Paesi terzi
- Orale 01 **D5**: Il mutamento di contesto che ha imposto la riforma
- Orale 01 **D6**: Le fonti europee delle origini: Trattato di Roma e prima direttiva banche
- Orale 01 **D43**: Dove finisce il TUB: i rapporti con il Testo unico della finanza e con la CONSOB

24 | art. 17 TUB — Attività non ammesse al mutuo riconoscimento

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **recepisce** art. 17 TUB → Dir. 89/646/CEE: attività non ammesse al mutuo riconoscimento. *Perché:* L'art. 17 completa il recepimento della seconda direttiva disciplinando le attività escluse dal mutuo riconoscimento. [O01]

2 **deroga** art. 17 TUB → art. 16 TUB: esclusioni dal mutuo riconoscimento. *Perché:* L'art. 17 delimita per esclusione il campo del mutuo riconoscimento previsto dall'art. 16. [COLL, L05]

3 **integra** art. 17 TUB → art. 1 TUB, co. 2 lett. f): disciplina delle attività fuori elenco. *Perché:* L'art. 17 regola le attività non comprese nell'elenco dell'art. 1 co. 2 lett. f), che definisce il perimetro del mutuo riconoscimento. [O01, O04, O05]

4 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Prima, Tit. I, Cap. 3 → art. 17 TUB: autorizzazione per attività non ammesse. *Perché:* La Circolare 285 precisa le condizioni dell'autorizzazione per le attività non ammesse al mutuo riconoscimento esercitate da banche UE. [O04, O05]

5 delega art. 17 TUB → Circ. BI 285/2013, Parte Prima, Tit. I, Cap. 3: disciplina delle attività non ammesse. *Perché:* L'art. 17 rimette alla Banca d'Italia la disciplina delle attività non ammesse al mutuo riconoscimento, poi precisata dalla Circolare 285. [O04]

6 condiziona art. 1 TUB, co. 2 lett. b) → art. 16 TUB: elenco delle attività riconoscibili. *Perché:* L'elenco dell'art. 1 co. 2 lett. f) fissa le attività ammesse al mutuo riconoscimento che gli artt. 15 e 16 consentono di esercitare. [O01, O05]

7 attua Circ. BI 285/2013, Parte I, Tit. I, Cap. 7, Sez. IV → art. 16 TUB, co. 4 (testo previgente): procedimento autorizzativo senza stabilimento. *Perché:* Il Capitolo 7 disciplina il procedimento autorizzativo oggi applicabile alle banche di Stato terzo che operano senza succursale. [O05]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 27 giugno 2015]*

Attività non ammesse al mutuo riconoscimento

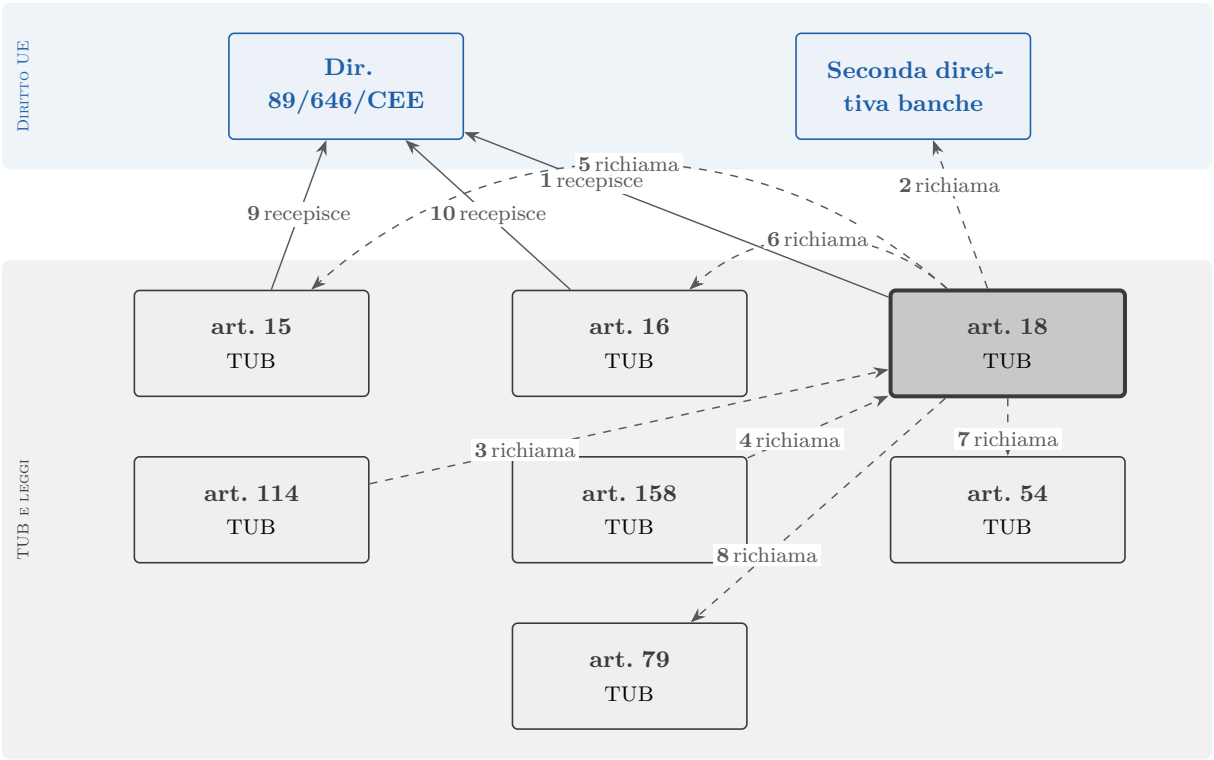
1. La Banca d'Italia disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 05 **D35**: Mutuo riconoscimento e home country control; l'art. 17
- Orale 05 **D55**: Lo stabilimento in Italia di una succursale di banca comunitaria e il ruolo dell'albo
- Orale 05 **D63**: La banca di Stato terzo che opera in Italia senza stabilirvi succursali (art. 16, comma 4, TUB)
- Orale 01 **D5**: Il mutamento di contesto che ha imposto la riforma
- Orale 01 **D7**: La seconda direttiva banche e i tre principi che reggono il sistema

25 | art. 18 TUB — Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **recepisce** art. 18 TUB, co. 1 → Dir. 89/646/CEE, seconda direttiva banche: mutuo riconoscimento a finanziarie bancarie. *Perché:* L'art. 18 recepisce l'estensione del mutuo riconoscimento alle finanziarie partecipate da banche, ottenuta dalla delegazione italiana nella seconda direttiva. [L05, O01]

2 **richiama** art. 18 TUB, co. 1 → Seconda direttiva banche: mutuo riconoscimento alle finanziarie partecipate. *Perché:* L'estensione del mutuo riconoscimento alle finanziarie partecipate da banche fu ottenuta dall'Italia nei lavori preparatori della seconda direttiva. [O05]

3 **richiama** art. 114 TUB, co. 1 → art. 18 TUB: fermo restando il mutuo riconoscimento. *Perché:* La disciplina dei soggetti esteri dell'art. 114 co. 1 lascia ferma la norma dell'art. 18 sul mutuo riconoscimento delle finanziarie. [O04, O10]

4 richiama art. 158 TUB → art. 18 TUB: società finanziarie dell'art. 18. *Perché:* L'art. 158 si riferiva anche alle società finanziarie dell'art. 18 che esercitavano intermediazione mobiliare in Italia. [O01]

5 richiama art. 18 TUB, co. 1 → art. 15 TUB: estende lo stabilimento alle finanziarie. [COLL, L05, O01] ✓

6 richiama art. 18 TUB, co. 1 → art. 16 TUB: estende libera prestazione alle finanziarie. [COLL, L05, O01] ✓

7 richiama art. 18 TUB, co. 4 → art. 54 TUB, co. 1-3: vigilanza ispettiva sulle finanziarie ammesse. *Perché:* Il beneficio del passaporto per le finanziarie si accompagna alla soggezione ai poteri ispettivi dell'art. 54. [O05]

8 richiama art. 18 TUB, co. 5 → art. 79 TUB, co. 1, 3 e 4: provvedimenti straordinari sulle finanziarie comunitarie. *Perché:* Per le finanziarie comunitarie ammesse in Italia valgono i provvedimenti straordinari dell'art. 79. [O05]

9 recepisce art. 15 TUB → Dir. 89/646/CEE: stabilimento in regime di mutuo riconoscimento. *Perché:* L'art. 15 recepisce i principi della seconda direttiva sullo stabilimento di succursali delle banche autorizzate. [O01]

10 recepisce art. 16 TUB → Dir. 89/646/CEE: libera prestazione in mutuo riconoscimento. *Perché:* L'art. 16 recepisce i principi della seconda direttiva sulla libera prestazione di servizi delle banche autorizzate. [O01]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 13 dicembre 2016]*

Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni dell'art. 15, commi 01 e 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.

3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79, commi 1, 3 e 4.

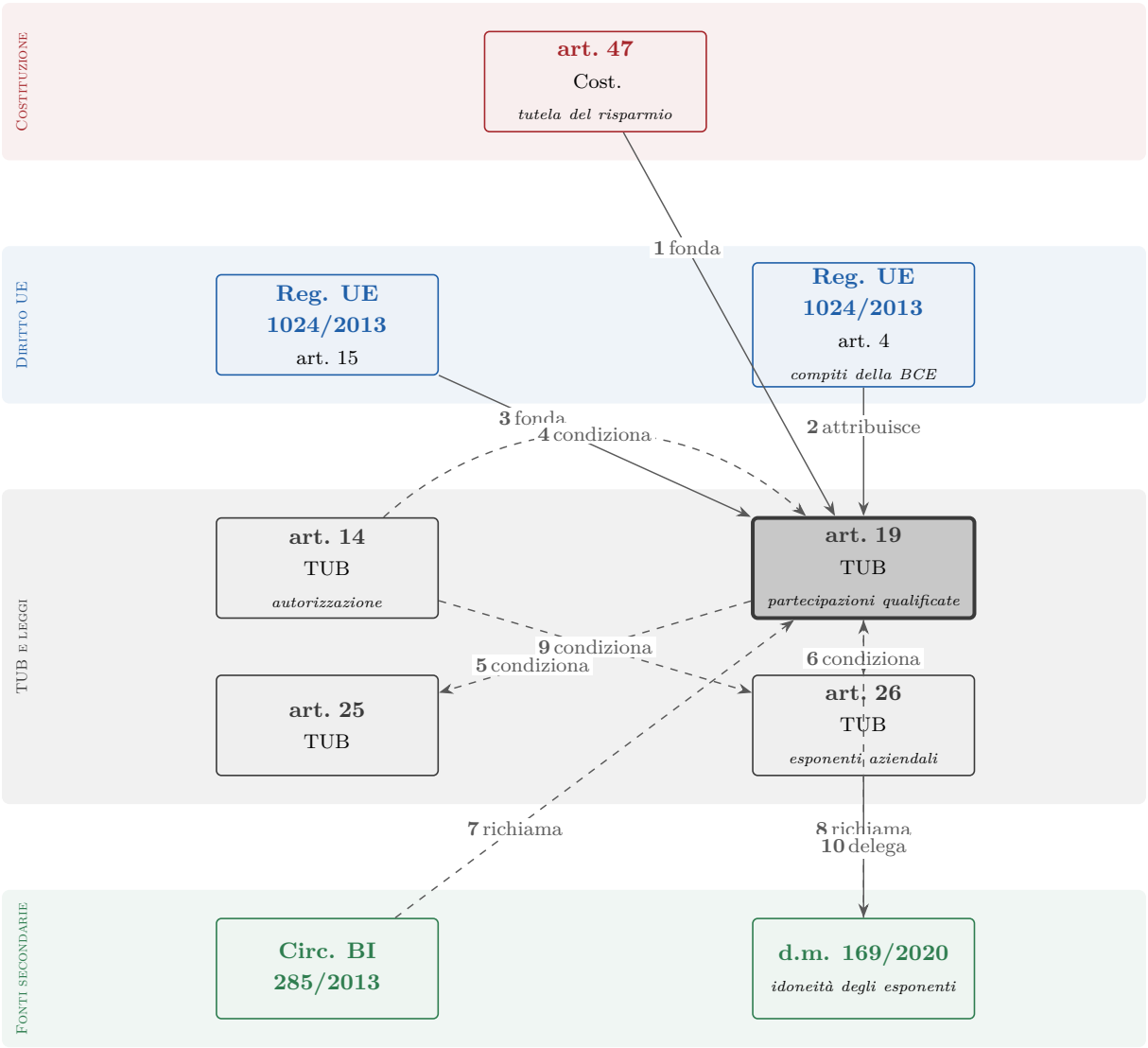
Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 04 **D6**: Le attività ammesse al mutuo riconoscimento e le attività non ammesse
- Orale 04 **D28**: Attività bancaria e servizi di investimento

- Orale 05 **D34**: Lo stabilimento e l'operatività tramite agenti collegati
- Orale 05 **D37**: Le società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento (art. 18 TUB)

26 | art. 19 TUB — Autorizzazioni

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 48 stanno nel grafo.

1 **fonda** art. 47 Cost. → art. 19 TUB: tutela del risparmio, qualità del socio. *Perché:* Il controllo sull'ingresso nel capitale si fonda sull'art. 47 Cost.: la banca raccoglie risparmio e chi la controlla ne indirizza la gestione. [O06] ✓

2 attribuisce Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. c) → art. 19 TUB: competenza esclusiva della BCE. *Perché:* Il regolamento MVU attribuisce alla BCE la valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate, che l'art. 19, comma 5, recepisce nel diritto nazionale. [O02, O03, O05] ✓

3 fonda Reg. UE 1024/2013 art. 15 → art. 19 TUB, co. 5: autorizzazione BCE su proposta nazionale. *Perché:* L'art. 15 del Reg. UE 1024/2013 e l'art. 19 co. 5 replicano per le partecipazioni il procedimento comune MVU, con decisione della BCE. [COLL, O02, O05] ✓

4 condiziona art. 14 TUB, co. 1 lett. d) → art. 19 TUB, co. 5: autorizzazione subordinata ai partecipanti. *Perché:* L'autorizzazione all'esercizio bancario incorpora già all'ingresso i presupposti dell'autorizzazione preventiva alle partecipazioni qualificate dell'art. 19 co. 5. [COLL, L05, O01] ✓

5 condiziona art. 19 TUB, co. 5 → art. 25 TUB: reputazione dell'acquirente ex art. 25. *Perché:* L'art. 19 co. 5 subordina la proposta di autorizzazione alla reputazione del potenziale acquirente, valutata ai sensi dell'art. 25. [L06, O03, O06] ✓

6 condiziona art. 19 TUB, co. 5 → art. 26 TUB, co. 3: idoneità dei futuri esponenti. *Perché:* Il secondo criterio rinvia all'art. 26, comma 3, e importa nella valutazione la disciplina dell'idoneità degli esponenti con funzioni di amministrazione e direzione. [COLL, L06, O03] ✓

7 richiama Circ. BI 285/2013, Parte Terza Cap. 11 Sez. I par. 3 → art. 19 TUB: partecipante tenuto a chiedere autorizzazioni. *Perché:* La Circolare definisce il partecipante come il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni degli artt. 19 e seguenti, rendendolo parte correlata. [O06] ✓

8 richiama d.m. 169/2020, art. 1, co. 1 lett. p) → art. 19 TUB: partecipante: soggetto autorizzato ex art. 19. *Perché:* Agli effetti degli artt. 13 e 14 il partecipante è il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni del Titolo II Capo III, cioè dell'art. 19. [O07] ✓

9 condiziona art. 14 TUB, co. 1 lett. e) → art. 26 TUB: idoneità degli esponenti. *Perché:* L'autorizzazione esige già all'ingresso l'idoneità degli esponenti aziendali, che l'art. 26 disciplina anche per il prosieguo dell'attività. [COLL, L05, L07] ✓

10 delega art. 26 TUB, co. 5; co. 2-3 → d.m. 169/2020, art. 3; art. 6: requisiti e criteri di idoneità. *Perché:* Il comma 3 demanda al MEF, sentita la Banca d'Italia, onorabilità, professionalità, criteri, cumulo e sospensione, poi disciplinati dal d.m. 169/2020. [COLL, L07, O01] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 9 gennaio 2026]*

Autorizzazioni

1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva:

   a) l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;

   b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa;

   c) l'acquisizione in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):

1) del controllo;

2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nell'articolo 22, comma 1, lettera b);

d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la banca o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

2. *[abrogato]* Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.

3. *[abrogato]* L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1.

4. *[abrogato]* La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.

5. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.

5-bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.

5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia.

6. *[abrogato]* I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

7. *[abrogato]* La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.

8. La Banca d'Italia dà notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui al comma 1.

8-bis. *[abrogato]* Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.

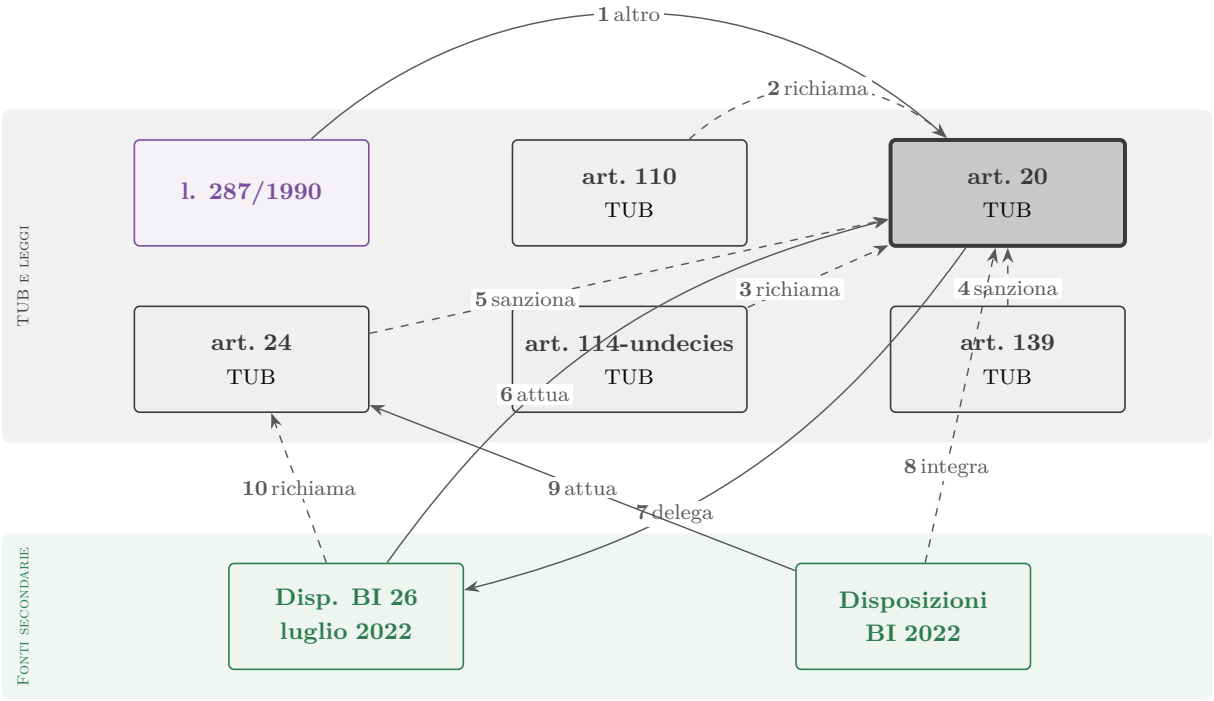
9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate nel presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste nel presente articolo, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati; i casi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b); i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole e di acquisizione involontaria; le modalità e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 06 **D1**: Oggetto e ratio del Capo III del Titolo II
- Orale 06 **D2**: L'evoluzione storica e la separatezza banca-industria
- Orale 06 **D3**: L'art. 19, comma 1: fattispecie soggette ad autorizzazione e soglie
- Orale 03 **D5**: I compiti attribuiti alla BCE dall'art. 4 del Regolamento
- Orale 03 **D9**: Chi fa che cosa su una banca italiana less significant
- Orale 03 **D10**: L'autorizzazione all'attività bancaria nell'MVU

27 | art. 20 TUB — Obblighi di comunicazione

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 8 stanno nel grafo.

1 **altro** l. 287/1990 → art. 20 TUB: origine storica del modello 287. *Perché:* Il modello 287 prende il numero dalla legge antitrust, in coda alla quale furono aggiunti articoli sulle partecipazioni nelle banche. [L06]

2 **richiama** art. 110 TUB, co. 1 → art. 20 TUB: estensione agli intermediari finanziari. *Perché:* L'art. 110 comma 1 estende agli intermediari finanziari, in quanto compatibili, la disciplina dell'art. 20 del TUB. [O10]

3 **richiama** art. 114-undecies TUB, co. 1 → art. 20 TUB: rinvio alla disciplina bancaria. *Perché:* L'art. 114-undecies estende agli istituti di pagamento, in quanto compatibile, la disciplina dell'art. 20. [O10]

4 **sanziona** art. 139 TUB, co. 1-2 → art. 20 TUB, co. 2 e 2-bis: violazione obblighi di comunicazione. *Perché:* L'art. 139 punisce la violazione degli obblighi di comunicazione dei commi 2 e 2-bis dell'art. 20, mentre gli altri commi sono puniti dall'art. 140. [O06]

5 **sanziona** art. 24 TUB, co. 1 → art. 20 TUB: voto sospeso se omessa comunicazione. *Perché:* Il mancato rispetto della comunicazione dell'art. 20 attiva la sospensione del voto dell'art. 24 co. 1, anche per omessa comunicazione. [COLL, L06, O06]

6 **attua** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte V par. 2 → art. 20 TUB, co. 2: termini della comunicazione degli accordi. *Perché:* La Parte V, par. 2, fissa termini e contenuto della comunicazione degli accordi di voto, anche non scritti. [O06]

7 **delega** art. 20 TUB, co. 1 e 3 → Disp. BI 26 luglio 2022, Parte V: soglie di comunicazione alla normativa secondaria. *Perché:* L'art. 20 non fissa alcuna soglia di comunicazione: la rimette alla Banca d'Italia, che l'ha individuata nella Parte V. [O06]

8 **integra** Disposizioni BI 2022 → art. 20 TUB: modulo per la comunicazione. *Perché:* Le disposizioni di vigilanza contengono il modulo (modello 287) con cui assolvere l'obbligo di comunicazione a Banca d'Italia. [L06]

9 **attua** Disposizioni BI 2022 → art. 24 TUB, co. 3: alienazione della sola quota eccedente. *Perché:* Le Disposizioni BI chiariscono l'ambito del comma 3: si aliena solo la quota eccedente la soglia autorizzata, per proporzionalità. [L06]

10 **richiama** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte IV par. 1 → art. 24 TUB, co. 1: voto sospeso per omesse comunicazioni. *Perché:* Se il contratto non è condizionato all'autorizzazione, vengono in rilievo la sospensione del voto e l'obbligo di alienazione dell'art. 24. [O06]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 30 novembre 2021]*

Obblighi di comunicazione

1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.

2-bis. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali l'autorizzazione è stata rilasciata.

3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2-bis anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2.

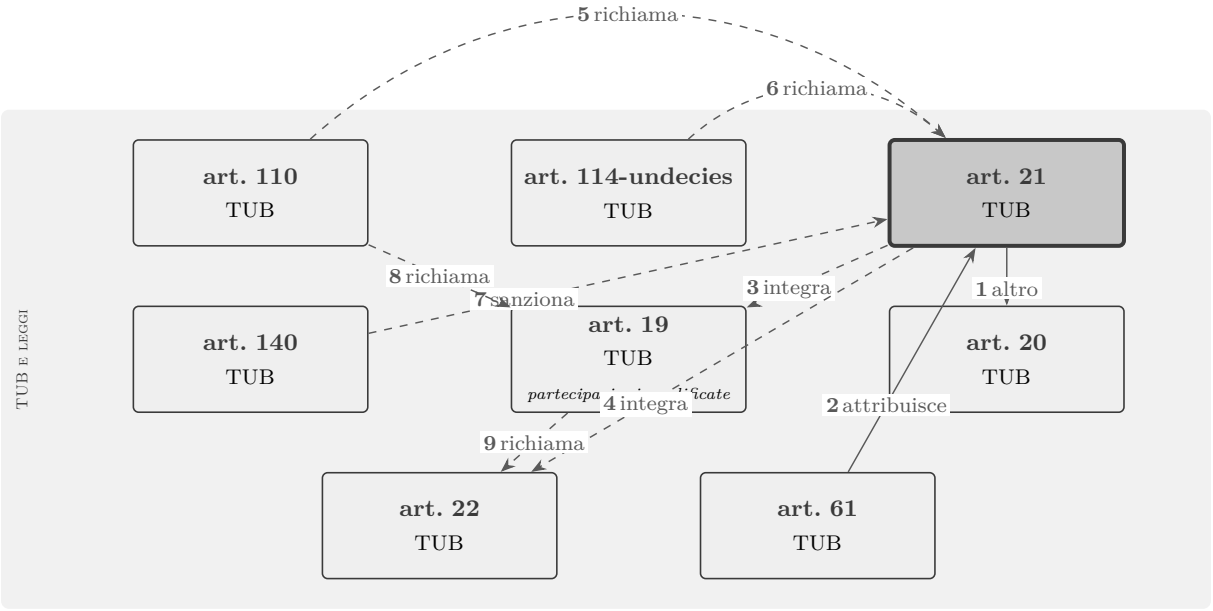
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 2-bis, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 06 **D7**: I criteri di valutazione dell'art. 19, comma 5
- Orale 06 **D23**: L'art. 20 TUB: gli obblighi di comunicazione
- Orale 06 **D24**: Gli accordi di voto e i patti parasociali (art. 20, comma 2)

28 | art. 21 TUB — Richiesta di informazioni

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** art. 21 TUB → art. 20 TUB, co. 4: poteri informativi in parallelo. *Perché:* L'art. 21 va letto in parallelo con l'art. 20, comma 4, che consente di chiedere informazioni ai soggetti interessati. [O06]

2 **attribuisce** art. 61 TUB, co. 5 → art. 21 TUB: poteri art. 21 su società gruppo. *Perché:* Verso le società del gruppo diverse dalla capogruppo, l'art. 61 co. 5 seconda parte attribuisce alla Banca d'Italia i poteri dell'art. 21. [O06, O07]

3 **integra** art. 21 TUB → art. 19 TUB: trasparenza degli assetti contro l'elusione. *Perché:* I poteri informativi dell'art. 21 sui soci evitano che l'art. 19 sia eluso mediante interposizioni. [O06]

4 **integra** art. 21 TUB → art. 22 TUB: informazioni per ricostruire la catena. *Perché:* Il potere di ricostruire la catena partecipativa ex art. 22 presuppone le informazioni che l'art. 21 permette di ottenere a ogni livello. [O06]

5 **richiama** art. 110 TUB, co. 1 → art. 21 TUB: estensione agli intermediari finanziari. *Perché:* L'art. 110 comma 1 estende agli intermediari finanziari, in quanto compatibili, la disciplina dell'art. 21 del TUB. [O10]

6 **richiama** art. 114-undecies TUB, co. 1 → art. 21 TUB: rinvio alla disciplina bancaria. *Perché:* L'art. 114-undecies estende agli istituti di pagamento, in quanto compatibile, la disciplina dell'art. 21. [O10]

7 **sanziona** art. 140 TUB, co. 1-2 → art. 21 TUB, co. 1-4: omessa risposta a richieste di informazioni. *Perché:* L'omissione delle comunicazioni dell'art. 21 è punita dall'art. 140, comma 1; le false indicazioni dal comma 2. [O06]

8 **richiama** art. 110 TUB, co. 1 → art. 19 TUB, artt. 19-24 incl. 22-bis: estensione agli intermediari finanziari. *Perché:* L'art. 110 rende applicabili, in quanto compatibili, gli artt. 19-24 agli intermediari finanziari. [O06, O10] ✓

9 **richiama** art. 19 TUB, co. 3 → art. 22 TUB: rinvio ai casi dell'art. 22. *Perché:* L'autorizzazione si estende all'acquisizione, in una società che detiene partecipazioni qualificate, di una quota che integri i casi dell'art. 22. [COLL, O06, O07]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 29 febbraio 2004]*

Richiesta di informazioni

1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.

3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.

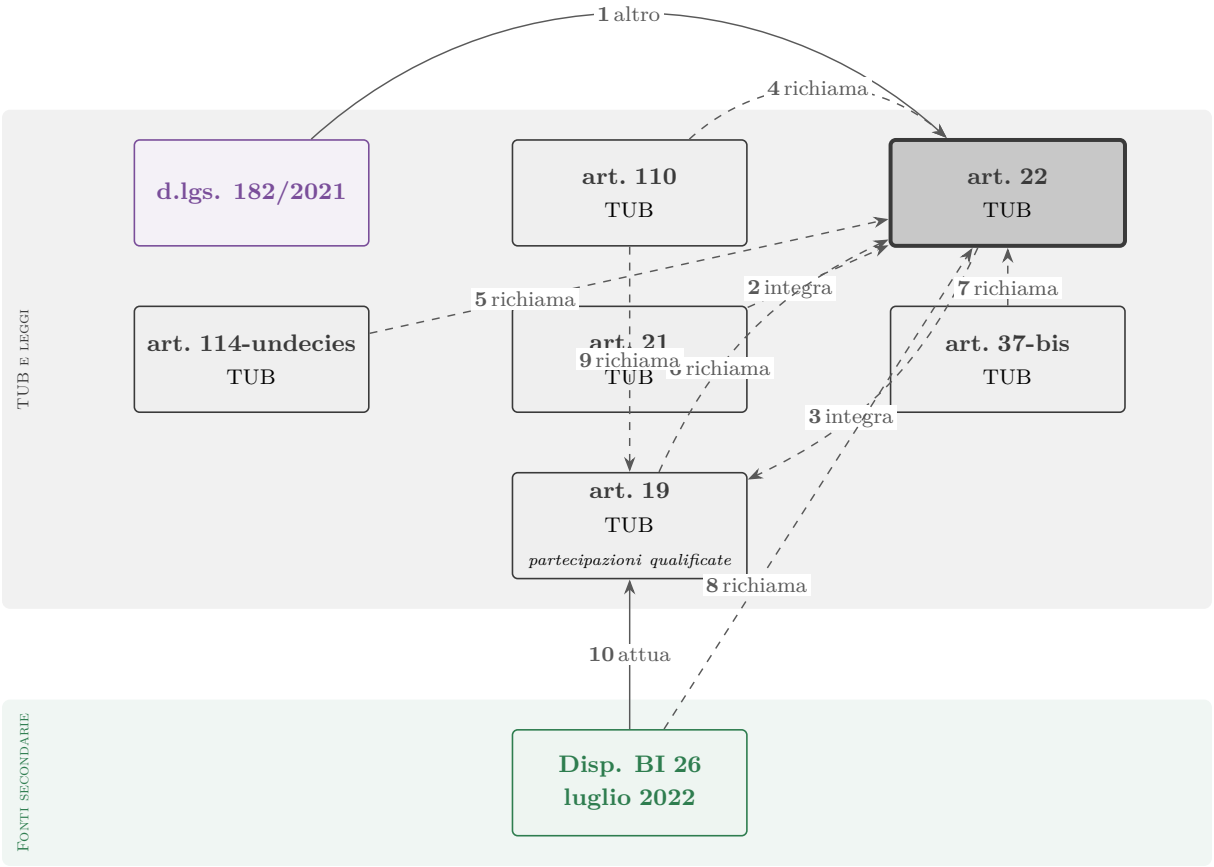
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 06 **D26**: L'art. 21 TUB: la richiesta di informazioni
- Orale 06 **D38**: Gli obblighi della banca: informazione ai soci e informativa annuale sulla compagine sociale
- Orale 06 **D45**: Il candidato acquirente estero e la valutazione di equivalenza sostanziale
- Orale 07 **D45**: Il governo societario del gruppo bancario e il ruolo della capogruppo

29 | art. 22 TUB — Partecipazioni indirette

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 1 stanno nel grafo.

1 **altro** d.lgs. 182/2021 → art. 22 TUB, co. 1: sostituisce il comma 1 dell'art. 22. *Perché:* Il comma 1 dell'art. 22 sulle partecipazioni indirette è nel testo sostituito dal d.lgs. 182/2021. [O06]

2 **integra** art. 21 TUB → art. 22 TUB: informazioni per ricostruire la catena. *Perché:* Il potere di ricostruire la catena partecipativa ex art. 22 presuppone le informazioni che l'art. 21 permette di ottenere a ogni livello. [O06]

3 **integra** art. 22 TUB, co. 1 lett. a) → art. 19 TUB: partecipazioni indirette per il moltiplicatore. *Perché:* L'art. 22 computa anche le partecipazioni detenute tramite società non controllate, così da integrare le situazioni che richiedono l'autorizzazione dell'art. 19. [O04, O06] ✓

4 **richiama** art. 110 TUB, co. 1 → art. 22 TUB: estensione agli intermediari finanziari. *Perché:* L'art. 110 comma 1 estende agli intermediari finanziari, in quanto compatibili, la disciplina dell'art. 22 del TUB. [O10]

5 **richiama** art. 114-undecies TUB, co. 1 → art. 22 TUB: rinvio alla disciplina bancaria. *Perché:* L'art. 114-undecies estende agli istituti di pagamento, in quanto compatibile, la disciplina dell'art. 22. [O10]

6 **richiama** art. 19 TUB, co. 3 → art. 22 TUB: rinvio ai casi dell'art. 22. *Perché:* L'autorizzazione si estende all'acquisizione, in una società che detiene partecipazioni qualificate, di una quota che integri i casi dell'art. 22. [COLL, O06, O07]

7 **richiama** art. 37-bis TUB, co. 2 → art. 22 TUB, co. 1: partecipazione indiretta nello statuto. *Perché:* Il tetto statutario alle azioni con diritto di voto della capogruppo si calcola anche sulle partecipazioni indirette dell'art. 22, comma 1. [O06, O09]

8 **richiama** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte I Capo I par. 6 → art. 22 TUB, co. 1: trasferimenti infragruppo e partecipazioni indirette. *Perché:* La regola sui trasferimenti infragruppo si comprende accanto alle partecipazioni indirette dell'art. 22, che imputano al vertice la partecipazione. [O06]

9 **richiama** art. 110 TUB, co. 1 → art. 19 TUB, artt. 19-24 incl. 22-bis: estensione agli intermediari finanziari. *Perché:* L'art. 110 rende applicabili, in quanto compatibili, gli artt. 19-24 agli intermediari finanziari. [O06, O10] ✓

10 **attua** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte I Capo I par. 5 → art. 19 TUB, co. 1 lett. a): obbligo su titolare e votante. *Perché:* Le disposizioni specificano che, se titolarità e diritto di voto sono scissi, l'obbligo autorizzativo dell'art. 19 grava su entrambi i soggetti. [O06]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 30 novembre 2021]*

Partecipazioni indirette

1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche:

   a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;

   b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dall'articolo 19, comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella banca, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

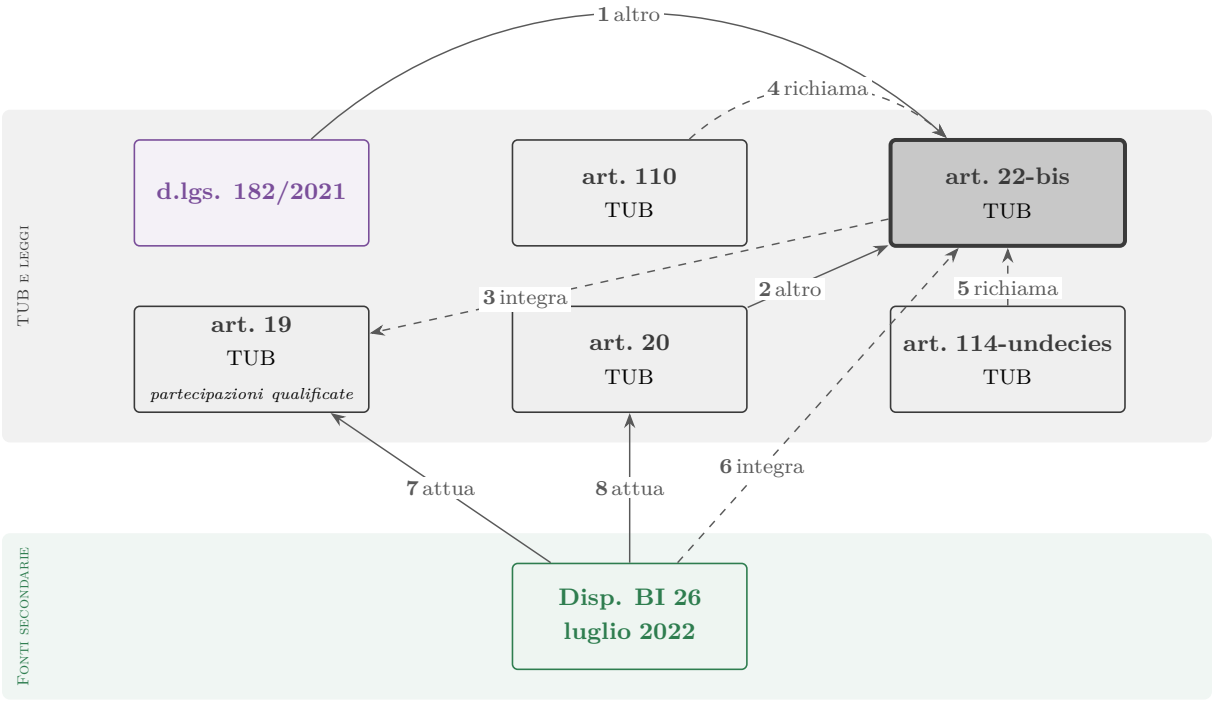
Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 06 **D3**: L'art. 19, comma 1: fattispecie soggette ad autorizzazione e soglie
- Orale 06 **D21**: L'art. 22 TUB: le partecipazioni indirette

- Orale 06 **D26**: L'art. 21 TUB: la richiesta di informazioni
- Orale 09 **D17**: L'art. 37-bis: composizione del gruppo e requisiti della capogruppo
- Orale 09 **D38**: Il governo societario del gruppo e lo statuto della capogruppo

30 | art. 22-bis TUB — Persone che agiscono di concerto

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** d.lgs. 182/2021, art. 1, co. 7 → art. 22-bis TUB: inserisce l'art. 22-bis. *Perché:* Il d.lgs. 182/2021 ha inserito nel TUB l'art. 22-bis sull'azione di concerto. [O06]

2 **altro** art. 20 TUB, co. 2 → art. 22-bis TUB: comunicazione e autorizzazione del concerto convivono. *Perché:* L'art. 20, comma 2, impone di comunicare ogni accordo di voto, mentre l'art. 22-bis richiede l'autorizzazione quando si raggiungono le soglie; i regimi convivono. [O06]

3 **integra** art. 22-bis TUB → art. 19 TUB: concerto soggetto ad autorizzazione. *Perché:* L'art. 22-bis assoggetta ad autorizzazione ex art. 19 anche l'acquisizione o detenzione concertata di più soggetti che cumulativamente raggiungono le soglie. [O04, O06] ✓

4 **richiama** art. 110 TUB, co. 1 → art. 22-bis TUB: estensione agli intermediari finanziari. *Perché:* L'art. 110 comma 1 estende agli intermediari finanziari, in quanto compatibili, la disciplina dell'art. 22-bis del TUB. [O10]

5 **richiama** art. 114-undecies TUB, co. 1 → art. 22-bis TUB: rinvio alla disciplina bancaria. *Perché:* L'art. 114-undecies estende agli istituti di pagamento, in quanto compatibile, la disciplina dell'art. 22-bis. [O10]

6 **integra** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte IV par. 1 → art. 22-bis TUB: sospensione proporzionale fra concertanti. *Perché:* Se i concertanti non chiedono l'autorizzazione, la sospensione del voto si applica proporzionalmente a tutti gli aderenti all'accordo. [O06]

7 **attua** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte I Capo I par. 5 → art. 19 TUB, co. 1 lett. a): obbligo su titolare e votante. *Perché:* Le disposizioni specificano che, se titolarità e diritto di voto sono scissi, l'obbligo autorizzativo dell'art. 19 grava su entrambi i soggetti. [O06]

8 **attua** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte V par. 2 → art. 20 TUB, co. 2: termini della comunicazione degli accordi. *Perché:* La Parte V, par. 2, fissa termini e contenuto della comunicazione degli accordi di voto, anche non scritti. [O06]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 30 novembre 2021]*

Persone che agiscono di concerto

1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo, è soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 19 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorché invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19 oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

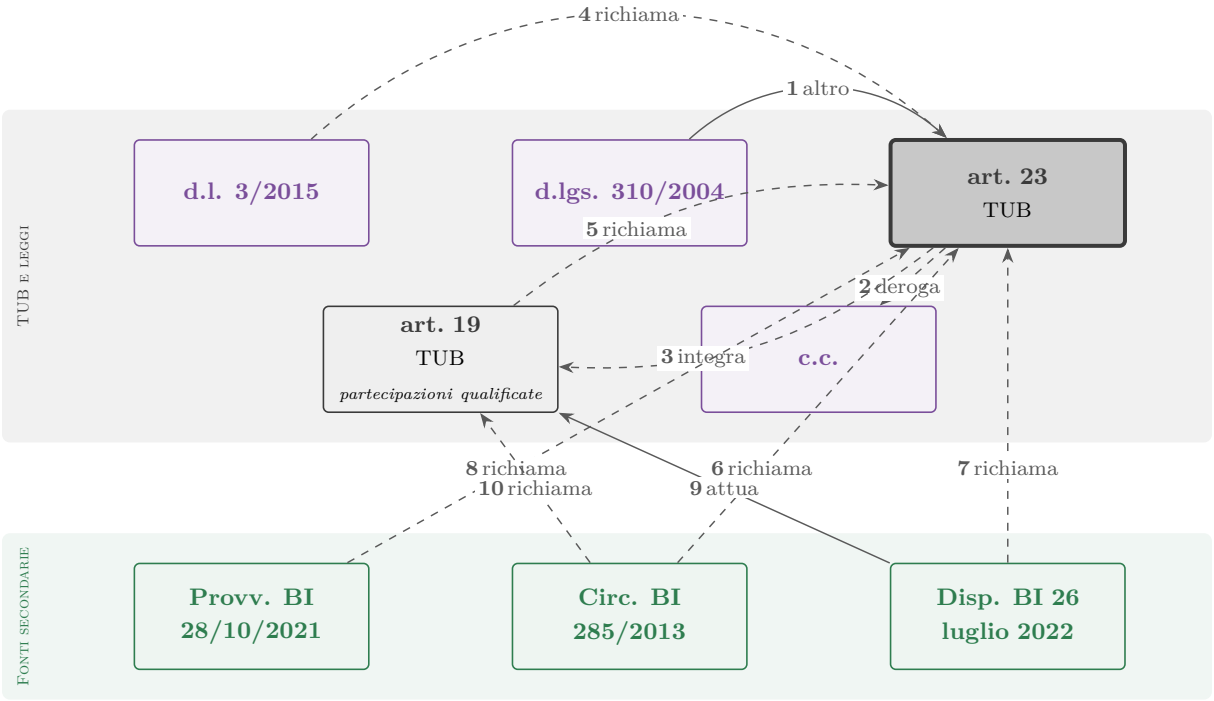
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Banca d'Italia individua i casi per i quali si presume che due o più persone agiscano di concerto, i casi in cui la cooperazione tra più persone non configura un'azione di concerto, nonché i casi in cui le modifiche agli accordi tra persone che agiscono di concerto, ivi comprese quelle relative alla composizione degli aderenti, sono soggette agli obblighi di autorizzazione o comunicazione ai sensi del presente Capo.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 06 **D22**: L'art. 22-bis TUB: l'azione di concerto
- Orale 06 **D24**: Gli accordi di voto e i patti parasociali (art. 20, comma 2)
- Orale 06 **D30**: La sospensione e la revoca dell'autorizzazione
- Orale 04 **D22**: Controllo, influenza notevole, partecipazione qualificata, gruppo bancario

31 | art. 23 TUB — Nozione di controllo

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 4 stanno nel grafo.

1 **altro** d.lgs. 310/2004 → art. 23 TUB: testo vigente dell'art. 23. *Perché:* L'art. 23 non è stato toccato dalle riforme del 2021 e del 2025 e resta nel testo risultante dal d.lgs. 310/2004. [O06]

2 **deroga** art. 23 TUB, co. 2 → c.c., art. 2359; art. 2364: controllo esteso oltre le società. *Perché:* L'art. 23 TUB estende la nozione di controllo oltre l'art. 2359 c.c., includendo persone fisiche, fondazioni, enti e trust come partecipanti. [COLL, L06, O04]

3 **integra** art. 23 TUB → art. 19 TUB, co. 1: nozione di controllo per il capo. *Perché:* L'art. 23 definisce il controllo ai fini dell'intero Capo III, quindi anche per le soglie e l'acquisizione indiretta dell'art. 19. [COLL, L06, O06] ✓

4 **richiama** d.l. 3/2015, art. 1, co. 2-bis → art. 23 TUB: nozione di controllo ex art. 23. *Perché:* Per il tetto del cinque per cento ai voti il controllo si determina secondo l'art. 23 TUB e non secondo l'art. 2359 c.c. [O08]

5 **richiama** art. 19 TUB, co. 1 lett. a) → art. 23 TUB: controllo definito dall'art. 23. *Perché:* L'art. 19 si riferisce al controllo, nozione definita dall'art. 23 TUB, mentre l'influenza notevole è lasciata alla normativa secondaria. [O04, O06] ✓

6 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte Terza Cap. 1 e Cap. 11 → art. 23 TUB: banche controllate ex art. 23. *Perché:* La Circolare 285 richiama la nozione di controllo dell'art. 23 sia per le partecipazioni detenibili dalle banche sia per i soggetti collegati. [O06, O09]

7 **richiama** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte I Capo I par. 3; Capo II par. 2 → art. 23 TUB: rinvio integrale alla nozione di controllo. *Perché:* Le disposizioni del 2022 rinviano integralmente all'art. 23 per la nozione di controllo. [O06]

8 **richiama** Provv. BI 28/10/2021 → art. 23 TUB: controllo ai fini della partecipazione qualificata. *Perché:* Il Provvedimento del 2021 rinvia all'art. 23 per la nozione di controllo dell'impresa target. [O04]

9 **attua** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte I Capo I par. 5 → art. 19 TUB, co. 1 lett. a): obbligo su titolare e votante. *Perché:* Le disposizioni specificano che, se titolarità e diritto di voto sono scissi, l'obbligo autorizzativo dell'art. 19 grava su entrambi i soggetti. [O06]

10 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte Terza Cap. 11 Sez. I par. 3 → art. 19 TUB: partecipante tenuto a chiedere autorizzazioni. *Perché:* La Circolare definisce il partecipante come il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni degli artt. 19 e seguenti, rendendolo parte correlata. [O06] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 14 gennaio 2005]*

Nozione di controllo

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

    1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;

    2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

    3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

    a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

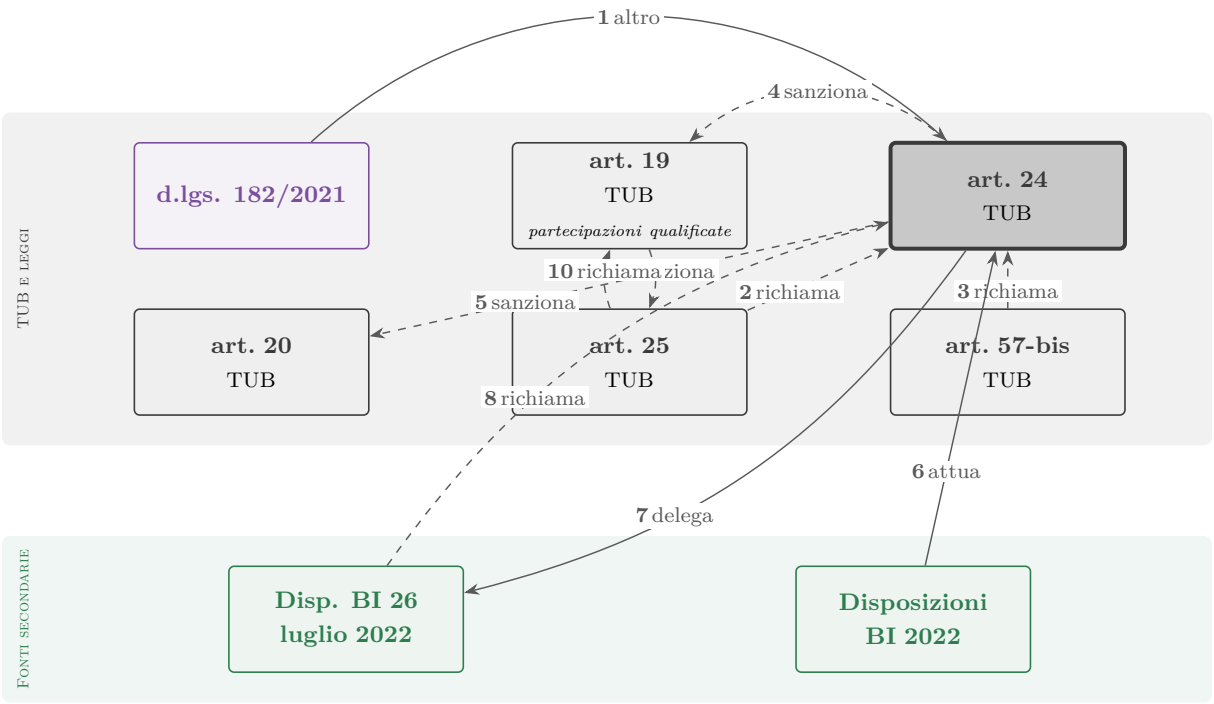
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 06 **D19**: L'influenza notevole
- Orale 06 **D20**: L'art. 23 TUB: la nozione di controllo e la sua autonomia dall'art. 2359 c.c.
- Orale 06 **D36**: Il partecipante come «parte correlata»: attività di rischio e conflitti d'interesse
- Orale 04 **D22**: Controllo, influenza notevole, partecipazione qualificata, gruppo bancario

32 | art. 24 TUB — Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 8 stanno nel grafo.

1 **altro** d.lgs. 182/2021 → art. 24 TUB, co. 1: limita il rinvio all'art. 20. *Perché:* Per effetto della modifica del d.lgs. 182/2021 l'art. 24, comma 1, richiama solo i commi 1, 2 e 4 dell'art. 20. [O06]

2 **richiama** art. 25 TUB, co. 3 → art. 24 TUB, co. 2: impugnabilità della delibera per rinvio. *Perché:* Se il divieto di voto dell'art. 25, comma 3, è violato, si applica per rinvio il regime di impugnazione dell'art. 24, comma 2. [COLL, L07, O06]

3 **richiama** art. 57-bis TUB, co. 7-9 → art. 24 TUB: sanzioni sul modello dell'art. 24. *Perché:* I commi 7, 8 e 9 dell'art. 57-bis riproducono quasi alla lettera sospensione del voto, impugnazione e alienazione dell'art. 24. [O06, O08]

4 **sanziona** art. 24 TUB, co. 1 → art. 19 TUB: voto sospeso senza autorizzazione. *Perché:* Le partecipazioni per cui l'autorizzazione dell'art. 19 non è stata ottenuta o è stata revocata vanno alienate nei termini fissati dalla Banca d'Italia. [COLL, L06, O06] ✓

5 **sanziona** art. 24 TUB, co. 1 → art. 20 TUB: voto sospeso se omessa comunicazione. *Perché:* Il mancato rispetto della comunicazione dell'art. 20 attiva la sospensione del voto dell'art. 24 co. 1, anche per omessa comunicazione. [COLL, L06, O06]

6 **attua** Disposizioni BI 2022 → art. 24 TUB, co. 3: alienazione della sola quota eccedente. *Perché:* Le Disposizioni BI chiariscono l'ambito del comma 3: si aliena solo la quota eccedente la soglia autorizzata, per proporzionalità. [L06]

7 **delega** art. 24 TUB, co. 3 → Disp. BI 26 luglio 2022, Parte IV par. 2: termini di alienazione nella normativa secondaria. *Perché:* Il TUB non fissa il termine di alienazione, che è stabilito dalle disposizioni di vigilanza e dal provvedimento dell'Autorità. [O06]

8 **richiama** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte IV par. 1 → art. 24 TUB, co. 1: voto sospeso per omesse comunicazioni. *Perché:* Se il contratto non è condizionato all'autorizzazione, vengono in rilievo la sospensione del voto e l'obbligo di alienazione dell'art. 24. [O06]

9 **condiziona** art. 19 TUB, co. 5 → art. 25 TUB: reputazione dell'acquirente ex art. 25. *Perché:* L'art. 19 co. 5 subordina la proposta di autorizzazione alla reputazione del potenziale acquirente, valutata ai sensi dell'art. 25. [L06, O03, O06] ✓

10 **richiama** art. 25 TUB, co. 1 → art. 19 TUB: destinatari: partecipazioni qualificate. *Perché:* La sospensione del voto per perdita dei requisiti riguarda solo le partecipazioni eccedenti le soglie dell'art. 19, comma 1, lett. a). [COLL, L07, O06] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 30 novembre 2021]*

Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo 20, commi 1, 2 e 4.

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

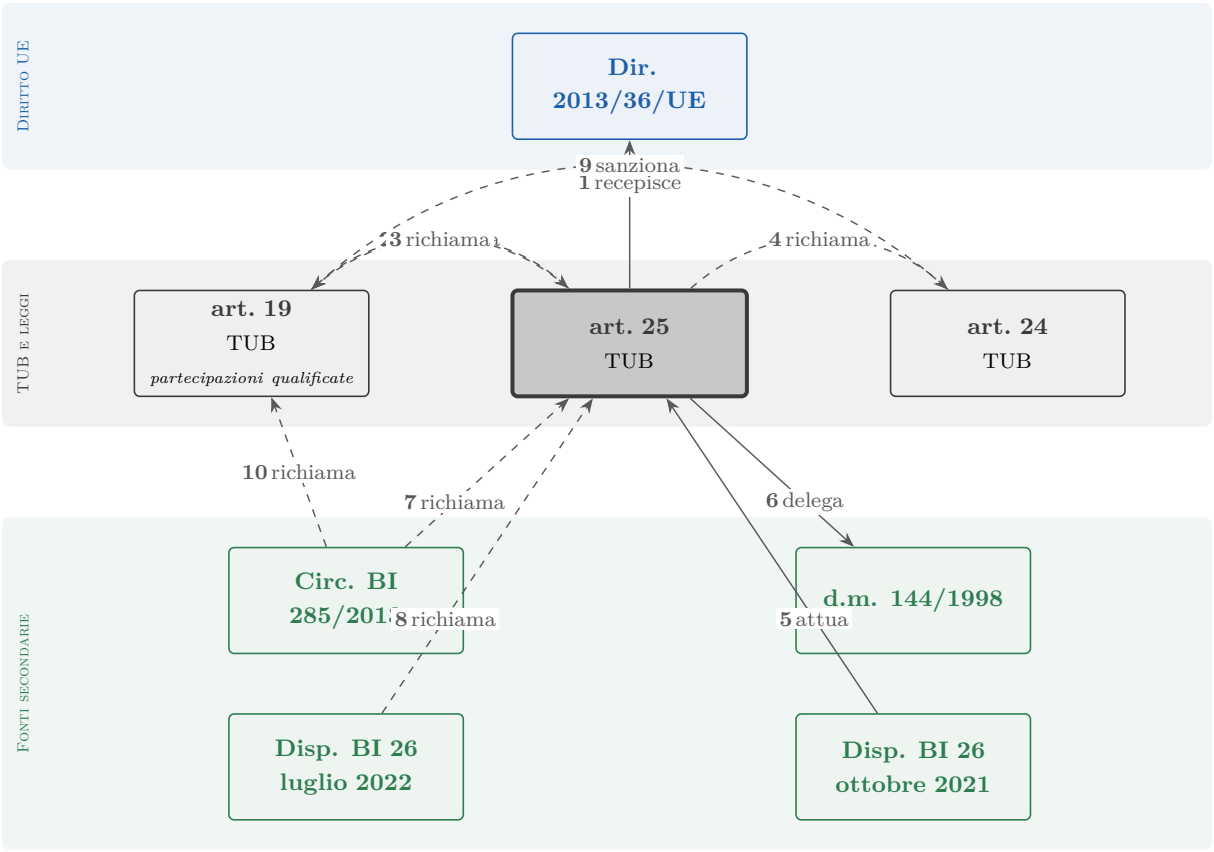
3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 06 **D5**: Il carattere «preventivo» dell'autorizzazione
- Orale 06 **D6**: Autorizzazione ex art. 19 e offerta pubblica di acquisto: concorso di procedimenti
- Orale 06 **D23**: L'art. 20 TUB: gli obblighi di comunicazione
- Orale 08 **D9**: Il tetto dell'uno per cento e la disciplina delle partecipazioni del Capo III
- Orale 08 **D35**: Chi rilascia l'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata e con quali criteri
- Orale 08 **D40**: L'art. 57-bis TUB: le partecipazioni rilevanti assunte dalle banche

33 | art. 25 TUB — Partecipanti al capitale

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 9 stanno nel grafo.

1 **recepisce** art. 25 TUB → Dir. 2013/36/UE: riscrittura dell'art. 25 per la CRD4. *Perché:* L'art. 25 vigente deriva dal d.lgs. 72/2015, che ha recepito la CRD IV sui requisiti degli esponenti e dei partecipanti. [L07, O06] ✓

2 **condiziona** art. 19 TUB, co. 5 → art. 25 TUB: reputazione dell'acquirente ex art. 25. *Perché:* L'art. 19 co. 5 subordina la proposta di autorizzazione alla reputazione del potenziale acquirente, valutata ai sensi dell'art. 25. [L06, O03, O06] ✓

3 **richiama** art. 25 TUB, co. 1 → art. 19 TUB: destinatari: partecipazioni qualificate. *Perché:* La sospensione del voto per perdita dei requisiti riguarda solo le partecipazioni eccedenti le soglie dell'art. 19, comma 1, lett. a). [COLL, L07, O06] ✓

4 **richiama** art. 25 TUB, co. 3 → art. 24 TUB, co. 2: impugnabilità della delibera per rinvio. *Perché:* Se il divieto di voto dell'art. 25, comma 3, è violato, si applica per rinvio il regime di impugnazione dell'art. 24, comma 2. [COLL, L07, O06]

5 **attua** Disp. BI 26 ottobre 2021, Allegato I Parte B → art. 25 TUB: fascicolo per istruire la reputazione. *Perché:* La Parte B dell'Allegato I serve a istruire il criterio della reputazione del potenziale acquirente, legato ai requisiti dell'art. 25. [O06]

6 **delega** art. 25 TUB → d.m. 144/1998: onorabilità dei partecipanti al d.m. *Perché:* Il comma 2 rimette a un decreto del MEF i requisiti dei partecipanti; nelle more si applica il d.m. 144/1998 richiamato in nota. [COLL, L07, O06] ✓

7 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte I, Tit. I, Cap. 1, Sez. I par. 3 e Sez. IV → art. 25 TUB, co. 1: requisiti dei titolari di partecipazioni qualificate. *Perché:* Le Disposizioni di vigilanza precisano che i titolari di partecipazioni qualificate devono possedere i requisiti dell'art. 25, richiamati dalla lettera d). [O05, O06]

8 **richiama** Disp. BI 26 luglio 2022, Parte III parr. 1 e 3 → art. 25 TUB: salva la disciplina attuativa dell'art. 25. *Perché:* La Parte III fa salva la disciplina di attuazione dell'art. 25 sull'onorabilità e ne regola le modalità di verifica. [O06]

9 **sanziona** art. 24 TUB, co. 1 → art. 19 TUB: voto sospeso senza autorizzazione. *Perché:* Le partecipazioni per cui l'autorizzazione dell'art. 19 non è stata ottenuta o è stata revocata vanno alienate nei termini fissati dalla Banca d'Italia. [COLL, L06, O06] ✓

10 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte Terza Cap. 11 Sez. I par. 3 → art. 19 TUB: partecipante tenuto a chiedere autorizzazioni. *Perché:* La Circolare definisce il partecipante come il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni degli artt. 19 e seguenti, rendendolo parte correlata. [O06] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 30 novembre 2021]*

Partecipanti al capitale

1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:

   a) i requisiti di onorabilità;

   b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare;

   c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

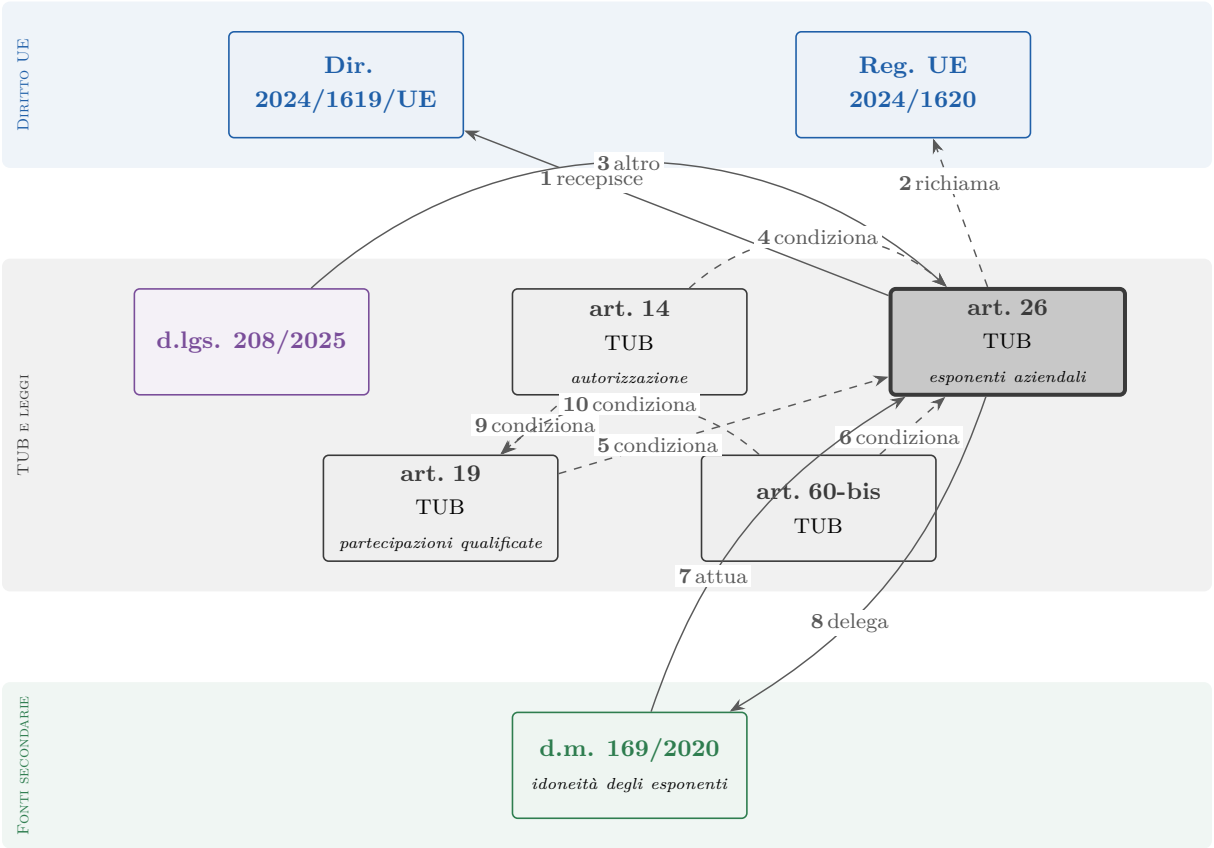
3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1, lettera a). In caso di inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 06 **D7**: I criteri di valutazione dell'art. 19, comma 5
- Orale 06 **D8**: La reputazione del candidato acquirente e il rinvio all'art. 25 TUB
- Orale 06 **D13**: Regimi speciali di valutazione: partecipazioni in società fiduciarie e in SIS
- Orale 07 **D4**: I partecipanti al capitale: l'art. 25 TUB e il confronto con l'art. 26
- Orale 07 **D33**: Le partecipazioni qualificate: l'art. 19 TUB e le conseguenze dell'art. 24

34 | art. 26 TUB — Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 29 stanno nel grafo.

1 **recepisce** art. 26 TUB, co. 5 → Dir. 2024/1619/UE: nuovo co. 5 e CRD VI. *Perché:* Il nuovo art. 26 co. 5, riscritto dal d.lgs. 208/2025 (CRD VI), non è ancora operativo perché la sua applicazione è differita. [COLL, L07, O07] ✓

2 **richiama** art. 26 TUB, co. 6 → Reg. UE 2024/1620: informazioni dalla banca dati AML/CFT. *Perché:* Nel valutare l'idoneità degli esponenti la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni della banca dati centrale AML/CFT del regolamento 2024/1620. [O07, O11] ✓

3 **altro** d.lgs. 208/2025, art. 4, co. 5; art. 1, co. 1 lett. i) n. 8) → art. 26 TUB, co. 5; testo vigente dal 9 gennaio 2026: generalizza le misure correttive. *Perché:* Il nuovo comma 4 assoggetta direttamente i responsabili delle funzioni a onorabilità, competenza e correttezza, anziché a una facoltà del Ministro. [COLL, L07, O07]

4 **condiziona** art. 14 TUB, co. 1 lett. e) → art. 26 TUB: idoneità degli esponenti. *Perché:* L'autorizzazione esige già all'ingresso l'idoneità degli esponenti aziendali, che l'art. 26 disciplina anche per il prosieguo dell'attività. [COLL, L05, L07] ✓

5 **condiziona** art. 19 TUB, co. 5 → art. 26 TUB, co. 3: idoneità dei futuri esponenti. *Perché:* Il secondo criterio rinvia all'art. 26, comma 3, e importa nella valutazione la disciplina dell'idoneità degli esponenti con funzioni di amministrazione e direzione. [COLL, L06, O03] ✓

6 **condiziona** art. 60-bis TUB, co. 2 → art. 26 TUB: idoneità esponenti della capogruppo. *Perché:* L'autorizzazione a divenire capogruppo richiede che gli esponenti della società di partecipazione finanziaria siano idonei ai sensi dell'art. 26. [O03, O05, O06] ✓

7 **attua** d.m. 169/2020, art. 11; art. 16 → art. 26 TUB, co. 1; co. 2: decadenza entro trenta giorni. *Perché:* L'art. 23 co. 7 disciplina la pronuncia di decadenza entro trenta giorni, in attuazione della valutazione interna dell'art. 26 co. 5. [O03, O07, O08] ✓

8 **delega** art. 26 TUB, co. 5; co. 2-3 → d.m. 169/2020, art. 3; art. 6: requisiti e criteri di idoneità. *Perché:* Il comma 3 demanda al MEF, sentita la Banca d'Italia, onorabilità, professionalità, criteri, cumulo e sospensione, poi disciplinati dal d.m. 169/2020. [COLL, L07, O01] ✓

9 **condiziona** art. 14 TUB, co. 1 lett. d) → art. 19 TUB, co. 5: autorizzazione subordinata ai partecipanti. *Perché:* L'autorizzazione all'esercizio bancario incorpora già all'ingresso i presupposti dell'autorizzazione preventiva alle partecipazioni qualificate dell'art. 19 co. 5. [COLL, L05, O01] ✓

10 **condiziona** art. 60-bis TUB, co. 2 → art. 19 TUB: requisiti dei partecipanti della holding. *Perché:* L'autorizzazione come capogruppo è condizionata al fatto che i titolari delle partecipazioni ex art. 19 nella holding soddisfino le condizioni ivi previste. [O03, O05, O06] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 9 gennaio 2026]*

Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, individua:

   a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;

b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;

c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione dell'organo;

d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti;

e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi;

f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

4. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche, come individuati dal decreto di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza.

5. Le banche valutano l'idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l'adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. La valutazione è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di cui sopra entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti.

5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è condotta:

a) con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo:

1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell'organo. A questo fine, l'efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell'idoneità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2383, secondo comma, del codice civile;

2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell'organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace;

b) con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati.

6. La Banca d'Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche, valuta l'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiore rilevanza, come individuati dal decreto di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. A questo fine, la Banca d'Italia tiene conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.

6-bis. La Banca d'Italia valuta se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un

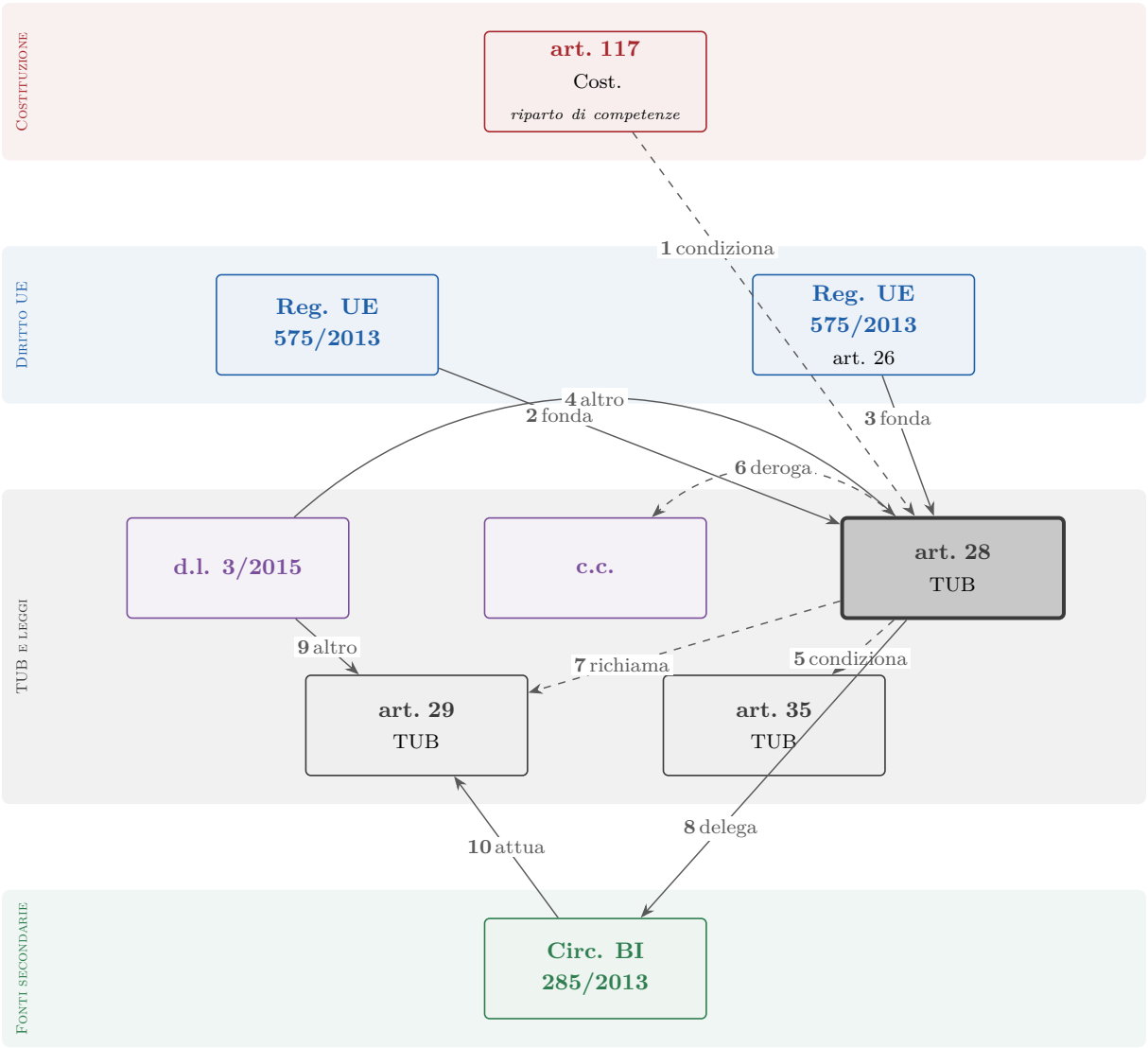
tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato alla banca.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 07 **D1**: Dai requisiti formali all'idoneità: l'evoluzione dell'art. 26 TUB
- Orale 07 **D2**: Chi sono gli esponenti aziendali: il perimetro soggettivo
- Orale 07 **D3**: L'ambito oggettivo: l'applicazione modulata ai soggetti non bancari
- Orale 11 **D14**: Il d.lgs. 208/2025: che cos'è e che cosa cambia
- Orale 11 **D17**: I seminari del corso e l'uso degli interventi esterni all'orale
- Orale 11 **D30**: Il rischio di riciclaggio come presupposto dei provvedimenti di vigilanza

35 | art. 28 TUB — Norme applicabili

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 9 stanno nel grafo.

1 **condiziona** art. 117 Cost., co. 1 → art. 28 TUB, co. 2-ter: parametro invocato contro limite rimborso. *Perché:* Il potere di limitare il rimborso è stato censurato per tutela della proprietà anche in relazione all'art. 117 co. 1; la Corte ha respinto. [O08] ✓

2 **fonda** Reg. UE 575/2013 → art. 28 TUB, co. 2-ter: capitale rimborsabile non è primario. *Perché:* Il CRR non computa come capitale primario le azioni rimborsabili a richiesta, e l'art. 28 co. 2-ter limita il rimborso per assicurarne la computabilità. [O03]

3 **fonda** Reg. UE 575/2013 art. 26, artt. 26-29 → art. 28 TUB, co. 2-ter: computabilità CET1 fonda la limitazione. *Perché:* La limitazione del rimborso discende dalle regole europee sui fondi propri: le azioni devono essere computabili come capitale primario di classe 1. [O09]

4 **altro** d.l. 3/2015, art. 1, co. 1 lett. a) → art. 28 TUB, co. 2-ter: introduce il comma 2-ter sul rimborso. *Perché:* Il d.l. 3/2015 ha aggiunto all'art. 28 il comma 2-ter sulla limitazione del rimborso, poi sostituito dal d.lgs. 72/2015. [O03, O08, O09]

5 **condiziona** art. 28 TUB, co. 2-bis → art. 35 TUB: mutualità prevalente e operatività soci. *Perché:* Oltre ai requisiti del codice civile, la mutualità prevalente delle BCC richiede l'operatività prevalente con i soci prevista dall'art. 35. [L08, O08, O09]

6 **deroga** art. 28 TUB, co. 2; co. 2-bis → c.c., art. 2513; art. 2514: rimborso azioni in deroga a norme. *Perché:* Le banche cooperative sono sottratte ai controlli dell'autorità governativa previsti dal codice civile per le cooperative; vigila la Banca d'Italia. [L08, O03, O08]

7 **richiama** art. 28 TUB, co. 1 → art. 29 TUB: BP disciplinate dalla sezione I. *Perché:* L'art. 28 co. 1 riserva l'attività bancaria cooperativa alle sole popolari e BCC disciplinate dalle Sezioni I e II del Capo V. [L08, O08, O09]

8 **delega** art. 28 TUB, co. 2-ter → Circ. BI 285/2013, disposizioni sul rimborso azioni: limiti al rimborso fissati da BdI. *Perché:* Il limite al rimborso delle azioni in caso di recesso è rimesso alla Banca d'Italia, che nelle norme secondarie prevede anche l'esclusione. [L08, O08, O09]

9 **altro** d.l. 3/2015, art. 1, co. 1 lett. b) → art. 29 TUB, co. 2-bis; co. 2-bis, 2-ter, 2-quater; abrogato co. 3: introduce il limite all'attivo. *Perché:* Il d.l. 3/2015, convertito dalla l. 33/2015, ha introdotto nel TUB il limite di attivo per le banche popolari, inizialmente 8 miliardi. [L08, O01, O03] ✓

10 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Terza, Cap. 4 → art. 29 TUB: banche in forma cooperativa. *Perché:* Il Capitolo 4 della Parte Terza della Circolare 285 è la normativa secondaria di riferimento per le banche in forma cooperativa. [O04, O08, O09] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 27 giugno 2015]*

Norme applicabili

1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.

2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.

2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto.

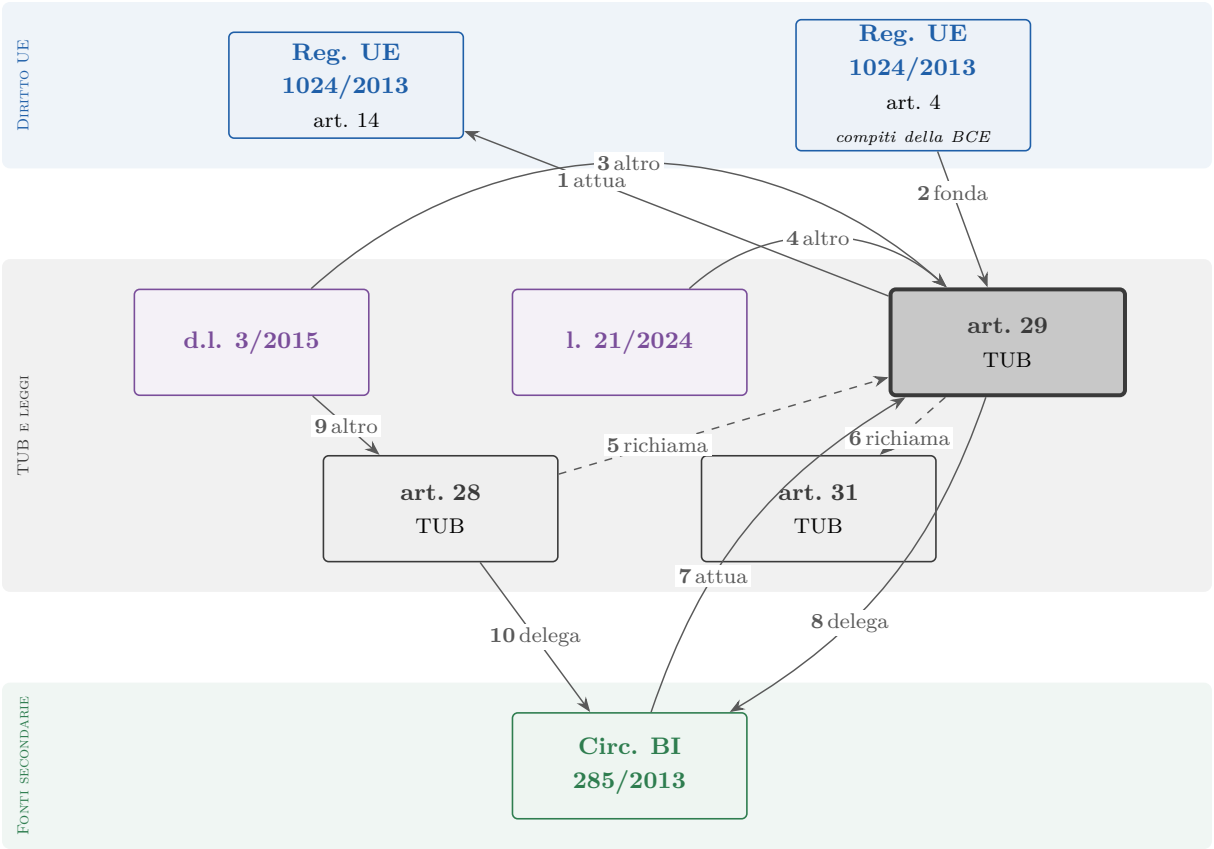
2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 08 **D1**: Inquadramento storico e sistematico delle banche popolari
- Orale 08 **D2**: L'art. 28 TUB: norme applicabili alle banche cooperative
- Orale 08 **D3**: Le banche di garanzia collettiva dei fidi: il terzo tipo di banca cooperativa
- Orale 09 **D1**: I tratti identificativi della banca di credito cooperativo
- Orale 09 **D8**: La limitazione del rimborso delle azioni al socio uscente
- Orale 09 **D9**: L'operatività prevalente a favore dei soci: l'art. 35 TUB

36 | art. 29 TUB — Norme generali

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 8 stanno nel grafo.

1 **attua** art. 29 TUB, co. 2-ter → Reg. UE 1024/2013 art. 14, par. 5: BdI propone alla BCE la revoca. *Perché:* L'art. 29 co. 2-ter è scritto nel linguaggio del riparto MVU: la Banca d'Italia propone la revoca, la BCE la dispone. [O03] ✓

2 **fonda** Reg. UE 1024/2013 art. 4, par. 1 lett. a) → art. 29 TUB, co. 2-ter: revoca autorizzazione di competenza BCE. *Perché:* La competenza esclusiva della BCE sulla revoca spiega perché l'art. 29 co. 2-ter parla di proposta della Banca d'Italia alla BCE. [O08] ✓

3 **altro** d.l. 3/2015, art. 1, co. 1 lett. b) → art. 29 TUB, co. 2-bis; co. 2-bis, 2-ter, 2-quater; abrogato co. 3: introduce il limite all'attivo. *Perché:* Il d.l. 3/2015, convertito dalla l. 33/2015, ha introdotto nel TUB il limite di attivo per le banche popolari, inizialmente 8 miliardi. [L08, O01, O03] ✓

4 **altro** l. 21/2024, art. 18, co. 1 → art. 29 TUB, co. 2-bis: innalza il limite all'attivo. *Perché:* L'art. 18 co. 1 della l. 21/2024 ha portato da otto a sedici miliardi di euro il limite dell'attivo delle popolari. [COLL, L08, O01] ✓

5 **richiama** art. 28 TUB, co. 1 → art. 29 TUB: BP disciplinate dalla sezione I. *Perché:* L'art. 28 co. 1 riserva l'attività bancaria cooperativa alle sole popolari e BCC disciplinate dalle Sezioni I e II del Capo V. [L08, O08, O09]

6 **richiama** art. 29 TUB, co. 2-ter → art. 31 TUB: trasformazione in s.p.a. *Perché:* Superata la soglia di attivo, la popolare deve ridurlo o deliberare la trasformazione in società per azioni ex art. 31, o la liquidazione. [L08, O03, O04] ✓

7 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Terza, Cap. 4 → art. 29 TUB: banche in forma cooperativa. *Perché:* Il Capitolo 4 della Parte Terza della Circolare 285 è la normativa secondaria di riferimento per le banche in forma cooperativa. [O04, O08, O09] ✓

8 **delega** art. 29 TUB, co. 2-quater → Circ. BI 285/2013, disposizioni di attuazione art. 29: attuazione dell'art. 29 a Banca d'Italia. *Perché:* Il comma 2-quater attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare le disposizioni di attuazione dell'art. 29, esercitato col Capitolo 4. [L08, O08]

9 **altro** d.l. 3/2015, art. 1, co. 1 lett. a) → art. 28 TUB, co. 2-ter: introduce il comma 2-ter sul rimborso. *Perché:* Il d.l. 3/2015 ha aggiunto all'art. 28 il comma 2-ter sulla limitazione del rimborso, poi sostituito dal d.lgs. 72/2015. [O03, O08, O09]

10 **delega** art. 28 TUB, co. 2-ter → Circ. BI 285/2013, disposizioni sul rimborso azioni: limiti al rimborso fissati da BdI. *Perché:* Il limite al rimborso delle azioni in caso di recesso è rimesso alla Banca d'Italia, che nelle norme secondarie prevede anche l'esclusione. [L08, O08, O09]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 27 marzo 2024]*

Norme generali

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro.

2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare 16 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.

2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia né è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.

2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.

3. *[abrogato]* La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.

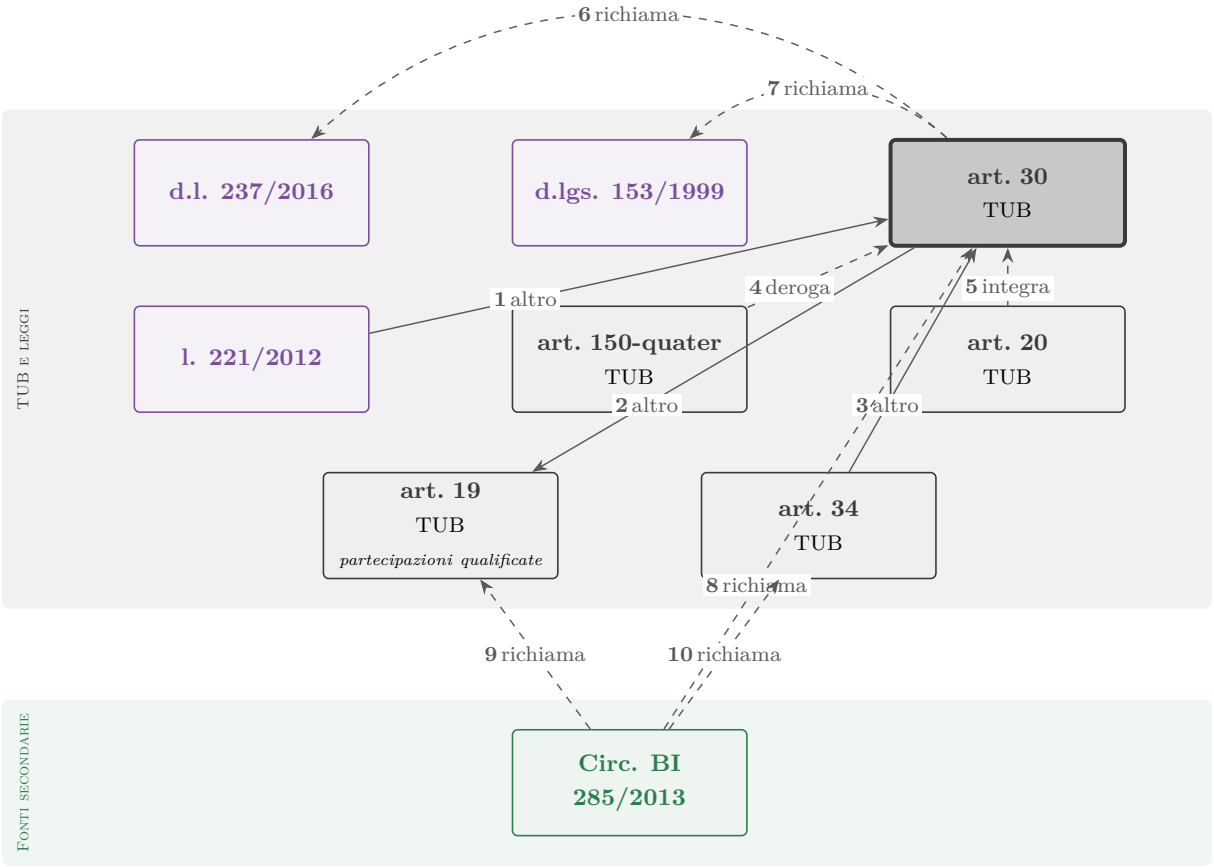
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 08 **D1**: Inquadramento storico e sistematico delle banche popolari
- Orale 08 **D4**: Le banche popolari sono ancora cooperative? La mutualità attenuata
- Orale 08 **D6**: L'art. 29, commi 1 e 2: forma societaria, azioni e capitale iniziale
- Orale 05 **D7**: La forma societaria (art. 14, comma 1, lett. a)
- Orale 05 **D9**: Le banche popolari: forma cooperativa e limite dimensionale
- Orale 05 **D11**: Il capitale minimo (lett. b) e la tecnica della delegificazione

37 | art. 30 TUB — Soci

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 4 stanno nel grafo.

1 **altro** l. 221/2012, conv. d.l. 179/2012 → art. 30 TUB, co. 2: tetto di possesso portato all'1%. *Perché:* La l. 221/2012 ha innalzato dallo 0,5 all'1 per cento il limite di possesso azionario, lasciando agli statuti una forbice. [O08]

2 **altro** art. 30 TUB, co. 2 → art. 19 TUB, artt. 19-24: tetto 1% BP e soglie autorizzatorie. *Perché:* Il tetto dell'1% nelle BP rende irraggiungibili finché vige le soglie autorizzatorie degli artt. 19-24, che si riattivano con la trasformazione in SpA. [COLL, O06, O08] ✓

3 **altro** art. 34 TUB, co. 1 → art. 30 TUB, co. 4: soglia soci 500 contro 200 BP. *Perché:* Il limite di possesso della BCC è in valore assoluto (100.000 euro), quello della popolare è percentuale del capitale. [L08, O08, O09]

4 **deroga** art. 150-quater TUB, co. 2 → art. 30 TUB, co. 2: soci finanziatori oltre il tetto. *Perché:* Lo statuto può attribuire ai soci finanziatori un numero di voti in deroga al voto capitario: unica deroga del TUB all'art. 30 co. 1. [O08]

5 **integra** art. 20 TUB, co. 2 → art. 30 TUB: presidia l'aggregazione dei soci. *Perché:* Nelle popolari, dove il limite di possesso neutralizza il singolo socio, l'art. 20, comma 2, presidia il rischio residuo di aggregazione tramite patti. [O06]

6 **richiama** art. 30 TUB, nota alla rubrica → d.l. 237/2016, art. 20, co. 1 lett. c): rinvio in nota sui limiti. *Perché:* Il testo consolidato dell'art. 30 reca una nota che rinvia all'art. 20 del d.l. 237/2016 sull'applicabilità dei limiti di possesso. [O08]

7 **richiama** art. 30 TUB, co. 2-bis → d.lgs. 153/1999: fondazioni di origine bancaria. *Perché:* L'art. 30 co. 2-bis rinvia al d.lgs. 153/1999 per identificare le fondazioni bancarie cui lo statuto può consentire il limite del 3 per cento. [O05, O06, O08]

8 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte Prima, Tit. I, Cap. 1, Sez. II → art. 30 TUB, co. 2: limiti di possesso in autorizzazione. *Perché:* La Circolare ricorda che la partecipazione di ciascun socio al capitale della popolare non può superare i limiti dell'art. 30. [O08]

9 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte Terza Cap. 11 Sez. I par. 3 → art. 19 TUB: partecipante tenuto a chiedere autorizzazioni. *Perché:* La Circolare definisce il partecipante come il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni degli artt. 19 e seguenti, rendendolo parte correlata. [O06] ✓

10 **richiama** Circ. BI 285/2013, sede distaccata → art. 34 TUB, co. 1: sede distaccata: soci pari al minimo. *Perché:* Per aprire una sede distaccata in un comune non limitrofo servono tanti soci quanti il minimo di costituzione di una BCC, cioè 500. [L08, O05, O09] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 19 dicembre 2012]*

Soci

1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

2. Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge.

3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

5. Le delibere del Consiglio di amministrazione o di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta.

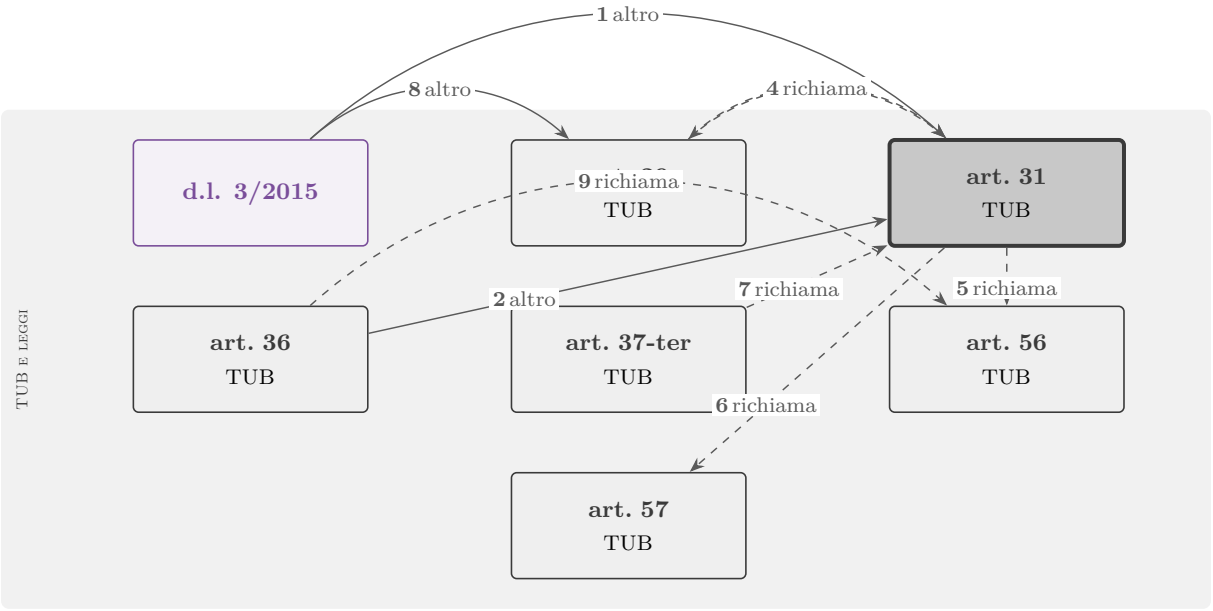
6. Coloro ai quali il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 08 **D4**: Le banche popolari sono ancora cooperative? La mutualità attenuata
- Orale 08 **D7**: Il voto capitario
- Orale 08 **D8**: Il limite al possesso azionario e le sue deroghe
- Orale 05 **D8**: Le banche pubbliche e il processo di privatizzazione
- Orale 05 **D9**: Le banche popolari: forma cooperativa e limite dimensionale

38 | art. 31 TUB — Trasformazioni e fusioni

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** d.l. 3/2015, art. 1, co. 1 lett. c) → art. 31 TUB: sostituisce integralmente l'art. 31. *Perché:* La lettera c) sostituisce l'art. 31 introducendo i quorum rafforzati per trasformazioni e fusioni delle popolari. [O08]

2 **altro** art. 36 TUB, co. 1 → art. 31 TUB: condizioni diverse per fusioni BCC. *Perché:* Fusioni e trasformazioni eterogenee delle BCC richiedono interesse dei creditori e ragioni di stabilità, condizioni diverse da quelle previste per le BP. [L08, O09]

3 **richiama** art. 29 TUB, co. 2-ter → art. 31 TUB: trasformazione in s.p.a. *Perché:* Superata la soglia di attivo, la popolare deve ridurlo o deliberare la trasformazione in società per azioni ex art. 31, o la liquidazione. [L08, O03, O04] ✓

4 **richiama** art. 31 TUB, co. 1 → art. 29 TUB, co. 2-ter: delibera le determinazioni dell'art. 29. *Perché:* Le diverse determinazioni previste dall'art. 29 co. 2-ter in caso di superamento della soglia seguono la procedura deliberativa dell'art. 31. [L08, O08]

5 **richiama** art. 31 TUB, co. 3 → art. 56 TUB: modificazioni statutarie. *Perché:* La trasformazione della popolare passa per l'accertamento della Banca d'Italia che le modifiche statutarie non contrastino con la sana gestione. [COLL, L08, O08]

6 **richiama** art. 31 TUB, co. 3 → art. 57 TUB: fusioni e scissioni. *Perché:* Le fusioni di popolari da cui risulti una s.p.a. richiedono l'autorizzazione della Banca d'Italia ex art. 57. [COLL, L08, O08]

7 **richiama** art. 37-ter TUB, co. 3 → art. 31 TUB, co. 1: maggioranze come per le popolari. *Perché:* Le modifiche statutarie per l'ingresso nel gruppo sono approvate con le maggioranze dell'art. 31 co. 1, dettate per le banche popolari. [L09, O08, O09]

8 **altro** d.l. 3/2015, art. 1, co. 1 lett. b) → art. 29 TUB, co. 2-bis; co. 2-bis, 2-ter, 2-quater; abrogato co. 3: introduce il limite all'attivo. *Perché:* Il d.l. 3/2015, convertito dalla l. 33/2015, ha introdotto nel TUB il limite di attivo per le banche popolari, inizialmente 8 miliardi. [L08, O01, O03] ✓

9 **richiama** art. 36 TUB, co. 3 → art. 56 TUB, co. 2: modifiche statutarie delle BCC. *Perché:* Per le BCC l'art. 36 co. 3 rinvia all'art. 56 co. 2 sull'accertamento delle modifiche statutarie. [O08, O09]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 26 marzo 2015]*

Trasformazioni e fusioni

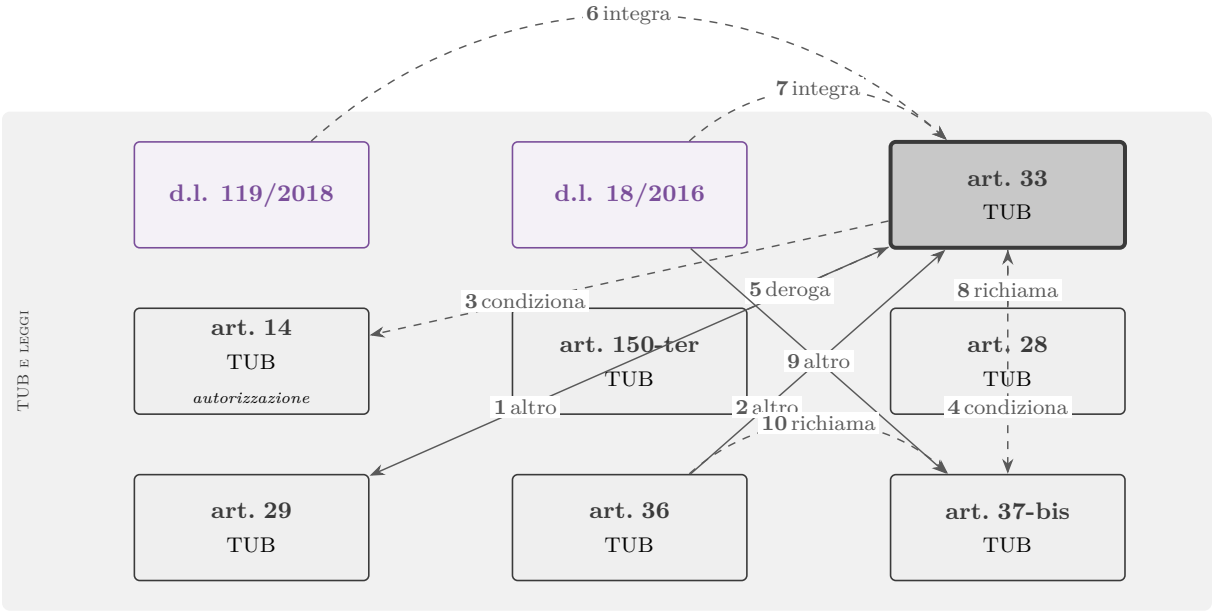
1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:
   a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
   b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea.
2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
3. Si applicano gli articoli 56 e 57.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 08 **D15**: L'art. 31: trasformazioni e fusioni
- Orale 08 **D16**: L'art. 57 TUB e i criteri sostanziali dell'autorizzazione a fusioni e scissioni
- Orale 08 **D18**: Il d.l. 3/2015: struttura, contenuto e ratio della riforma
- Orale 05 **D9**: Le banche popolari: forma cooperativa e limite dimensionale

39 | art. 33 TUB — Norme generali

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 3 stanno nel grafo.

1 **altro** art. 33 TUB, co. 1 → art. 29 TUB, co. 1: stessa forma societaria delle BP. *Perché:* Le BCC sono costituite come società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, esattamente come le banche popolari dell'art. 29. [L08, O05, O09]

2 **altro** art. 36 TUB, co. 1-bis → art. 33 TUB, co. 1-bis: conseguenza del venir meno dell'adesione. *Perché:* Venuta meno l'adesione richiesta dall'art. 33, la BCC può trasformarsi in SpA con autorizzazione della Banca d'Italia, altrimenti delibera la liquidazione. [COLL, L09, O09]

3 **condiziona** art. 33 TUB, co. 1-bis → art. 14 TUB, artt. 14-17: adesione al gruppo per autorizzare BCC. *Perché:* Per le BCC l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è requisito per ottenere l'autorizzazione all'attività bancaria; l'art. 14 non è citato nel testo. [COLL, L09, O04] ✓

4 **condiziona** art. 33 TUB, co. 1-bis → art. 37-bis TUB: adesione al gruppo bancario cooperativo. *Perché:* L'adesione al gruppo come condizione di autorizzazione fa salvo il regime speciale delle BCC delle province autonome dell'art. 37-bis co. 1-bis. [COLL, L09, O04] ✓

5 **deroga** art. 150-ter TUB → art. 33 TUB, co. 3: nomina non assembleare degli esponenti. *Perché:* L'art. 150-ter è una delle due deroghe alla regola per cui gli organi della BCC sono nominati solo dagli organi sociali. [L08, O09]

6 **integra** d.l. 119/2018, art. 20-bis, co. 1 lett. a) → art. 33 TUB, co. 1-bis: clausola di salvezza per le province. *Perché:* Il d.l. 119/2018 ha aggiunto al comma 1-bis il richiamo all'art. 37-bis co. 1-bis, assente nel testo originario del 2016. [O09]

7 **integra** d.l. 18/2016, art. 2-bis; art. 1, co. 1 → art. 33 TUB, co. 1-bis: introduce la condizione di adesione. *Perché:* Il d.l. 18/2016, convertito dalla l. 49/2016, ha inserito il comma 1-bis sull'adesione al gruppo bancario cooperativo. [O05, O08, O09]

8 **richiama** art. 28 TUB, co. 1 → art. 33 TUB: BCC disciplinate dalla sezione II. *Perché:* L'attività bancaria in forma cooperativa è riservata anche alle BCC, la cui disciplina è nella sezione II del capo V. [L08, O09]

9 **altro** d.l. 18/2016, art. 1, co. 5; art. 2, co. 1 → art. 37-bis TUB, co. 7, 7-bis: introduce l'art. 37-bis. *Perché:* Il d.l. 18/2016, convertito dalla l. 49/2016, ha introdotto la disciplina del gruppo bancario cooperativo nell'art. 37-bis. [O01, O02, O03] ✓

10 **richiama** art. 36 TUB, co. 1-bis → art. 37-bis TUB, co. 7: termine per la trasformazione. *Perché:* Il termine entro cui la BCC uscita dal gruppo deve trasformarsi in SpA è stabilito rinviando alle disposizioni dell'art. 37-bis, comma 7. [L09, O08, O09]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 19 dicembre 2018]*

Norme generali

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis.

1-ter. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.

2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".

3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro nè superiore a cinquecento euro.

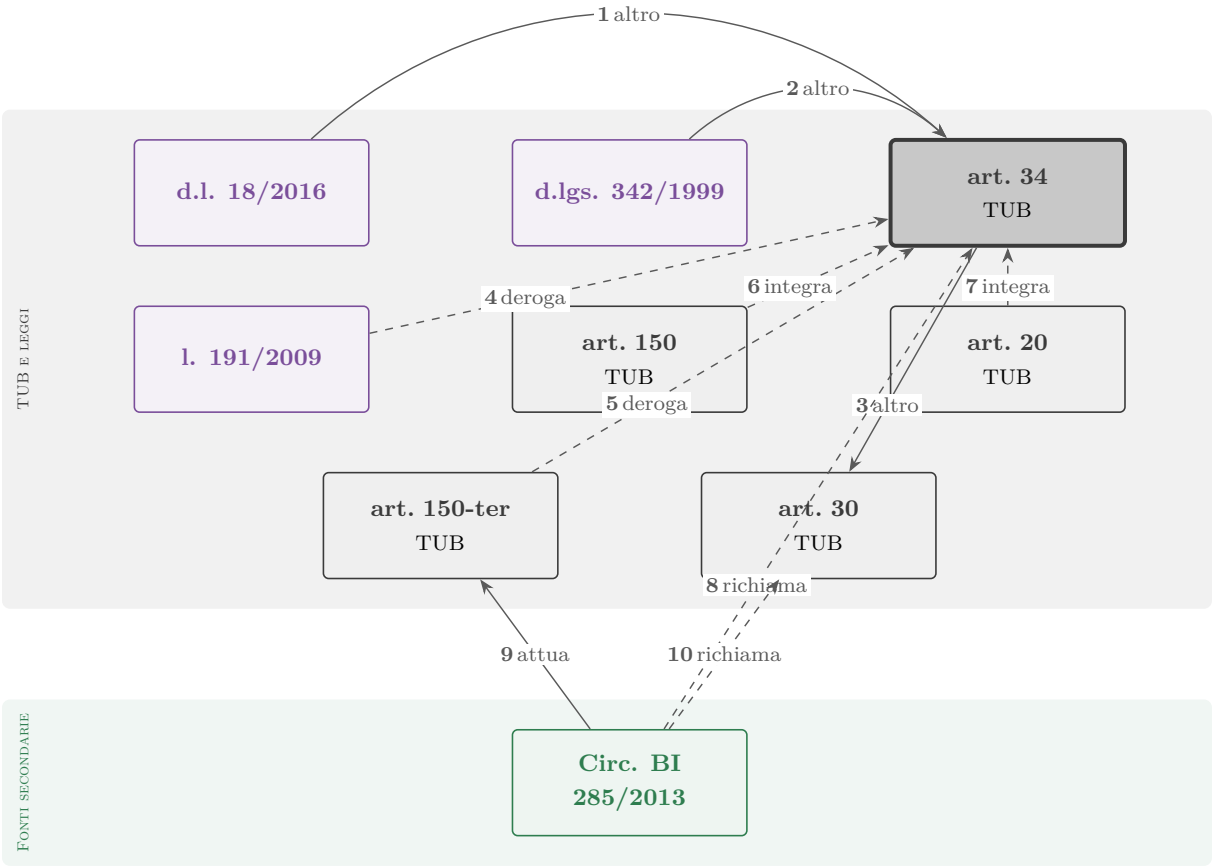
Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 09 **D1**: I tratti identificativi della banca di credito cooperativo
- Orale 09 **D2**: Dalle casse rurali e artigiane alle banche di credito cooperativo

- Orale 09 **D3**: L'art. 33 TUB: forma giuridica, denominazione, azioni
- Orale 08 **D6**: L'art. 29, commi 1 e 2: forma societaria, azioni e capitale iniziale
- Orale 08 **D31**: Il gruppo bancario cooperativo: la differenza strutturale fra popolari e BCC
- Orale 08 **D32**: Localismo e denominazione: che cosa la popolare non ha

40 | art. 34 TUB — Soci

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 3 stanno nel grafo.

1 **altro** d.l. 18/2016, art. 2, co. 5; conv. l. 49/2016 → art. 34 TUB, co. 1: innalza a cinquecento i soci minimi. *Perché:* Il d.l. 18/2016 ha innalzato la soglia minima dei soci delle BCC da duecento a cinquecento. [O08, O09]

2 **altro** d.lgs. 342/1999, art. 5, co. 1 → art. 34 TUB, co. 5: abroga il divieto di azioni proprie. *Perché:* Il d.lgs. 342/1999 ha abrogato il comma 5, che vietava alla BCC di acquistare proprie azioni. [O09]

3 **altro** art. 34 TUB, co. 1 → art. 30 TUB, co. 4: soglia soci 500 contro 200 BP. *Perché:* Il limite di possesso della BCC è in valore assoluto (100.000 euro), quello della popolare è percentuale del capitale. [L08, O08, O09]

4 **deroga** l. 191/2009, art. 2, co. 172 → art. 34 TUB, co. 2, 4: deroga di legge ai limiti soci. *Perché:* Una nota del TUB ai commi 2 e 4 rinvia a una deroga ai limiti ivi previsti, di contenuto non riprodotto. [O09]

5 **deroga** art. 150-ter TUB, co. 2, 4-bis → art. 34 TUB, co. 2, 4: soci finanziatori oltre il voto capitario. *Perché:* I sottoscrittori delle azioni di finanziamento non sono vincolati al requisito territoriale né al tetto di possesso dell'art. 34. [O09]

6 **integra** art. 150 TUB, co. 2 → art. 34 TUB, co. 1-2: termine transitorio di adeguamento. *Perché:* L'art. 150 co. 2 fissava al 1° gennaio 1997 il termine per adeguarsi all'art. 34 commi 1 e 2. [O09]

7 **integra** art. 20 TUB, co. 2 → art. 34 TUB: presidia l'aggregazione dei soci. *Perché:* Nelle BCC, dove voto capitario e tetto assoluto neutralizzano il singolo socio, l'art. 20, comma 2, presidia il rischio residuo di aggregazione. [O06]

8 **richiama** Circ. BI 285/2013, sede distaccata → art. 34 TUB, co. 1: sede distaccata: soci pari al minimo. *Perché:* Per aprire una sede distaccata in un comune non limitrofo servono tanti soci quanti il minimo di costituzione di una BCC, cioè 500. [L08, O05, O09] ✓

9 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Terza, Cap. 5, Sez. II, par. 3.2 → art. 150-ter TUB, co. 3: voto della capogruppo socio finanziatore. *Perché:* Lo statuto delle affiliate deve prevedere azioni di finanziamento sottoscrivibili dalla capogruppo, con delega rapida ai fini della ricapitalizzazione. [O09]

10 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte Prima, Tit. I, Cap. 1, Sez. II → art. 30 TUB, co. 2: limiti di possesso in autorizzazione. *Perché:* La Circolare ricorda che la partecipazione di ciascun socio al capitale della popolare non può superare i limiti dell'art. 30. [O08]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 16 febbraio 2016]*

Soci

1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a cinquecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.

2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi centomila euro.

4-bis. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.

5. *[abrogato]* Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci.

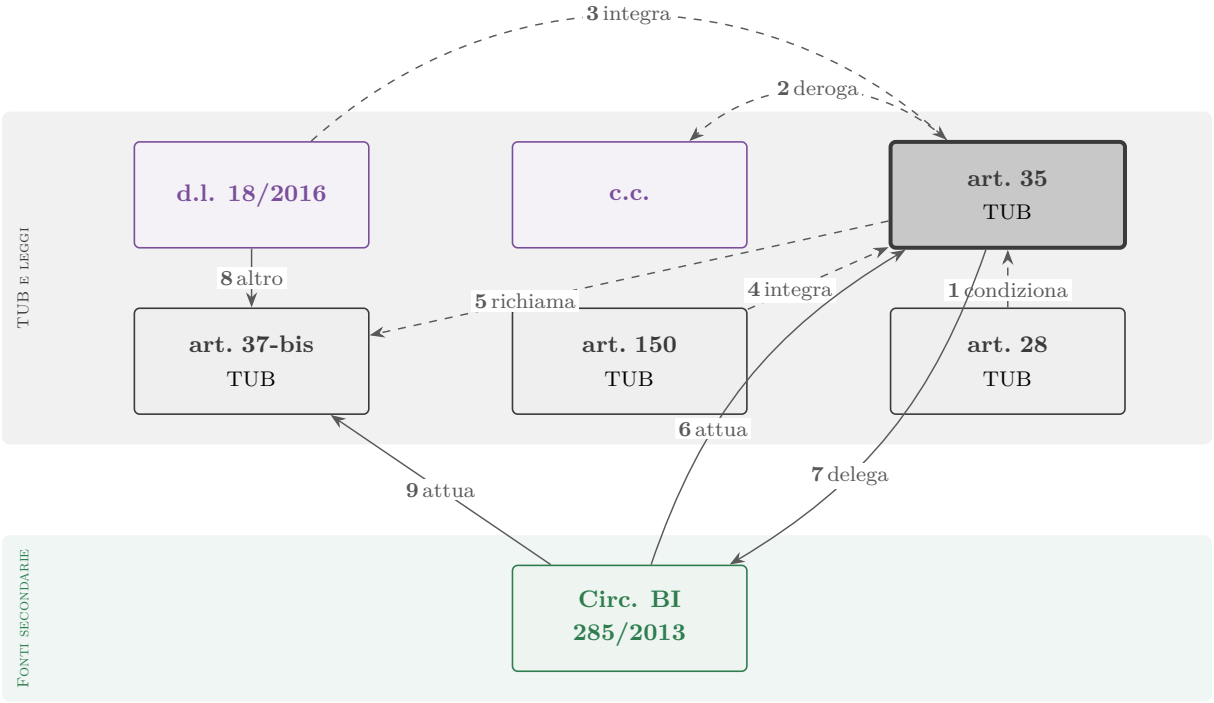
6. Si applica l'articolo 30, comma 5.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 09 **D5**: I soci della banca di credito cooperativo: l'art. 34 TUB
- Orale 09 **D6**: Soci cooperatori e soci finanziatori: l'art. 150-ter TUB
- Orale 09 **D7**: La «porta aperta»: ammissione, diniego, esclusione del socio
- Orale 08 **D6**: L'art. 29, commi 1 e 2: forma societaria, azioni e capitale iniziale
- Orale 08 **D7**: Il voto capitario
- Orale 08 **D10**: Il numero minimo dei soci

41 | art. 35 TUB — Operatività

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **condiziona** art. 28 TUB, co. 2-bis → art. 35 TUB: mutualità prevalente e operatività soci. *Perché:* Oltre ai requisiti del codice civile, la mutualità prevalente delle BCC richiede l'operatività prevalente con i soci prevista dall'art. 35. [L08, O08, O09]

2 **deroga** art. 35 TUB → c.c., art. 2513: prevalenza ex artt. 28 e 35. *Perché:* L'operatività prevalente con i soci dell'art. 35 sostituisce l'accertamento civilistico dell'art. 2513 c.c. [O09]

3 **integra** d.l. 18/2016, art. 1, co. 3 → art. 35 TUB, co. 2: rinvio statutario ai poteri della capogruppo. *Perché:* Il d.l. 18/2016 ha aggiunto all'art. 35 co. 2 il rinvio statutario ai poteri attribuiti alla capogruppo. [O09]

4 **integra** art. 150 TUB, co. 2 → art. 35 TUB, co. 2: termine transitorio di adeguamento. *Perché:* L'art. 150 co. 2 fissava al 1° gennaio 1997 il termine per adeguarsi all'art. 35 co. 2. [O09]

5 **richiama** art. 35 TUB, co. 2 → art. 37-bis TUB: poteri della capogruppo nello statuto. *Perché:* Gli statuti delle BCC disciplinano attività, competenza territoriale e poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'art. 37-bis. [O08, O09]

6 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Terza, Cap. 5, Sez. I, par. 5 → art. 35 TUB, co. 1: procedimento di deroga temporanea. *Perché:* La Circolare disciplina l'autorizzazione, per periodi determinati, all'operatività prevalente con non soci per ragioni di stabilità. [O09]

7 **delega** art. 35 TUB, co. 1 → Circ. BI 285/2013, significato di prevalentemente: limite 5% di credito fuori zona. *Perché:* Il localismo degli impieghi è specificato dalle norme secondarie, che limitano al 5% delle attività il credito erogato fuori zona. [L08, O09]

8 **altro** d.l. 18/2016, art. 1, co. 5; art. 2, co. 1 → art. 37-bis TUB, co. 7, 7-bis: introduce l'art. 37-bis. *Perché:* Il d.l. 18/2016, convertito dalla l. 49/2016, ha introdotto la disciplina del gruppo bancario cooperativo nell'art. 37-bis. [O01, O02, O03] ✓

9 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Terza → art. 37-bis TUB: indicatori di early warning. [O01, O04, O09] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 16 febbraio 2016]*

Operatività

1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità.

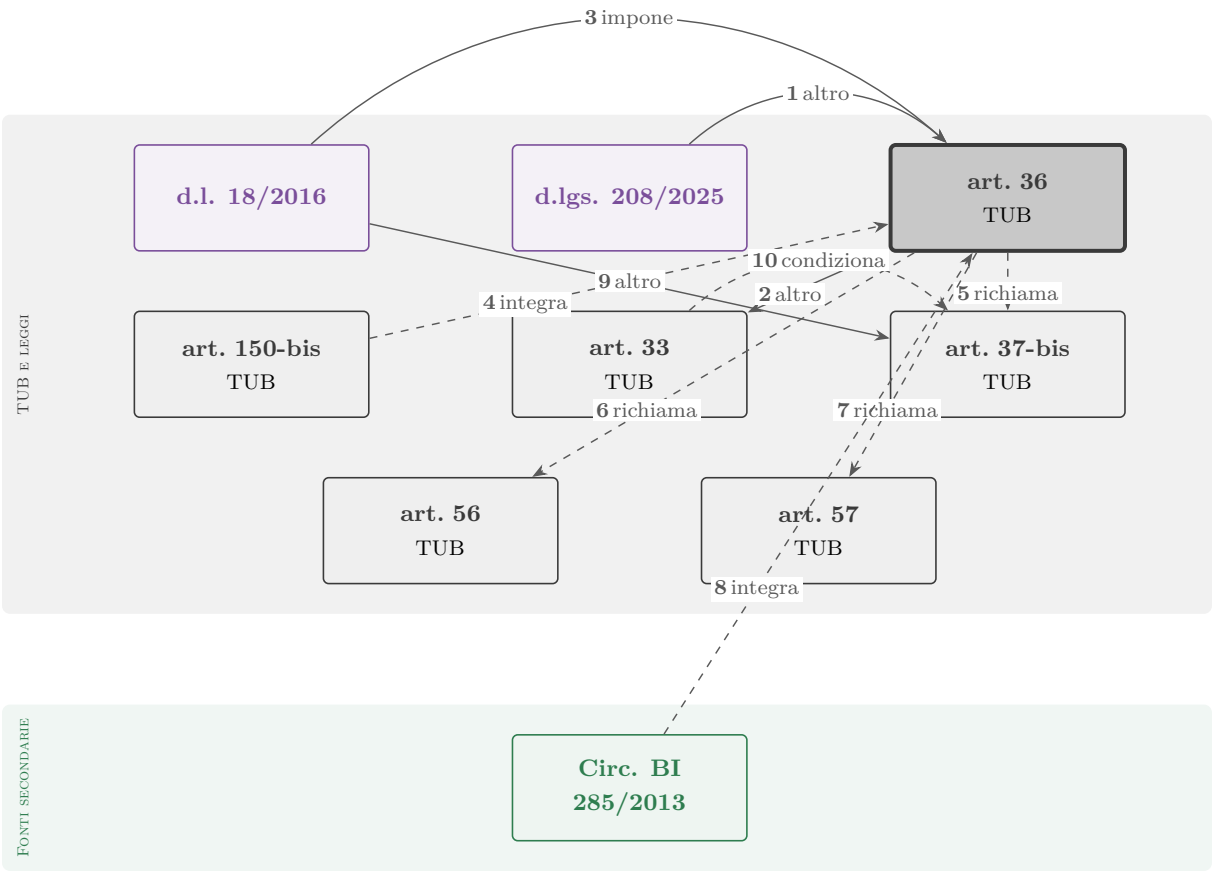
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, nonché ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 09 **D1**: I tratti identificativi della banca di credito cooperativo
- Orale 09 **D9**: L'operatività prevalente a favore dei soci: l'art. 35 TUB
- Orale 09 **D10**: L'operatività fuori della zona di competenza territoriale
- Orale 08 **D2**: L'art. 28 TUB: norme applicabili alle banche cooperative
- Orale 08 **D32**: Localismo e denominazione: che cosa la popolare non ha

42 | art. 36 TUB — Fusioni e trasformazioni

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 3 stanno nel grafo.

1 **altro** d.lgs. 208/2025, art. 1, co. 1 lett. l) n. 1); in vigore dal 9 gennaio 2026 → art. 36 TUB, co. 1: soppresse interesse dei creditori e stabilità. *Perché:* Dal 9 gennaio 2026 l'autorizzazione alla fusione eterogenea delle BCC non è più subordinata a interesse dei creditori e ragioni di stabilità. [O08, O09]

2 **altro** art. 36 TUB, co. 1-bis → art. 33 TUB, co. 1-bis: conseguenza del venir meno dell'adesione. *Perché:* Venuta meno l'adesione richiesta dall'art. 33, la BCC può trasformarsi in SpA con autorizzazione della Banca d'Italia, altrimenti delibera la liquidazione. [COLL, L09, O09]

3 **impone** d.l. 18/2016, art. 1, co. 4; art. 2, co. 3 → art. 36 TUB: deliberazioni art. 36 per non aderenti. *Perché:* Le BCC già autorizzate e non aderenti a un gruppo devono assumere le deliberazioni dell'art. 36 o liquidarsi. [O09]

4 **integra** art. 150-bis TUB, co. 5 → art. 36 TUB, co. 1: devoluzione nelle fusioni eterogenee. *Perché:* Nella fusione eterogenea autorizzata le riserve sono devolute ai fondi mutualistici. [O09]

5 **richiama** art. 36 TUB, co. 1-bis → art. 37-bis TUB, co. 7: termine per la trasformazione. *Perché:* Il termine entro cui la BCC uscita dal gruppo deve trasformarsi in SpA è stabilito rinviando alle disposizioni dell'art. 37-bis, comma 7. [L09, O08, O09]

6 **richiama** art. 36 TUB, co. 3 → art. 56 TUB, co. 2: modifiche statutarie delle BCC. *Perché:* Per le BCC l'art. 36 co. 3 rinvia all'art. 56 co. 2 sull'accertamento delle modifiche statutarie. [O08, O09]

7 **richiama** art. 36 TUB, co. 3 → art. 57 TUB: autorizzazione di fusioni e scissioni. *Perché:* Restano i filtri generali dell'art. 57: nessuna fusione che contrasti con la sana e prudente gestione. [O08, O09]

8 **integra** Circ. BI 285/2013, Parte Terza, Cap. 5, Sez. II, par. 5.2 → art. 36 TUB, co. 1: termine di dodici mesi e alternative. *Perché:* La Circolare subordina l'autorizzazione alla trasformazione al favor per le aggregazioni interne e alla sussidiarietà rispetto a soluzioni alternative. [O09]

9 **altro** d.l. 18/2016, art. 1, co. 5; art. 2, co. 1 → art. 37-bis TUB, co. 7, 7-bis: introduce l'art. 37-bis. *Perché:* Il d.l. 18/2016, convertito dalla l. 49/2016, ha introdotto la disciplina del gruppo bancario cooperativo nell'art. 37-bis. [O01, O02, O03] ✓

10 **condiziona** art. 33 TUB, co. 1-bis → art. 37-bis TUB: adesione al gruppo bancario cooperativo. *Perché:* L'adesione al gruppo come condizione di autorizzazione fa salvo il regime speciale delle BCC delle province autonome dell'art. 37-bis co. 1-bis. [COLL, L09, O04] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 9 gennaio 2026]*

Fusioni e trasformazioni

1. La Banca d'Italia autorizza fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche costituite in forma di società per azioni.

1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.

2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

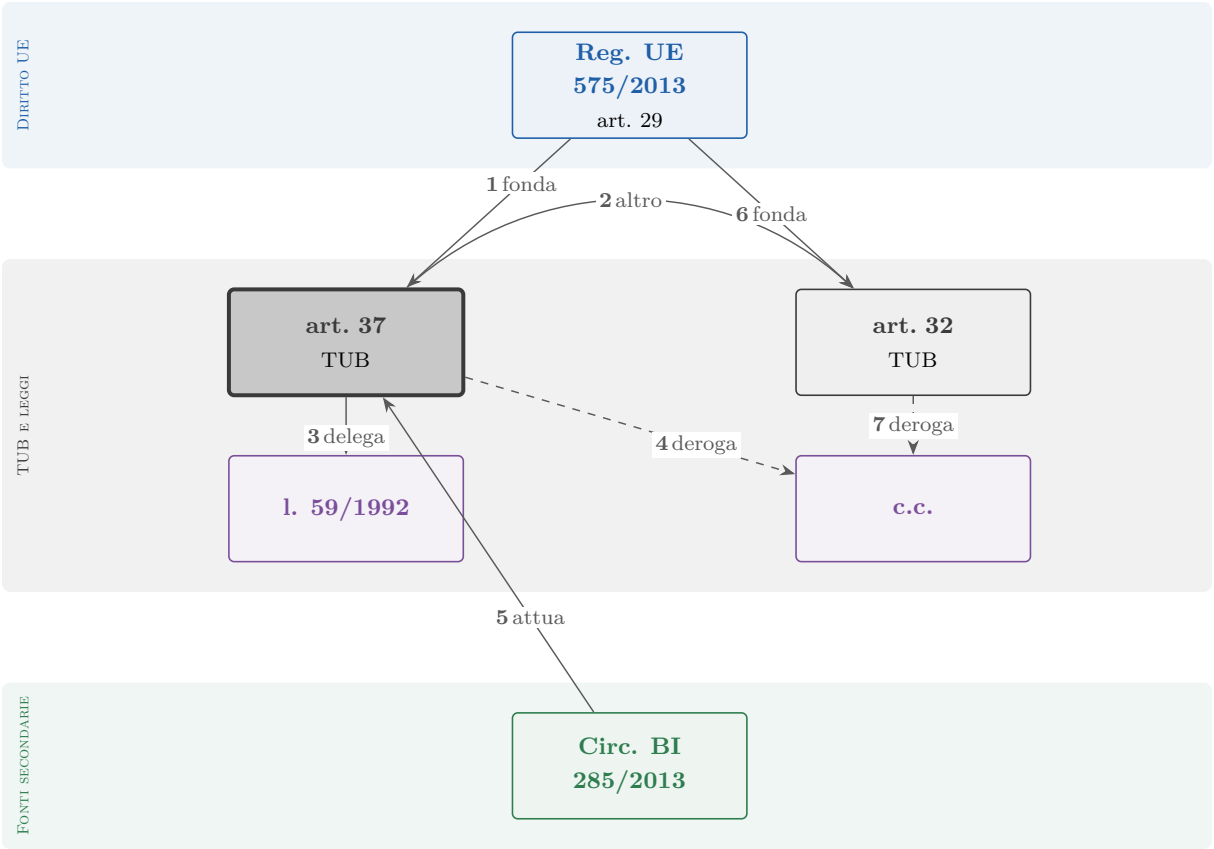
3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 09 **D4**: L'adesione obbligatoria al gruppo come condizione dell'autorizzazione
- Orale 09 **D14**: La devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici
- Orale 09 **D15**: L'art. 36 TUB: fusioni e trasformazioni
- Orale 08 **D16**: L'art. 57 TUB e i criteri sostanziali dell'autorizzazione a fusioni e scissioni
- Orale 08 **D31**: Il gruppo bancario cooperativo: la differenza strutturale fra popolari e BCC

43 | art. 37 TUB — Utili

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **fonda** Reg. UE 575/2013 art. 29, par. 3 → art. 37 TUB, co. 1: lettura prudenziale degli accantonamenti. *Perché:* Il par. 3 dell'art. 29 CRR consente di leggere in chiave prudenziale anche l'accantonamento a riserva legale delle BCC. [O08]

2 **altro** art. 37 TUB, co. 1 → art. 32 TUB, co. 1: riserva legale 70% contro 10% BP. *Perché:* Le BCC devono destinare a riserva legale almeno il 70% degli utili netti, limite molto più stringente di quello delle BP. [L08, O09]

3 **delega** art. 37 TUB, co. 2 → l. 59/1992, art. 11: quota ai fondi mutualistici per legge. *Perché:* Il TUB rinvia alla legge la misura e le modalità della quota di utili ai fondi mutualistici, pari al 3% secondo la l. 59/1992. [L08, O09]

4 deroga art. 37 TUB → c.c., art. 2545-quinquies: destinazione degli utili regolata dal TUB. *Perché:* La ripartizione degli utili è regolata dall'art. 37 TUB al posto dell'art. 2545-quinquies c.c., disapplicato. [O09]

5 attua Circ. BI 285/2013, Parte Terza, Cap. 5, Sez. IV → art. 37 TUB: impiego delle quote residue di utili. *Perché:* La Circolare dettaglia la destinazione degli utili residui: rivalutazione, riserve, dividendi, beneficenza o mutualità. [O09]

6 fonda Reg. UE 575/2013 art. 29, par. 3 → art. 32 TUB, co. 1: lettura prudenziale degli accantonamenti. *Perché:* Il par. 3 dell'art. 29 CRR ammette limiti alle distribuzioni e consente di leggere in chiave prudenziale gli accantonamenti obbligatori. [O08]

7 deroga art. 32 TUB, co. 1 → c.c., art. 2545-quater: dieci per cento invece del trenta. *Perché:* L'art. 32 co. 1 abbassa l'accantonamento a riserva legale delle popolari dal trenta al dieci per cento, ma senza tetto. [O08]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 1 gennaio 1994]*

Utili

1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.

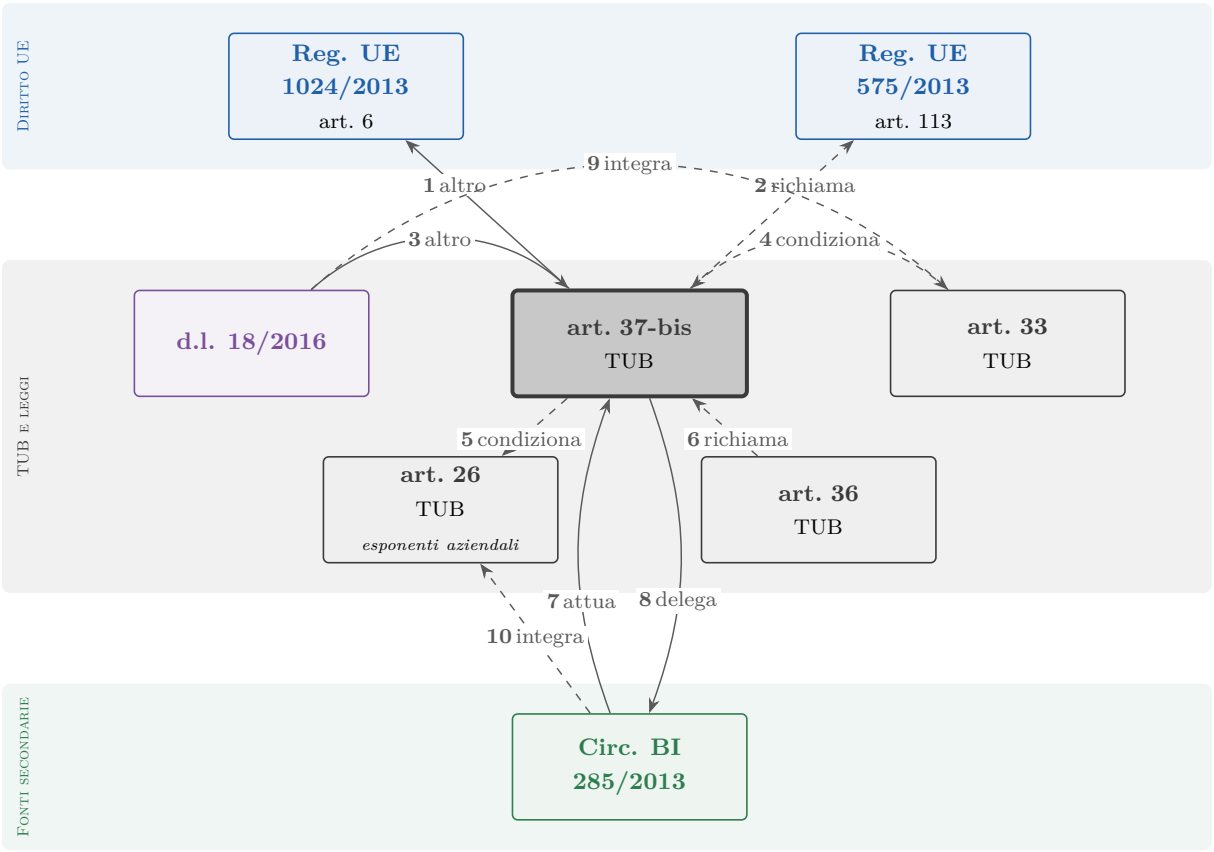
3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 08 **D17**: Gli utili e le riserve della banca popolare
- Orale 08 **D39**: L'art. 29 CRR per intero: perché le azioni cooperative sono un capitale primario «speciale»
- Orale 09 **D13**: La destinazione degli utili e le riserve indivisibili

44 | art. 37-bis TUB — Gruppo Bancario Cooperativo

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 22 stanno nel grafo.

1 **altro** art. 37-bis TUB → Reg. UE 1024/2013 art. 6, par. 4: gruppo cooperativo valutato su base consolidata. *Perché:* Le BCC aggregate nel gruppo dell'art. 37-bis superano le soglie di significatività, valutate su base consolidata al massimo livello. [O03]

2 **richiama** art. 37-bis TUB, co. 1-bis → Reg. UE 575/2013 art. 113, par. 7: sistemi di tutela istituzionale. [O08, O09, O10] ✓

3 **altro** d.l. 18/2016, art. 1, co. 5; art. 2, co. 1 → art. 37-bis TUB, co. 7, 7-bis: introduce l'art. 37-bis. *Perché:* Il d.l. 18/2016, convertito dalla l. 49/2016, ha introdotto la disciplina del gruppo bancario cooperativo nell'art. 37-bis. [O01, O02, O03] ✓

4 **condiziona** art. 33 TUB, co. 1-bis → art. 37-bis TUB: adesione al gruppo bancario cooperativo. *Perché:* L'adesione al gruppo come condizione di autorizzazione fa salvo il regime speciale delle BCC delle province autonome dell'art. 37-bis co. 1-bis. [COLL, L09, O04] ✓

5 **condiziona** art. 37-bis TUB, co. 3 lett. b) n. 2) → art. 26 TUB: nomina autonoma fermi requisiti art. 26. *Perché:* Le banche meglio classificate nominano i propri organi, fermi i requisiti del decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 26. [O07, O09, O11] ✓

6 **richiama** art. 36 TUB, co. 1-bis → art. 37-bis TUB, co. 7: termine per la trasformazione. *Perché:* Il termine entro cui la BCC uscita dal gruppo deve trasformarsi in SpA è stabilito rinviando alle disposizioni dell'art. 37-bis, comma 7. [L09, O08, O09]

7 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Terza → art. 37-bis TUB: indicatori di early warning. [O01, O04, O09] ✓

8 **delega** art. 37-bis TUB, co. 7-bis → Circ. BI 285/2013, Parte Terza, Cap. 6: patrimonio minimo del gruppo provinciale. *Perché:* La Banca d'Italia detta la disciplina di dettaglio degli artt. 37-bis e 37-ter su requisiti della capogruppo, contratto, garanzia e procedimento. [O09]

9 **integra** d.l. 18/2016, art. 2-bis; art. 1, co. 1 → art. 33 TUB, co. 1-bis: introduce la condizione di adesione. *Perché:* Il d.l. 18/2016, convertito dalla l. 49/2016, ha inserito il comma 1-bis sull'adesione al gruppo bancario cooperativo. [O05, O08, O09]

10 **integra** Circ. BI 285/2013, Parte I Tit. IV Cap. 1 Sez. IV par. 2.3.2 → art. 26 TUB: comitato nomine supporta valutazione idoneità. *Perché:* La verifica di rispondenza fra composizione ottimale ed effettiva è svolta nell'ambito della valutazione di idoneità ex art. 26. [O07, O09] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 9 gennaio 2026]*

Gruppo Bancario Cooperativo

1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:

   a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;

   b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;

   c) le società bancarie e finanziarie controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59;

c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).

1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis. Le medesime banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.

3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:

a) la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo;

b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo, includono:

1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;

2) i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;

3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;

c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;

d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.

3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.

3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i

componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.

4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.

5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione, il recesso e l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca.

6. Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:

   a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

   b) *[abrogato]* una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo;

   c) le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento:

   a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

   b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo;

   c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis.

8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.

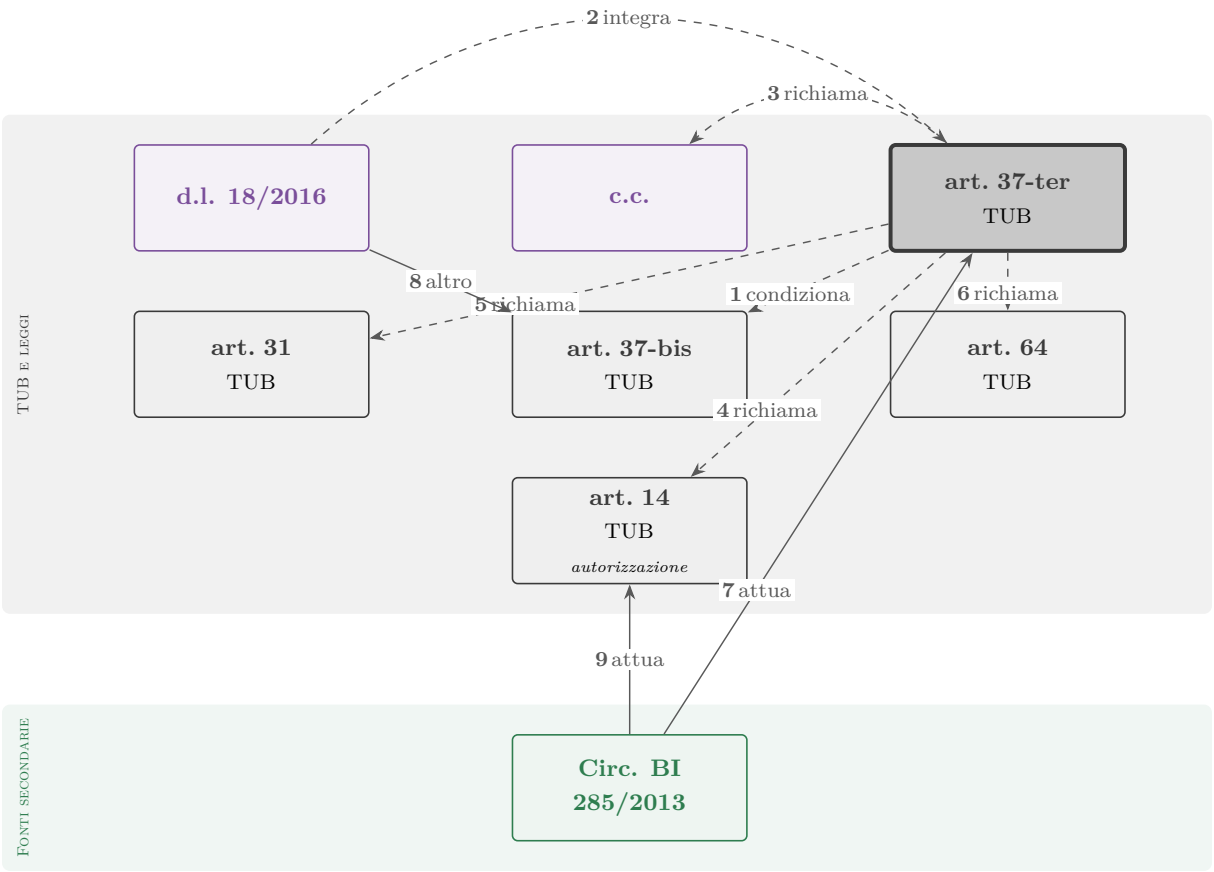
Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 09 **D4**: L'adesione obbligatoria al gruppo come condizione dell'autorizzazione
- Orale 09 **D16**: La riforma del 2016: genesi, ratio e architettura

- Orale 09 **D17**: L'art. 37-bis: composizione del gruppo e requisiti della capogruppo
- Orale 03 **D32**: Popolari e banche di credito cooperativo lette in chiave di Unione Bancaria
- Orale 03 **D50**: Dal meno significativo al significativo: che cosa cambia davvero per il soggetto vigilato

45 | art. 37-ter TUB — Costituzione del gruppo bancario cooperativo

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **condiziona** art. 37-ter TUB, co. 1 → art. 37-bis TUB, co. 1 lett. a): verifica dei presupposti del gruppo. *Perché:* La Banca d'Italia verifica le condizioni dell'art. 37-bis, adeguatezza patrimoniale e idoneità del contratto, prima che le BCC possano stipularlo. [L09, O08, O09]

2 **integra** d.l. 18/2016, art. 1, co. 5; art. 2, co. 1 → art. 37-ter TUB, co. 1: termine per la comunicazione. *Perché:* In prima applicazione la comunicazione dell'art. 37-ter co. 1 va inviata entro diciotto mesi dalle disposizioni attuative. [O01, O09]

3 **richiama** art. 37-ter TUB, co. 4 → c.c., art. 2497-bis, co. 2: iscrizione del gruppo nel registro imprese. *Perché:* Dopo l'iscrizione nell'albo dei gruppi, l'iscrizione nel registro delle imprese avviene secondo l'art. 2497-bis c.c. [L09, O09, O10]

4 **richiama** art. 37-ter TUB, co. 4 → art. 14 TUB, co. 3: stesso schema: iscrizione dopo l'atto dell'autorità. *Perché:* L'art. 37-ter comma 4 ripete lo schema dell'art. 14 comma 3: l'iscrizione nel registro delle imprese segue quella nell'albo dei gruppi. [O10] ✓

5 **richiama** art. 37-ter TUB, co. 3 → art. 31 TUB, co. 1: maggioranze come per le popolari. *Perché:* Le modifiche statutarie per l'ingresso nel gruppo sono approvate con le maggioranze dell'art. 31 co. 1, dettate per le banche popolari. [L09, O08, O09]

6 **richiama** art. 37-ter TUB, co. 4 → art. 64 TUB: iscrizione del gruppo nell'albo. *Perché:* L'iscrizione nell'albo dei gruppi dell'art. 64 è l'atto conclusivo del procedimento di costituzione del gruppo cooperativo. [O09]

7 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Terza → art. 37-ter TUB: istruttoria dell'accertamento. *Perché:* La Circolare dettaglia documenti, requisiti accertati e termine di centoventi giorni del procedimento di accertamento del gruppo. [O01, O09]

8 **altro** d.l. 18/2016, art. 1, co. 5; art. 2, co. 1 → art. 37-bis TUB, co. 7, 7-bis: introduce l'art. 37-bis. *Perché:* Il d.l. 18/2016, convertito dalla l. 49/2016, ha introdotto la disciplina del gruppo bancario cooperativo nell'art. 37-bis. [O01, O02, O03] ✓

9 **attua** Circ. BI 285/2013, Parte Prima, Tit. I, Cap. 1, Sez. III → art. 14 TUB, co. 1 lett. c): contenuto del programma di attività. *Perché:* Il Capitolo 7 fissa le condizioni di dettaglio (fondo di dotazione, programma, esponenti) per l'autorizzazione della prima succursale di banca di Stato terzo. [O04, O05, O07] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 15 aprile 2016]*

Costituzione del gruppo bancario cooperativo

1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca d'Italia:

   a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 37-bis;

   b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre società che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.

2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneità del contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.

3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1.

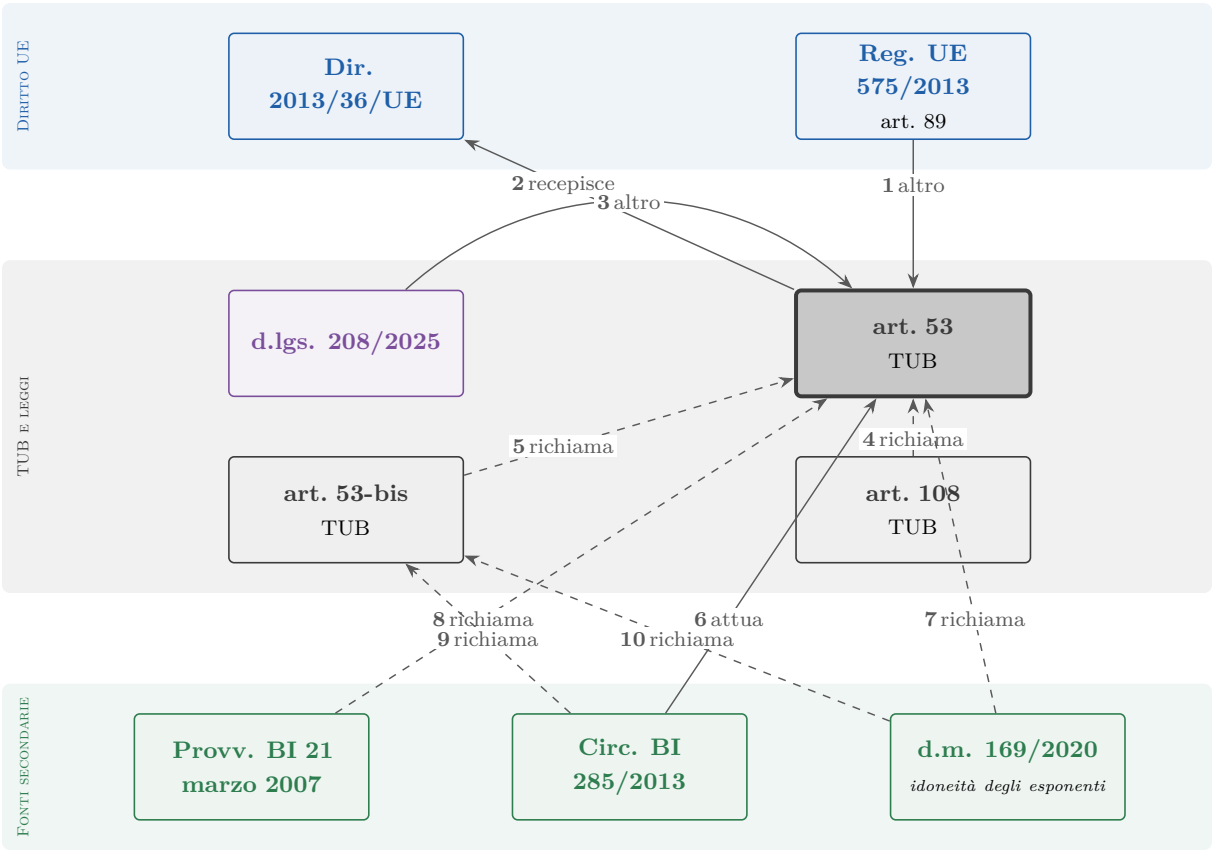
4. Il contratto è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 09 **D16**: La riforma del 2016: genesi, ratio e architettura
- Orale 09 **D18**: Il contratto di coesione
- Orale 09 **D22**: L'art. 37-ter: il procedimento di costituzione del gruppo
- Orale 03 **D32**: Popolari e banche di credito cooperativo lette in chiave di Unione Bancaria
- Orale 03 **D50**: Dal meno significativo al significativo: che cosa cambia davvero per il soggetto vigilato

46 | art. 53 TUB — Vigilanza regolamentare

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 16 stanno nel grafo.

1 **altro** Reg. UE 575/2013 art. 89 → art. 53 TUB, co. 1 lett. c): disciplina diretta delle partecipazioni detenibili. *Perché:* Dopo l'abrogazione della lettera c) la materia è integralmente governata dall'art. 89 CRR, direttamente applicabile. [O04]

2 **recepisce** art. 53 TUB, co. 1 → Dir. 2013/36/UE: adeguamento alla CRD IV. *Perché:* La soppressione del rinvio al CICR nell'art. 53 è avvenuta nel quadro dell'adeguamento alla direttiva CRD IV, incompatibile con un filtro politico. [O02]

3 **altro** d.lgs. 208/2025, art. 1, co. 1 lett. n) → art. 53 TUB, co. 1 lett. c): abroga le partecipazioni detenibili. *Perché:* Dal 9 gennaio 2026 la lett. c) del comma 1, sulle partecipazioni detenibili, è abrogata; la Circolare riproduce ancora il testo anteriore. [O01, O04, O09]

4 **richiama** art. 108 TUB → art. 53 TUB: valutazioni del rischio di credito esterne. *Perché:* L'art. 108 riproduce per gli intermediari finanziari le formule della vigilanza regolamentare dell'art. 53, assoggettandoli a vigilanza come le banche. [L09, O04, O10]

5 **richiama** art. 53-bis TUB, co. 1 lett. d) → art. 53 TUB, co. 1: materie su cui incide il potere. *Perché:* I provvedimenti dell'art. 53-bis possono incidere sulle materie indicate nell'art. 53, co. 1, per cui il rischio ESG è una configurazione del rischio. [O02, O04, O05]

6 **attua** Circ. BI 285/2013, Premessa → art. 53 TUB: atti normativi secondari ex art. 53. *Perché:* La Circolare 285 è la sede attuale delle disposizioni di vigilanza regolamentare emanate ai sensi dell'art. 53 co. 1. [O01, O02, O07] ✓

7 **richiama** d.m. 169/2020, art. 15, co. 3; art. 4, co. 2 lett. m) → art. 53 TUB, co. 4 e 4-quater: Centrale dei Rischi e correttezza. *Perché:* L'art. 4 co. 2 lett. m) richiama le informazioni negative della Centrale dei Rischi, collegate agli artt. 53 e 125 co. 3 TUB. [O07]

8 **richiama** Provv. BI 21 marzo 2007 → art. 53 TUB, co. 3 lett. d) (abrogato): restrizione della struttura territoriale. *Perché:* Il provvedimento fondava il potere di restringere la struttura territoriale sull'art. 53 co. 3 lett. d), poi abrogato. [O05]

9 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte I, Tit. I, Cap. 6, Sez. I par. 4 → art. 53-bis TUB: divieto LPS ancorato all'art. 53-bis. *Perché:* Il divieto di libera prestazione di servizi per banche italiane in Stati comunitari è ancorato dalla Circolare all'art. 53-bis. [O05]

10 **richiama** d.m. 169/2020, art. 4, co. 2 lett. e) → art. 53-bis TUB, co. 1 lett. e): rimozione rileva ai fini della correttezza. *Perché:* Il decreto include fra le situazioni di correttezza i provvedimenti di rimozione disposti ex art. 53-bis co. 1 lett. e). [O07] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 9 gennaio 2026]*

Vigilanza regolamentare

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

   a) l'adeguatezza patrimoniale;

   b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

   c) *[abrogato]* le partecipazioni detenibili;

   d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

   d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da a) a d).

2. *[abrogato]* Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione europea, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3. *[abrogato]* La Banca d'Italia può:

a) *[abrogato]* convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse;

b) *[abrogato]* ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

c) *[abrogato]* procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

d) *[abrogato]* adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. Per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.

4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio.

4-bis. *[abrogato]* Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto:

a) *[abrogato]* dell'entità del patrimonio della banca;

b) *[abrogato]* dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta;

c) *[abrogato]* dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.

4-quater. La Banca d'Italia disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.

4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge.

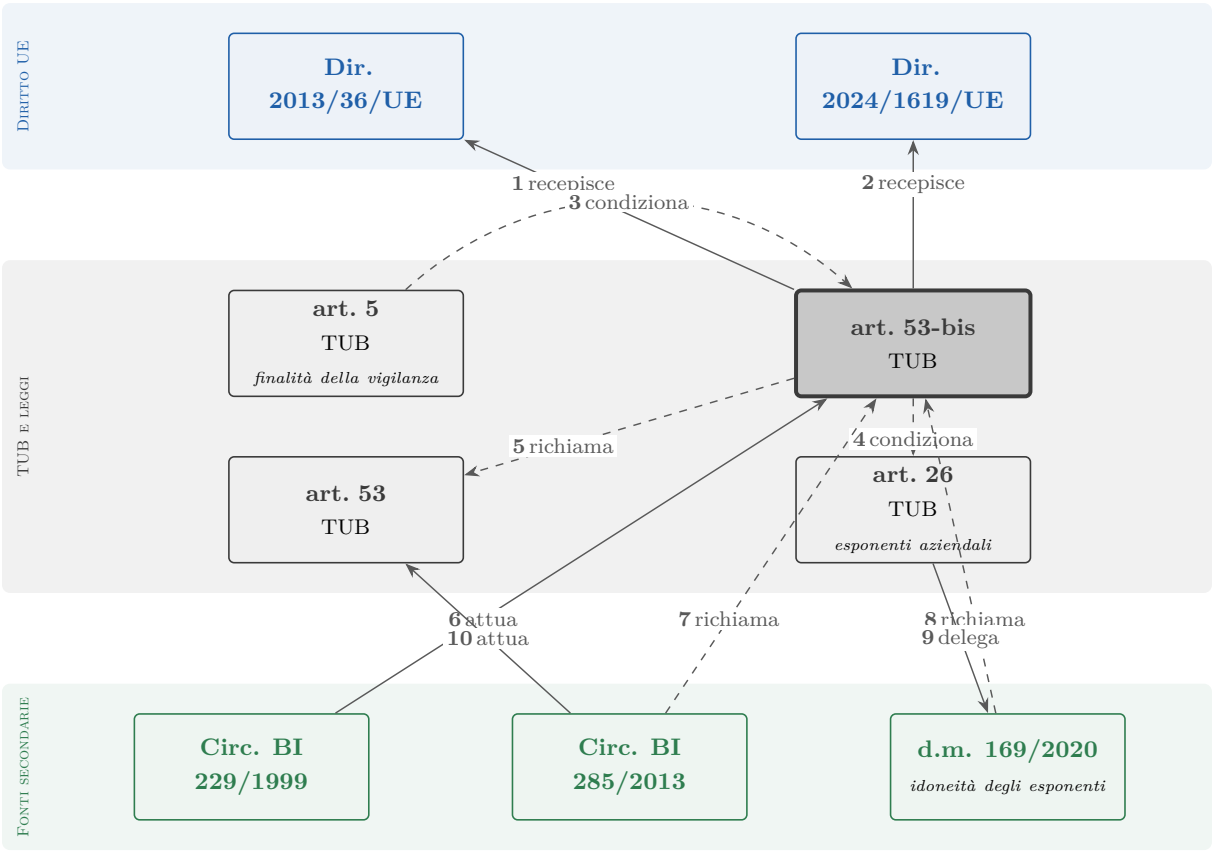
4-sexies. E'nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 07 **D7**: I criteri di correttezza e la loro valutazione
- Orale 07 **D9**: Le banche di credito cooperativo minori: l'art. 8 del decreto
- Orale 07 **D19**: L'indipendenza di giudizio e la novità del 2025
- Orale 01 **D4**: Dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale
- Orale 01 **D17**: Le idee di fondo del TUB rispetto alla legge previgente
- Orale 01 **D24**: Fonte primaria e normativa secondaria di vigilanza

47 | art. 53-bis TUB — Poteri di intervento

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 13 stanno nel grafo.

1 **recepisce** art. 53-bis TUB → Dir. 2013/36/UE: poteri di intervento della CRD IV. *Perché:* L'art. 53-bis è stato creato dal d.lgs. 72/2015, decreto di recepimento della CRD IV. [O01]

2 **recepisce** art. 53-bis TUB, co. 1 lett. d) → Dir. 2024/1619/UE: rischi ESG nei poteri di vigilanza. *Perché:* La riscrittura della lett. d), decreto che recepisce la direttiva 2024/1619, include rischi ESG e prove di stress sulle cripto-attività. [O01, O11] ✓

3 **condiziona** art. 5 TUB, co. 1 → art. 53-bis TUB: finalità dei poteri di intervento. *Perché:* L'art. 5 stabilisce lo scopo per cui i poteri di intervento dell'art. 53-bis possono essere esercitati, e quindi il limite di legittimità. [O02, O11] ✓

4 **condiziona** art. 53-bis TUB, co. 1 lett. e) → art. 26 TUB: rimozione sussidiaria rispetto alla decadenza. *Perché:* La rimozione non è disposta se ricorrono gli estremi della decadenza ex art. 26, salvo urgenza: la clausola opera in via residuale. [O02, O07, O11] ✓

5 **richiama** art. 53-bis TUB, co. 1 lett. d) → art. 53 TUB, co. 1: materie su cui incide il potere. *Perché:* I provvedimenti dell'art. 53-bis possono incidere sulle materie indicate nell'art. 53, co. 1, per cui il rischio ESG è una configurazione del rischio. [O02, O04, O05]

6 **attua** Circ. BI 229/1999 → art. 53-bis TUB, co. 1: scala di intervento della Vigilanza. *Perché:* Il fondamento legislativo della scala di interventi descritta dalla Circolare 229 è l'art. 53-bis, che li gradua fino alla rimozione. [O02]

7 **richiama** Circ. BI 285/2013, Parte I, Tit. I, Cap. 6, Sez. I par. 4 → art. 53-bis TUB: divieto LPS ancorato all'art. 53-bis. *Perché:* Il divieto di libera prestazione di servizi per banche italiane in Stati comunitari è ancorato dalla Circolare all'art. 53-bis. [O05]

8 **richiama** d.m. 169/2020, art. 4, co. 2 lett. e) → art. 53-bis TUB, co. 1 lett. e): rimozione rileva ai fini della correttezza. *Perché:* Il decreto include fra le situazioni di correttezza i provvedimenti di rimozione disposti ex art. 53-bis co. 1 lett. e). [O07] ✓

9 **delega** art. 26 TUB, co. 5; co. 2-3 → d.m. 169/2020, art. 3; art. 6: requisiti e criteri di idoneità. *Perché:* Il comma 3 demanda al MEF, sentita la Banca d'Italia, onorabilità, professionalità, criteri, cumulo e sospensione, poi disciplinati dal d.m. 169/2020. [COLL, L07, O01] ✓

10 **attua** Circ. BI 285/2013, Premessa → art. 53 TUB: atti normativi secondari ex art. 53. *Perché:* La Circolare 285 è la sede attuale delle disposizioni di vigilanza regolamentare emanate ai sensi dell'art. 53 co. 1. [O01, O02, O07] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 9 gennaio 2026]*

Poteri di intervento

1. La Banca d'Italia può:

   a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche;

   b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;

   c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

   d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche: l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi; la restrizione delle attività, anche riguardo all'accettazione dei depositi, o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari

computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, possono inoltre essere fissati limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali; l'imposizione della riduzione dei rischi a breve, medio e lungo termine derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance; l'imposizione di effettuare prove di stress o analisi degli scenari per valutare i rischi derivanti dalle esposizioni alle cripto-attività e dalla prestazione di servizi per le cripto-attività;

e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

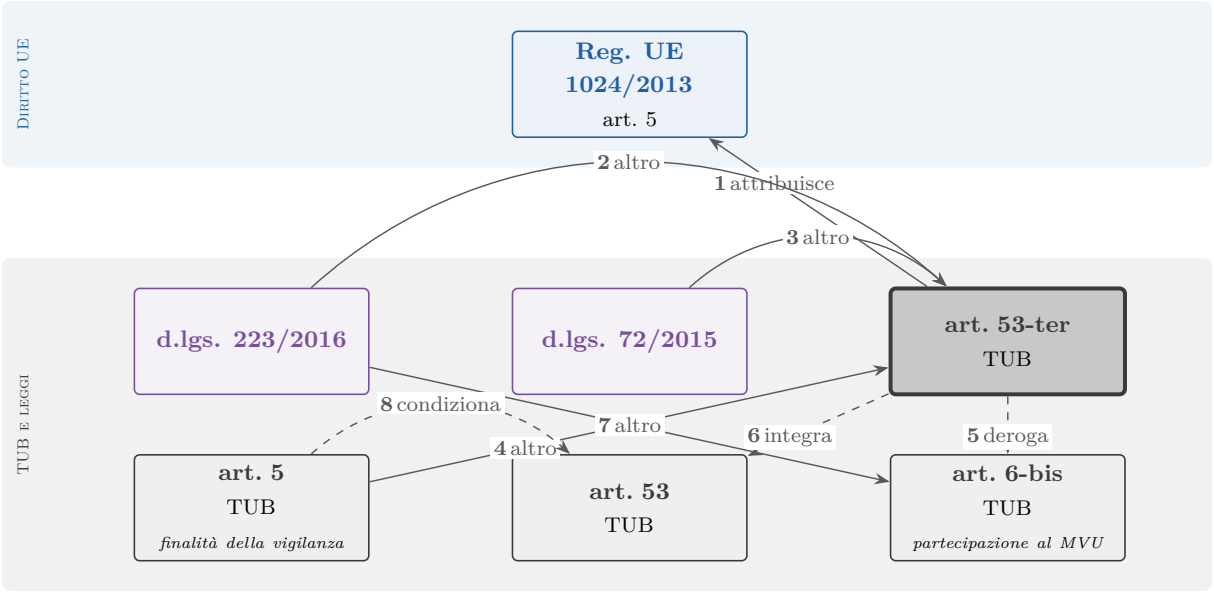
2. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 11 **D6**: Cripto-attività, token e ingresso del regolamento MiCA nel TUB
- Orale 11 **D9**: L'esternalizzazione di funzioni aziendali e di servizi ICT
- Orale 11 **D25**: FinTech, shadow banking e perimetro della vigilanza
- Orale 02 **D14**: Perché «sana e prudente gestione» è una clausola generale
- Orale 02 **D37**: Gli «interventi della Vigilanza» e il principio di gradualità
- Orale 02 **D39**: La capogruppo del gruppo bancario cooperativo: un privato con poteri di tipo autoritativo

48 | art. 53-ter TUB — Misure macroprudenziali

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **attribuisce** art. 53-ter TUB, co. 1 → Reg. UE 1024/2013 art. 5: Banca d'Italia autorità macroprudenziale designata. *Perché:* L'art. 53-ter designa la Banca d'Italia autorità nazionale per l'adozione delle misure macroprudenziali richiamate dall'art. 5 del regolamento. [O01, O02] ✓

2 **altro** d.lgs. 223/2016 → art. 53-ter TUB: sostituisce l'art. 53-ter. *Perché:* Il d.lgs. 223/2016 ha sostituito l'art. 53-ter nel testo oggi vigente. [O01]

3 **altro** d.lgs. 72/2015 → art. 53-ter TUB: inserisce le misure macroprudenziali. *Perché:* Il d.lgs. 72/2015 ha inserito l'art. 53-ter sulle misure macroprudenziali, poi sostituito dal d.lgs. 223/2016. [O01]

4 **altro** art. 5 TUB, co. 1 → art. 53-ter TUB: stabilità complessiva e dimensione macroprudenziale. *Perché:* La finalità di stabilità complessiva apre alla dimensione macroprudenziale, tradotta nell'ordinamento interno dalla designazione dell'art. 53-ter. [O01]

5 **deroga** art. 53-ter TUB, co. 2 → art. 6-bis TUB: macroprudenziale anche su soggetti significativi. *Perché:* Pur essendo i meno significativi vigilati dalle autorità nazionali, la Banca d'Italia può esercitare poteri macroprudenziali anche sui soggetti significativi. [O01, O02] ✓

6 **integra** art. 53-ter TUB → art. 53 TUB: completa il quadro prudenziale. *Perché:* L'art. 53-ter completa il quadro prudenziale delineato dall'art. 53 con vigilanza informativa, ispettiva, poteri di intervento o misure macroprudenziali. [O04]

7 **altro** d.lgs. 223/2016 → art. 6-bis TUB: inserisce la partecipazione al MVU. *Perché:* Il d.lgs. 223/2016, adeguamento al MVU, ha inserito l'art. 6-bis sulla partecipazione della Banca d'Italia al Meccanismo. [O01]

8 **condiziona** art. 5 TUB, co. 1 → art. 53 TUB: finalità dei poteri regolamentari. *Perché:* L'art. 5 stabilisce lo scopo per cui il potere regolamentare dell'art. 53 può essere esercitato, e quindi il limite di legittimità. [O01, O02] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 13 dicembre 2016]*

Misure macroprudenziali

1. La Banca d'Italia è autorità nazionale designata per l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

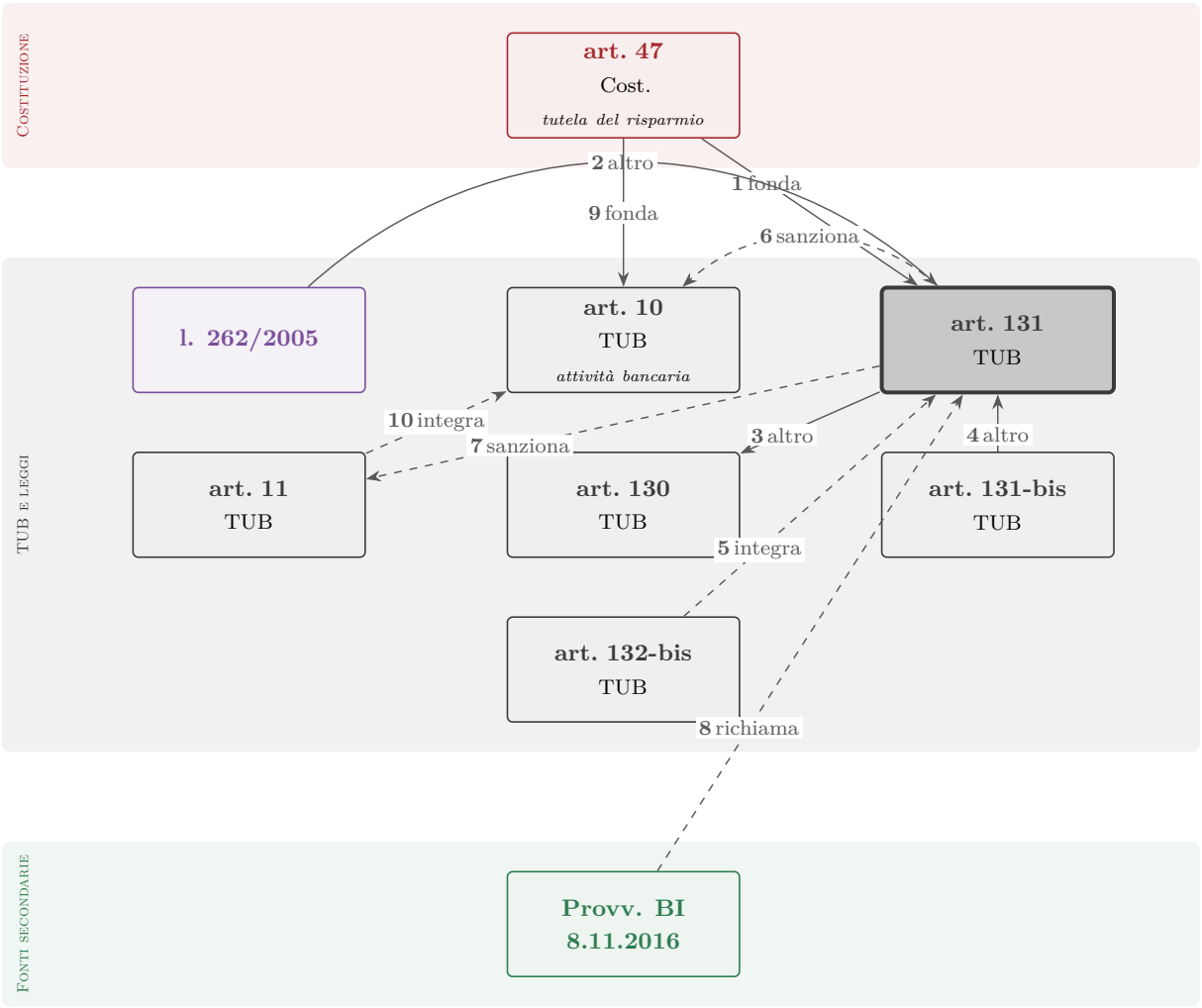
2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 01 **D23**: Il sistema delle fonti nell'ordinamento bancario
- Orale 01 **D26**: Dal SEVIF all'Unione bancaria: l'evoluzione istituzionale delle fonti
- Orale 01 **D27**: Il single rulebook e i rapporti fra ABE, BCE e autorità nazionali
- Orale 02 **D26**: Le misure macroprudenziali: un terzo asse di riparto fra BCE e Banca d'Italia

49 | art. 131 TUB — Abusiva attività bancaria

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **fonda** art. 47 Cost., co. 1 → art. 131 TUB: sanzione penale a tutela del risparmio. *Perché:* Le sanzioni dell'art. 131 concorrono a proteggere il risparmio impedendo che sia raccolto da soggetti non vigilati. [O01]

2 **altro** l. 262/2005, art. 39, co. 1 → art. 131 TUB: aumenta le pene. *Perché:* La legge sul risparmio del 2005 ha aumentato la pena dell'abusiva attività bancaria, oggi da uno a otto anni. [O01, O04, O10]

3 **altro** art. 131 TUB → art. 130 TUB: reato complesso che include l'art. 130. *Perché:* L'art. 131 è un reato complesso che include la fattispecie di abusiva raccolta dell'art. 130, aggiungendovi l'esercizio del credito. [O10]

4 **altro** art. 131-bis TUB → art. 131 TUB: stessa cornice edittale dell'art. 131. *Perché:* Per l'emissione abusiva di moneta elettronica l'art. 131-bis adotta la cornice più severa dell'art. 131, perché riceve fondi dal pubblico come una banca. [O10]

5 **integra** art. 132-bis TUB → art. 131 TUB: denunzia al PM per abusivismo. *Perché:* In caso di fondato sospetto di violazione dell'art. 131 la Banca d'Italia può denunziare i fatti al pubblico ministero ex art. 2409 c.c. [O04, O05, O10]

6 **sanziona** art. 131 TUB → art. 10 TUB, co. 2: abusiva attività bancaria. *Perché:* L'esercizio dell'attività bancaria in violazione della riserva dell'art. 10 co. 2 integra il reato di abusivismo bancario previsto dall'art. 131. [COLL, L04, O01] ✓

7 **sanziona** art. 131 TUB → art. 11 TUB, co. 2: raccolta abusiva più esercizio del credito. *Perché:* Chi raccoglie risparmio fra il pubblico senza essere banca viola l'art. 11 co. 2 e risponde di abusivismo bancario, come le casse di mutualità. [L04, O01, O04] ✓

8 **richiama** Provv. BI 8.11.2016, premesse → art. 131 TUB: premesse richiamano le sanzioni penali. *Perché:* Le premesse del Provvedimento richiamano gli artt. 130 e 131, che sanzionano penalmente la raccolta e l'attività bancaria abusive. [O01]

9 **fonda** art. 47 Cost. → art. 10 TUB, co. 1: tutela del risparmio fonda la riserva. *Perché:* L'art. 47 Cost. fonda la conformazione pubblicistica dell'impresa bancaria: riserva, autorizzazione e vigilanza sono modi in cui l'interesse pubblico la condiziona. [L04, O04, O10] ✓

10 **integra** art. 11 TUB, co. 2 → art. 10 TUB, co. 2: presidia il termine raccolta. *Perché:* L'art. 11 definisce la raccolta del risparmio e fissa quando varca la soglia del divieto: completa la fattispecie di attività bancaria dell'art. 10. [L04, O01, O02] ✓

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 1 gennaio 1994]*

Abusiva attività bancaria

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 4.130 a euro 10.329.

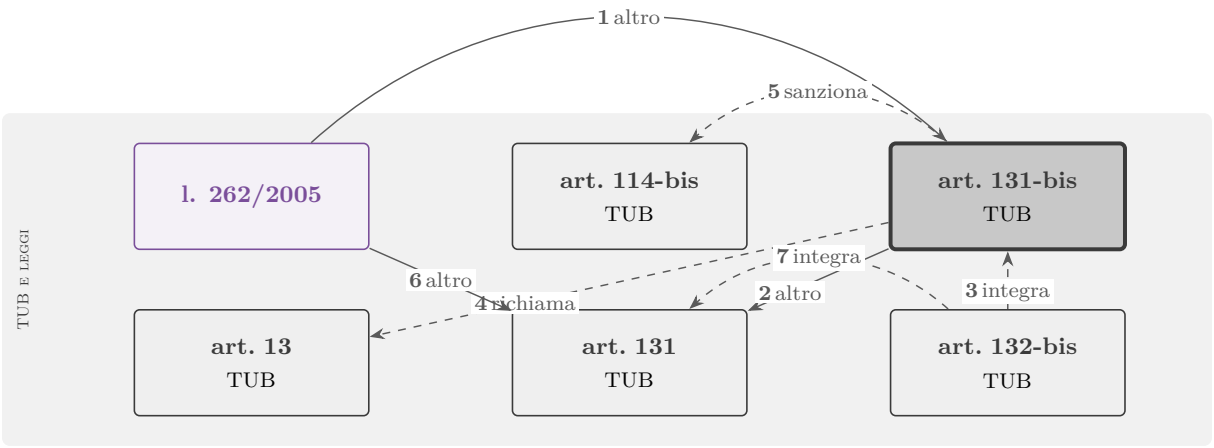
Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 10 **D12**: La mappa dell'abusivismo: il Capo I del Titolo VIII
- Orale 10 **D13**: Gli artt. 130 e 131: elementi costitutivi e rapporto fra le fattispecie
- Orale 10 **D17**: Il caso Romanelli: i fatti

- Orale 01 **D13**: La banca come impresa autorizzata: le conseguenze dell'art. 1, comma 1, lett. b)
- Orale 01 **D15**: La raccolta del risparmio: l'art. 11 TUB e la delegificazione su una riserva di attività
- Orale 01 **D16**: Riserva di attività e riserva di denominazione: artt. 10, 130, 131 e 133 TUB

50 | art. 131-bis TUB — Abusiva emissione di moneta elettronica

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

1 **altro** l. 262/2005, art. 39 → art. 131-bis TUB: aumenta le pene. *Perché:* Lo stesso intervento del 2005 ha aumentato la pena dell'abusiva emissione di moneta elettronica. [O04, O10]

2 **altro** art. 131-bis TUB → art. 131 TUB: stessa cornice edittale dell'art. 131. *Perché:* Per l'emissione abusiva di moneta elettronica l'art. 131-bis adotta la cornice più severa dell'art. 131, perché riceve fondi dal pubblico come una banca. [O10]

3 **integra** art. 132-bis TUB → art. 131-bis TUB: denunzia al PM per abusivismo. *Perché:* In caso di fondato sospetto di violazione dell'art. 131-bis la Banca d'Italia può denunziare i fatti al pubblico ministero ex art. 2409 c.c. [O04, O10]

4 **richiama** art. 131-bis TUB → art. 13 TUB: assenza di iscrizione all'albo bancario. *Perché:* Il reato presuppone che l'emittente non sia iscritto nell'albo delle banche dell'art. 13 né nell'altro albo richiamato. [O10]

5 **sanziona** art. 131-bis TUB → art. 114-bis TUB: abusiva emissione di moneta elettronica. *Perché:* L'art. 131-bis punisce l'abusiva emissione di moneta elettronica, comparto riservato dall'art. 114-bis a banche e istituti di moneta elettronica. [O01, O04, O10] ✓

6 **altro** l. 262/2005, art. 39, co. 1 → art. 131 TUB: aumenta le pene. *Perché:* La legge sul risparmio del 2005 ha aumentato la pena dell'abusiva attività bancaria, oggi da uno a otto anni. [O01, O04, O10]

7 integra art. 132-bis TUB → art. 131 TUB: denunzia al PM per abusivismo. *Perché:* In caso di fondato sospetto di violazione dell'art. 131 la Banca d'Italia può denunziare i fatti al pubblico ministero ex art. 2409 c.c. [O04, O05, O10]

Testo dell'articolo *[TUB (d.lgs. 385/1993), testo consolidato al 22 gennaio 2026, in vigore dal 13 maggio 2012]*

Abusiva emissione di moneta elettronica

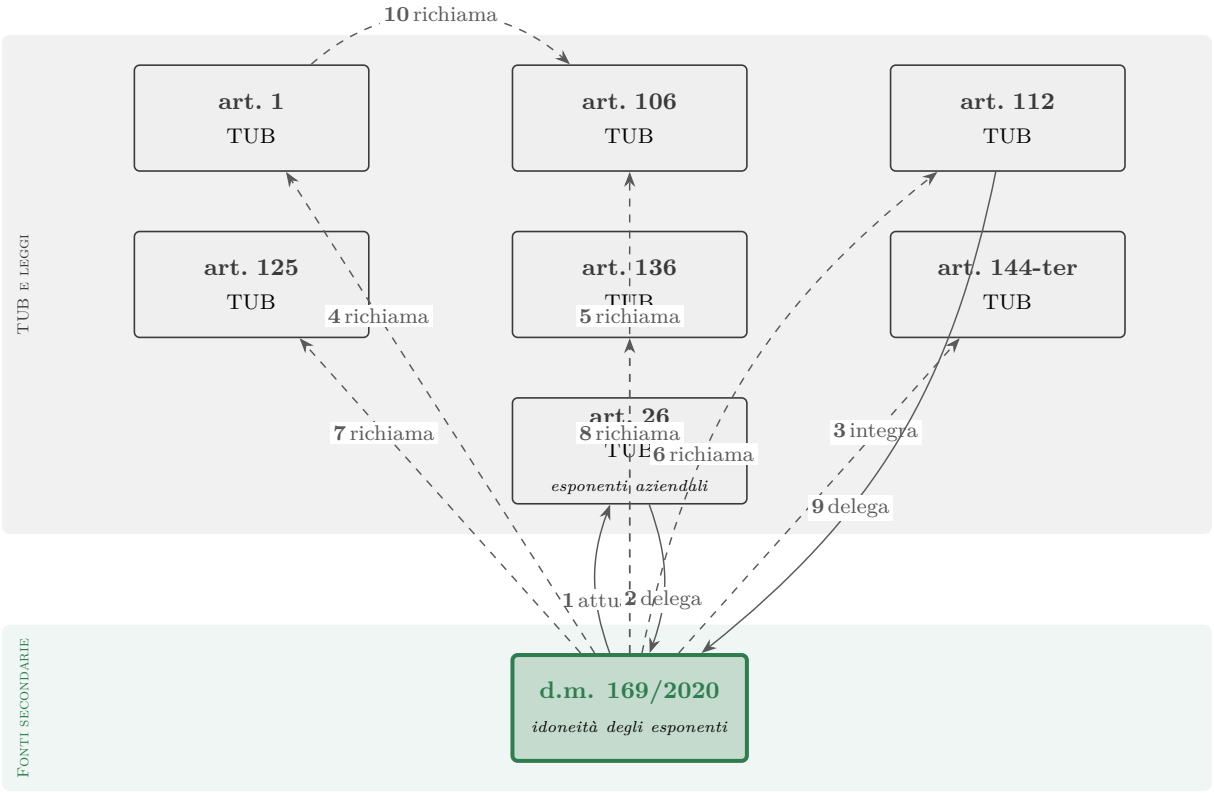
1. Chiunque emette moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-bis senza essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 4.132 a euro a 10.329 euro.

Domande d'orale che toccano questo articolo

- Orale 10 **D30**: Le esenzioni per gli istituti «minori»: artt. 114-quinquies.4 e 114-sexiesdecies

51 | d.m. 169/2020 — idoneità degli esponenti

Collegamenti con le altre fonti: tocca un riquadro per passare al suo snodo.



Come si collega

Dei collegamenti di questo articolo sono disegnati i meglio attestati: altri 8 stanno nel grafo.

1 **attua** d.m. 169/2020, art. 11; art. 16 → art. 26 TUB, co. 1; co. 2: decadenza entro trenta giorni. *Perché:* L'art. 23 co. 7 disciplina la pronuncia di decadenza entro trenta giorni, in attuazione della valutazione interna dell'art. 26 co. 5. [O03, O07, O08] ✓

2 **delega** art. 26 TUB, co. 5; co. 2-3 → d.m. 169/2020, art. 3; art. 6: requisiti e criteri di idoneità. *Perché:* Il comma 3 demanda al MEF, sentita la Banca d'Italia, onorabilità, professionalità, criteri, cumulo e sospensione, poi disciplinati dal d.m. 169/2020. [COLL, L07, O01] ✓

3 **integra** d.m. 169/2020, art. 3, co. 1 lett. d) → art. 144-ter TUB, co. 3: interdizione accessoria come causa impeditiva. *Perché:* L'interdizione ex art. 144-ter co. 3, sanzione accessoria, diventa per la sua durata causa di difetto di onorabilità. [O07] ✓

4 **richiama** d.m. 169/2020, art. 1, co. 2 → art. 1 TUB: definizioni residuali del testo unico. *Perché:* Per quanto non disposto, il decreto rinvia alle definizioni dell'art. 1 TUB e alle disposizioni di governo societario. [O07]

5 **richiama** d.m. 169/2020, art. 1, co. 1 lett. l) → art. 106 TUB: fiduciarie nella nozione di intermediari. *Perché:* Le società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo rientrano fra gli intermediari finanziari ai sensi della lett. l). [O07]

6 **richiama** d.m. 169/2020, art. 26, co. 6 → art. 112 TUB: valutazioni confidi all'iscrizione nell'elenco. *Perché:* Per i confidi le valutazioni ex art. 23 si fanno all'iscrizione nell'elenco dell'art. 112, anche per gli esponenti già in carica. [O07]

7 **richiama** d.m. 169/2020, art. 4, co. 2 lett. m) → art. 125 TUB, co. 3: Centrale dei Rischi e correttezza. *Perché:* L'art. 4 co. 2 lett. m) richiama le informazioni negative della Centrale dei Rischi, collegate agli artt. 53 e 125 co. 3 TUB. [O07]

8 **richiama** d.m. 169/2020, art. 15, co. 3 → art. 136 TUB: presidio dell'indipendenza di giudizio. *Perché:* L'art. 15 co. 3 include l'art. 136 TUB tra i presidi che l'organo verifica sull'indipendenza di giudizio dell'esponente. [O07] ✓

9 **delega** art. 112 TUB, co. 2 → d.m. 169/2020, art. 3: solo onorabilità ai confidi. *Perché:* La base legale dell'art. 112 co. 2 consente per i confidi solo l'onorabilità; il decreto si limita ad attuare quella delega. [O07]

10 **richiama** art. 1 TUB, co. 2 lett. g) → art. 106 TUB: intermediari finanziari iscritti ex art. 106. *Perché:* La definizione di intermediario finanziario è per rinvio: è il soggetto iscritto nell'elenco previsto dall'art. 106. [O02, O04]

Testo dell'articolo

Testo non incluso in questo file: si trova nella fonte ufficiale.